Guía de acceso a la oferta pública de acciones

CNV Comisión Nacional de Valores

Directorio de la Comisión Nacional de Valores

Adrián Cosentino, presidente
Sebastián Negri, vicepresidente
Matías Isasa, Mónica Erpen, Martín Breinlinger, directores

Guía de acceso a la oferta pública de acciones

CNV Comisión Nacional de Valores

Guía de acceso a la oferta pública de acciones

Coordinación general

Matías Isasa

Colaboración

Norma Madeo

Supervisión por Módulo

1 | Oferta pública inicial en el mercado de capitales
Daniel Mariano Ibáñez y Luis Felipe Marollo

2 | Aspectos societarios y de gobierno corporativo
Nadia Ema Montenegro, María del Pilar Frías y Marcos Palomba

3 | Aspectos económicos y financieros
Laura Bravo y Lucía Belén Pereira Boero

4 | Aspectos contables y de auditoría
Alberto Jorge Serio y María Cecilia Acuña Míguez

5 | Cuestiones tributarias
Mariela Masotto y Daniel Mariano Ibáñez

Edición y coordinación editorial

Lenguaje claro Consultora

Diseño y diagramación

Crasso & Oregioni

La *Guía de acceso a la oferta pública de acciones* ("Guía") presenta un resumen informativo sobre los aspectos legales, contables, impositivos y regulatorios respecto del proceso de ingreso a la oferta pública de acciones y está actualizada a la fecha de su publicación (noviembre de 2021). La Guía no debe ser considerada como un sustituto del asesoramiento legal, impositivo o financiero específico de un profesional. Aunque se ha procurado garantizar que la información contenida en este documento sea correcta, la Guía puede contener errores u omisiones involuntarios, y ni la CNV, ni los editores, ni los autores contribuyentes asumen responsabilidad alguna ni el deber de actualizar o corregir dichos errores u omisiones. Las opiniones expresadas en la Guía pertenecen únicamente a los autores.

Índice

Mensaje del Directorio 6

Proceso de una oferta pública de acciones 8

Experiencia de la apertura de capital de una empresa PyMe: Morixe Hermanos S.A.C.I. 12

1 | Oferta pública inicial en el mercado de capitales. 16
1.1 El mercado de capitales como ámbito de obtención de financiamiento de actividades productivas 17
1.2 Cuándo es conveniente la ampliación del capital en el mercado de capitales 18
1.3 La evaluación de las capacidades y el potencial del negocio 20
1.4 La emisión de acciones en el mercado de capitales: regímenes y requisitos 21
1.5 Ventajas y desventajas de la apertura de capital para los accionistas actuales 24
1.6 Cómo preparar la empresa para la apertura de capital 26
1.7 Lugar de cotización y obligaciones con el mercado 28
1.8 La CNV como promotora del mercado de capitales 31
Caso especial: financiamiento del capital emprendedor 33

2 | Aspectos societarios y de gobierno corporativo 36
2.1 Cambios societarios 37
2.2 Registro de accionistas. El rol de la Caja de Valores 38
2.3 La asamblea de accionistas en las empresas cotizantes 39
2.4 Régimen informativo y de transparencia. Cómo informar a los inversores 42
2.5 Los hechos relevantes 43
2.6 Código de gobierno societario 45
2.7 El Comité de Auditoría 46
2.8 Contratos entre partes relacionadas 48
2.9 Pago de dividendos y remuneración de los directores 50
2.10 Panel de gobierno corporativo de BYMA 51
2.11 Sindicatura y fiscalización 53
2.12 Impactos, riesgos y obligaciones 54
2.13 El arbitraje en el mercado de capitales 56
2.14 ASG y sustentabilidad 57

3 | Aspectos económicos y financieros 60
3.1 El proceso de apertura de capital 61
3.2 Los agentes en la colocación primaria 64
3.3 Asesores y Departamento de Contabilidad y Finanzas 69
3.4 Calificadoras de riesgos 70
3.5 Mecanismos de colocación primaria 78
3.6 Negociación secundaria 80
3.7 El rol de los inversores institucionales 81
Experiencia del Programa A2–Broker Mentor 84

4 | Aspectos contables y de auditoría 88
4.1 Sistemas de información aplicables a los regímenes de oferta pública 89
4.2 Balances bajo normas contables argentinas y normas internacionales de información financiera: principales diferencias 96
4.3 Balances bajo normas NIIF: transición 98
4.4 Auditoría y registro de auditores 100

5 | Cuestiones tributarias 102
5.1 Marco general 103
5.2 Impuesto a las ganancias 103
5.3 Impuestos a los bienes personales 105
5.4 Tratamiento de las acciones sobre impuestos jurisdiccionales 106
5.5 Tratamiento tributario de los dividendos 110
5.6 Distribución de dividendos 112

Mensaje del Directorio

La Comisión Nacional de Valores (CNV), en tanto regulador del mercado de capitales, tiene entre sus funciones la de propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales creando o, en su caso, propiciando la creación de productos que se consideren necesarios a ese fin. Es en función de este objetivo que se presenta la Guía de Acceso a la Oferta Pública de Acciones, que, en cada uno de sus módulos, abarca los principales aspectos técnicos y las recomendaciones respecto a la apertura del capital al público inversor.

El mercado de acciones en la Argentina está muy poco desarrollado, con pocas empresas cotizantes, un bajo nivel de capitalización bursátil y ausencia de empresas PyMes cotizando acciones. A partir de este diagnóstico, la CNV puso en marcha el Programa de Impulso a la Apertura de Capital (PIAC) con el objetivo de facilitar que las empresas de todo el país, sin importar su tamaño, puedan financiarse en el mercado de acciones a través de la apertura de su capital e impulsar distintos regímenes orientados a las características específicas de cada grupo, desde proyectos de emprendedores, pasando por empresas PyMes, hasta empresas maduras nacionales y extranjeras que podrían listarse en nuestros mercados. El objetivo final es fortalecer el mercado de acciones argentino, otorgándole mayor profundidad, alcance federal, integración e inclusión financiera.

En el marco del PIAC se tomaron ya algunas medidas específicas, como la implementación del Régimen Diferenciado Intermedio (R.G. N° 899/2021), mediante el cual se propició facilitar el acceso al mercado de capitales a nuevos emisores, ampliar las posibilidades de elección de regímenes de negociación adecuados con sus necesidades de financiamiento y costos.

Asimismo, se puso en consulta pública, mediante la R.G. N° 906/21, un Régimen de Doble Listado a través del cual se propicia la negociación de acciones extranjeras en el país.

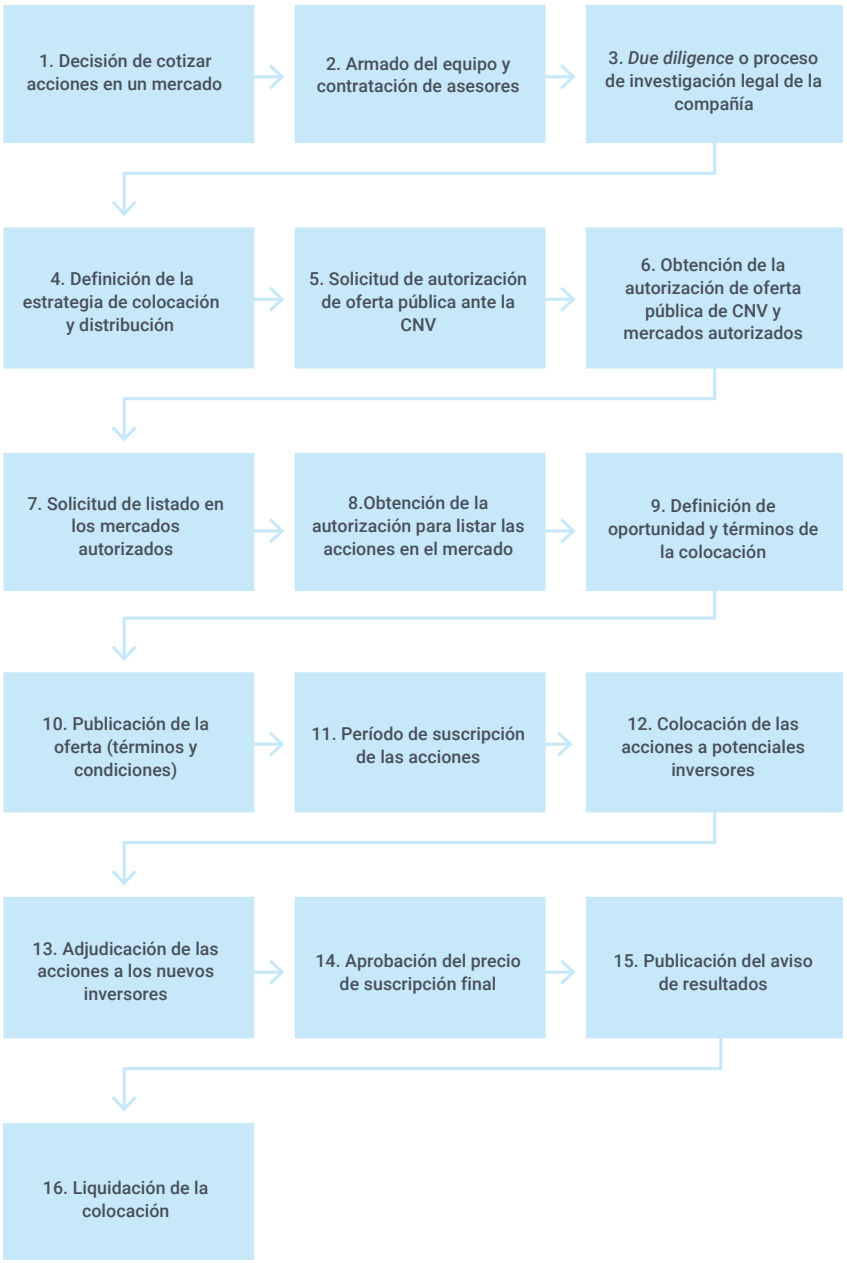
En este contexto es que desde el Directorio de la CNV entendemos crucial poder contar con un documento de difusión escrito en un detalle claro y sencillo sobre el cual, tanto el organismo como cualquier otro actor del sector público o privado, puedan planificar acciones de difusión y de inclusión financiera.

La Guía es un bien público. Es fruto del trabajo coordinado por un equipo de profesionales de la CNV y con aportes de más de cuarenta profesionales y entidades del sector privado vinculados al mercado de capitales. A todos ellos queremos agradecerles la dedicación y el aporte de sus conocimientos para conformar esta Guía, que es de todos y que estará siempre a disposición de todos para poder llegar a nuevos emisores de acciones.

Proceso de una oferta pública de acciones

Una empresa emite acciones con cotización en mercados básicamente con el fin de conseguir financiamiento para desarrollar el plan de negocio y crecer. Pero existen también otras razones, como mejorar la administración de la sociedad, consolidar su existencia más allá de los accionistas actuales, alcanzar el prestigio y la credibilidad que supone estar bajo la disciplina del mercado y obtener una valoración independiente de la sociedad como resultado del constante análisis de su desempeño.

Pasos para realizar una oferta pública de acciones:



Si bien el mercado de acciones argentino es relativamente pequeño, es una oportunidad para aquellas sociedades que tienen un negocio sólido con proyección a futuro, dado que podrán captar la demanda de inversores interesados en diversificar el riesgo de sus portafolios y participar de sus beneficios.

La oferta pública de acciones (OPI) permite el incremento del capital mediante la emisión de nuevas acciones que podrán ser ofrecidas al público inversor en el mercado de capitales.

La compañía puede optar por el régimen de oferta pública general o, si califica, por el régimen de PyMe CNV.

Para realizar una oferta pública de acciones, la compañía debe cumplir con los siguientes pasos:

1. **Decisión de cotizar acciones en un mercado.** La decisión de ofrecer públicamente las acciones de la sociedad y cotizar en los mercados requiere un profundo análisis basado en informes que han sido preparados de acuerdo con un plan de negocio verosímil, con hitos comprobables y objetivos medibles.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

2. **Armado del equipo y contratación de asesores**. La sociedad selecciona a otros participantes que la acompañarán para llevar adelante el proceso de la OPI. Es de suma importancia elegir asesores con amplia experiencia en cada campo de acción. Generalmente, los participantes de una emisión de acciones son:
   - *Organizador/Asesor financiero:* coordina al resto de los participantes en la transacción y diseña la estructura financiera adecuada. Habitualmente es un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) (banco o sociedad autorizada por CNV para actuar como agente).
   - *Colocador:* informa sobre la transacción al público en general, recibe las ofertas de suscripción, adjudica las acciones y, por último, intercambia los pesos y las acciones. Debe ser un ALyC.
   - *Asesores legales:* generan la documentación a presentar en los organismos de contralor (CNV, IGJ, etc.) y en el mercado en el que se negociarán las acciones (modelos de actas de asamblea, directorio, contratos de colocación, Prospectos de emisión, etc.).
   - *Agentes de calificación de riesgo:* opinan sobre la calificación de la sociedad que va a emitir sus acciones. Ciertos inversores requieren estos informes para suscribir las acciones.
   - *Auditor externo:* da una opinión imparcial sobre la razonabilidad de los informes o estados contables del emisor, tratando de detectar distorsiones significativas en los informes contables que revisa.
   - *Asesores impositivos:* opinan sobre la forma en que la estructura impositiva influirá en el esquema de financiamiento de la sociedad luego de la emisión.

3. ***Due diligence* o proceso de investigación legal de la compañía**. Los asesores legales analizan información sobre la sociedad, sus actividades comerciales y financieras, cuestiones ambientales, reclamos, juicios y actuaciones administrativas, etc., para determinar si pueden generarse contingencias que afecten el precio de las acciones y, eventualmente, para efectuar los cambios requeridos para cumplimentar los requisitos y las expectativas que implica la oferta pública.

4. **Definición de la estrategia de colocación y distribución.** Con la colaboración del organizador y otros participantes, la sociedad establece los términos y condiciones básicos de la emisión:
   - la estructura adecuada para la oferta de las acciones de forma que el tamaño resulte atractivo y la liquidez, suficiente;
   - el rango de precio al que se emitirán las acciones;
   - el tipo de inversor al que se dirigirá la oferta, es decir qué tipo de socios (inversores institucionales o minoristas) quieren tener los actuales accionistas.

   Con esta información se genera la documentación relacionada a la transacción, como el Prospecto, una presentación institucional e información comercial. Una estrategia de distribución y comunicación efectiva destaca las fortalezas de la sociedad respecto de otros emisores comparables y las ventajas de la emisión.

5. **Solicitud de autorización de oferta pública ante la CNV**. En primer lugar, debe celebrarse una asamblea de accionistas en la que se decida la emisión, o una reunión de directorio, en el caso de que la decisión de emitir hubiera sido delegada en ese órgano. Luego de 10 días hábiles se presenta la solicitud de autorización que le permita a la compañía poner a disposición del público inversor sus acciones –es decir que estas se puedan comprar y vender en el mercado–, acompañada por la documentación que establece el Título II, "Emisoras", de las Normas de la CNV.

6. **Obtención de la autorización de oferta pública de CNV y mercados autorizados.** Una vez presentada y analizada la documentación por parte de los profesionales, el Directorio de la CNV decidirá el otorgamiento de la autorización para realizar oferta pública de acciones.

7. **Solicitud de listado en los mercados autorizados.** Tras la autorización de la CNV para oferta pública, la compañía puede solicitar el listado en el mercado que seleccione como más adecuado a su estrategia y de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Reglamento de Listado respectivo.

8. **Obtención de la autorización para listar las acciones en el mercado.** Cumplimentados los requerimientos y las eventuales consultas, el mercado se expide autorizando el listado de las acciones de la compañía.

9. **Definición de oportunidad y términos de la colocación.** El

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

seguimiento constante de las condiciones del mercado y el relevamiento respecto de la salida de otras potenciales emisiones en el mercado primario ayudan a definir el mercado objetivo y decidir cuál es el momento apropiado para lanzar públicamente la operación. La sociedad difunde información relevante y los términos y condiciones de la oferta de acciones previa autorización de la emisión por la CNV.

10. **Publicación de la oferta (términos y condiciones).** Obtenida la autorización de la CNV y decidida la oportunidad de colocación en función de las condiciones vigentes en el mercado, la compañía puede llevar a cabo la publicación de la oferta, la cual contendrá los términos y condiciones de las acciones a emitir. Complementariamente, los colocadores pueden comprometerse con el emisor a vender entre el público una parte o la totalidad de la emisión bajo ciertas condiciones. Estos acuerdos se realizan con el fin de crear mercado, darle liquidez y una mayor estabilidad al precio del título.

11. **Período de suscripción de las acciones.** Los accionistas tienen un plazo no inferior a los 10 días corridos para solicitar la asignación de las acciones de la nueva emisión o ejercer derechos de ampliación de capital. Pueden optar por utilizar su derecho de suscripción o por vender este derecho en el mercado. Solo después de la suscripción de los accionistas puede asignarse el remanente de la emisión a terceros.

12. **Colocación de las acciones a potenciales inversores.** Una vez lanzada la oferta, el colocador invita a los inversores a enviar órdenes manifestando la cantidad de acciones que están interesados en adquirir y los precios a los que están dispuestos a abonarlas. De esta forma se construye un libro (*book building)* en el que se lista y evalúa la demanda agregada en función de las manifestaciones de interés presentadas y se calcula un promedio ponderado para obtener el precio final de la acción, denominado “precio de corte”.

13. **Adjudicación de las acciones a los nuevos inversores.** Luego del período de suscripción se adjudican las acciones, a excepción de que haya una demanda de acciones mayor a la oferta. En este último caso, antes de la adjudicación deberá llevarse a cabo el prorrateo de las acciones, es decir, la división y el reparto proporcional de las acciones entre las diferentes personas que realizaron ofertas para adquirirlas.

14. **Aprobación del precio de suscripción final.** Una vez realizada la adjudicación, la compañía aprueba el precio de suscripción final.

15. **Publicación del aviso de resultados.** El aviso del resultado de la colocación se publica en la página web de la CNV y del mercado, informando el precio, la cantidad de acciones adjudicadas, las ofertas recibidas, las fechas de emisión y liquidación, la fecha de pago, etc.

16. **Liquidación de la colocación.** Habitualmente, la liquidación de la operación y emisión de las acciones se produce entre 3 y 4 días hábiles posteriores a la licitación. En ese momento se adjudican las acciones a los inversores y la sociedad recibe los fondos del producido de la colocación de la emisión.

Estudio Tanoira & Cassagne
Abogados, Cámara de
Agentes de Bolsa:
Alexia Rosenthal, Jaime Uranga

Banco Patagonia:
Adrián Martín Sánchez Seoane

Experiencia de la apertura de capital de una empresa PyMe: Morixe Hermanos S.A.C.I.

Esta Guía no estaría completa si no se incluyera la experiencia y opinión de una Sociedad Anónima emisora, cuyas acciones se encuentren listadas en mercados autorizados de la República Argentina, con lo cual a continuación Morixe Hermanos S.A.C.I. (PyMe de capitales nacionales) transmitirá brevemente no solo su experiencia como Sociedad Abierta, sino también los beneficios y repercusiones de tener el 100% del capital autorizado a la oferta pública y que sus acciones sean negociadas diariamente entre el público inversor.

A fines de 2017 adquirí el paquete accionario de control de Morixe Hermanos S.A., empresa tradicional del sector molinero cuyas actividades se iniciaron en 1901. Pese a los avatares de la economía argentina y con los altibajos propios de casi todas las empresas que operan en nuestro país, Morixe había mantenido en forma ininterrumpida sus actividades durante más de 116 años.

En febrero de 1901, Morixe ya exportaba sus harinas a Brasil y Chile. En una carta a Bartolomé Mitre –dos veces presidente de la Nación–, el fundador de la empresa, Francisco Morixe, le solicitaba autorización para llamar "Molino General Mitre" al nuevo molino que estaba instalando en la Capital Federal. El molino se instaló en tiempo y forma, y llevó el nombre de Mitre.

He mantenido una larga relación con el mercado de capitales a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y algunas de sus empresas cotizantes, como, por ejemplo, Noel e Indupa, además de ser actualmente accionista de Morixe y Sociedad Comercial del Plata. Mi familia ha participado en la industria alimenticia argentina desde la fundación de Noel y Cía. S.A. en 1847, empresa que cotizó durante muchos años sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

A principios de 1975, y mientras estudiaba ingeniería industrial, mi primer trabajo fue en Indupa S.A.I.C., empresa líder del sector químico y petroquímico, cuyas acciones cotizaban en la Bolsa. Casi veinte años después, y ya como principal ejecutivo de la empresa, me tocó participar en la que sería –hasta ese momento (y quizás hasta la actualidad)– la principal reestructuración de deudas hecha a través de un canje de acciones por deuda. Se convirtieron el equivalente a 500 millones de dólares de deudas en acciones que fueron entregadas a los acreedores por un 65% del capital accionario de la empresa. De esta manera, Indupa resolvió su problema de endeudamiento gracias a contar con acciones que tenían cotización en la Bolsa.

Volviendo a Morixe, durante los primeros días en la empresa visité el molino en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, y también a clientes y proveedores. La empresa se encontraba en una situación crítica en todos los frentes, productivo y económico-financiero. Basta señalar que se adeudaban sueldos de varios meses, la obra social no se pagaba desde hacía cinco años y había obligaciones vencidas con proveedores y acreedores financieros. La empresa molía el poco trigo que espasmódicamente conseguía, operando solo algunas horas por día. La capacidad de molienda que se utilizaba no llegaba al 10% del total instalado.

Sin perjuicio de las dificultades y urgencias que debíamos enfrentar, en todos mis encuentros notaba el respeto y, en muchos casos, la nostalgia por tiempos mejores que mis interlocutores tenían por Morixe. Para mí fue muy importante descubrir que la firma tenía, pese a su difícil presente, un

buen nombre como empresa y una muy buena marca, sinónimo de calidad desde 1901.

Así fue como, casi simultáneamente con el cierre de la compra del paquete accionario, decidimos la compra de una línea de envasado de harina en paquetes de 1 kg de origen alemán y de la máxima tecnología existente en la actualidad, para más que cuadruplicar nuestra capacidad de envasado y, rediseñando también nuestro *packaging,* reposicionar nuestra marca en el mercado.

Con el objeto de mejorar la eficiencia de nuestro molino de Benito Juárez y la seguridad alimentaria de nuestras harinas, invertimos en nueva tecnología de molienda, incorporando –entre otras mejoras– clasificadoras ópticas de granos de trigo, sistemas modernos de humectación, bancos de molienda y *plansichters* (cernidores). Nuestro molino alcanzó durante el ejercicio niveles máximos de utilización de su capacidad instalada, lo que motivó que implementáramos esquemas de molienda de trigo a *façon* en otros molinos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba para abastecer a nuestros clientes.

Cuando en agosto de 2018 –con el precio del trigo y el dólar subiendo a diario– fuimos consultados por las autoridades del Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio de la Nación acerca de la incorporación de nuestros productos al relanzado programa de Precios Cuidados, no dudamos en sumarnos, apostando al aumento de nuestro volumen de ventas y a la fidelidad que generan en los consumidores aquellas marcas que los acompañan en situaciones difíciles. Gracias a las inversiones realizadas en capacidad de envasado y *packaging* estábamos bien preparados para responder al desafío. Se cumplía aquello de que “la suerte es cuando se encuentran la preparación con la oportunidad”.

No teníamos crédito de los proveedores –a quienes se les habían incumplido los pagos– ni mucho menos de bancos. Así fue como aportamos el capital necesario y luego, mediante una suscripción de acciones, se convirtieron todos esos aportes de capital en acciones. En una suscripción de acciones, la empresa emite acciones y las entrega a cambio de capital (dinero contante y sonante) o, también, se entregan acciones a cambio de deudas, las cuales se cancelan mediante dicha entrega. De esta manera, el capital accionario de Morixe pasó de 47 millones de pesos (constituido por 47 millones de acciones de 1 peso por acción) a 222 millones (constituido por 222 millones de acciones de 1 peso por acción). Es decir, el mercado de capitales y el hecho de cotizar nuestras acciones en forma pública permitieron que la empresa saliera de su situación crítica, incrementara sus actividades y posibilitara a los inversores participar de esa recuperación.

Otro de los objetivos que nos habíamos puesto al adquirir el control de Morixe era el lanzamiento de otros productos alimenticios con el nombre de la marca. Es decir, transformar un molino harinero en una empresa de alimentos. Logramos lanzar con éxito pan rallado, rebozador, polenta instantánea, avena, harina de maíz blanco precocido, fécula de mandioca, puré de papas deshidratado, galletitas, pastas secas, aceitunas, aceite de oliva, aceite de girasol, aceto balsámico y papas prefritas congeladas. Además, de la mano de esta diversificación de nuestro portafolio de productos, las ventas de exportación ascendieron a un 15-20% del total de ventas.

Morixe ha continuado con el crecimiento de su producción y ventas mediante inversiones en maquinaria de última tecnología y a través de asociaciones estratégicas con otras empresas nacionales. Durante 2020, por el desplazamiento del consumo de harina hacia los hogares como resultado de la pandemia y la cuarentena, llegamos a entregar más de 9 millones de paquetes de 1 kg de harina marca Morixe, trabajando a triple turno en nuestras tres líneas

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

CNV Comisión Nacional de Valores

de envasado. Cumplimos con el abastecimiento a pleno del mercado y ubicamos nuestra harina entre las dos marcas más vendidas. En su balance de nueve meses al 28 de febrero de 2021, Morixe ha tenido ventas por 5.500 millones de pesos y un patrimonio de 2.000 millones (era negativo a fines de 2017, cuando comenzó la actual gestión de la empresa).

Este crecimiento ha requerido aumentar el capital para financiarlo. En noviembre de 2020 realizamos una nueva suscripción de acciones por el equivalente a 10 millones de dólares, la cual fue sobresuscripta. Es decir, hubo pedidos de suscripción mayores a la cantidad de acciones a colocar en suscripción. Mediante esta suscripción, el capital aumentó a 290 millones de acciones.

A través de la cotización de sus acciones en Bolsa, cualquiera con algún pequeño capital puede participar de los resultados de la empresa comprando sus acciones (cada acción cotiza actualmente alrededor de 15 pesos). El público inversor ha acompañado esta evolución de Morixe. Las acciones de la empresa cotizan en Bolsa desde el año 1961. A fines de 2017, Morixe –luego de 46 años cotizando– contaba con unos cuatrocientos accionistas. En la actualidad, la cantidad de accionistas alcanza a más de 6.500, lo cual indica que se han sumado muchos ahorristas como accionistas de la empresa. Hemos pagado ya un dividendo en efectivo y la acción de Morixe fue la que más subió en 2020, reflejando el crecimiento de la empresa.

Morixe es un proyecto que apunta a agregar valor a las materias primas del campo argentino, al desarrollo de las comunidades en donde desarrolla sus actividades, a brindar productos de la mejor calidad a precios accesibles para todos y a permitir que participen de su crecimiento todos aquellos que quieran sumarse mediante la compra de sus acciones.

A todos los que hacemos a diario los productos Morixe nos une la pasión por la calidad, por la innovación y por contribuir al crecimiento de nuestro país. Esperamos seguir en este camino por muchos años más y que muchos ahorristas se conviertan en nuestros accionistas, continuando con una historia que empezó a escribirse en 1901 y a la cual, confiamos, aún le quedan sus mejores páginas.

Morixe Hermanos S.A.C.I.:
Ignacio Noel (Director)

1

Oferta pública inicial en el mercado de capitales

Principios, requisitos básicos y experiencias del mercado de capitales argentino y su potencialidad para que las sociedades anónimas financien sus proyectos de inversión y planes de negocios a través de emisión de capital y su oferta al público inversor.

1.1 El mercado de capitales como ámbito de obtención de financiamiento de actividades productivas

El **financiamiento** es:

- El proceso de proporcionar fondos para actividades comerciales, realizar compras o invertir.

Y también:

- La forma de aprovechar el valor del dinero en el tiempo.

A través de la financiación se aprovecha el intercambio entre algunos individuos que tienen un excedente de dinero y desean ponerlo a trabajar para generar retornos, y otros que demandan dinero para realizar inversiones, también con la esperanza de generar retornos. De esta forma, a través de la financiación, se crea el mercado.

El **mercado de capitales** es una de las alternativas que tienen las empresas para obtener financiamiento.

La Ley de Mercado de Capitales (26.831) lo define como "el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de la negociación por agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores".

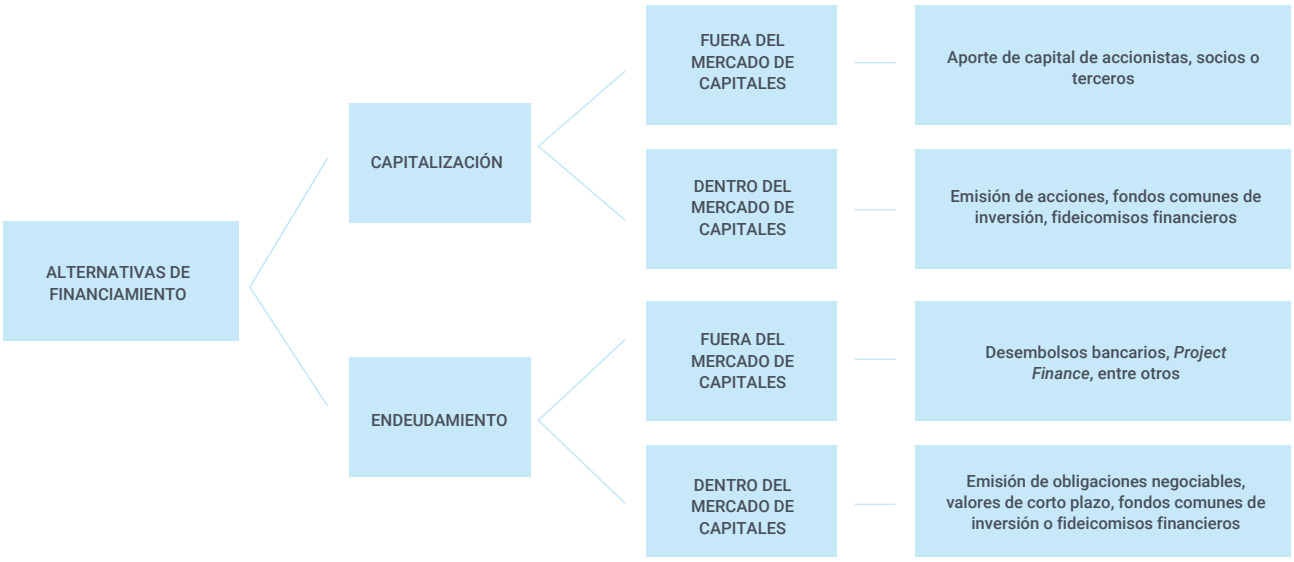
El fin del mercado de capitales es mejorar la eficiencia transaccional, para lo cual brinda un lugar donde las entidades pueden intercambiar valores y donde se reúnen quienes poseen capital y quienes buscan capital.

En el mercado de capitales, los emisores obtienen mayor rentabilidad de sus inversiones, respecto de, por ejemplo, plazos fijos bancarios y pueden ahorrar en impuestos, ya que algunos activos financieros argentinos se encuentran exentos.

La **emisión de acciones** es una operación por la que se ofrece al público inversor la compra o suscripción de acciones de una empresa.

Es necesario obtener la autorización de la CNV para poder ofrecer públicamente las acciones, es decir, para ponerlas a disposición del público y que se puedan comprar y vender en el mercado. Por otro lado, la compañía también necesita la autorización de los mercados para poder listar sus acciones.

Gráfico 1.1 Diferentes alternativas para obtener financiamiento, por capitalización o endeudamiento



IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Existen dos tipos de **oferta pública de acciones,** de venta y de suscripción:

- Oferta pública de venta
  - Uno o varios accionistas ofrecen en venta sus acciones.
  - El capital social no cambia.
  - Las acciones cambian de unas manos a otras total o parcialmente.
- Oferta pública de suscripción
  - La sociedad ofrece acciones en una nueva emisión.
  - Las acciones son el resultado de una ampliación de capital.
  - El objetivo es la captación de recursos para la financiación de proyectos empresariales.

La financiación con acciones tiene ventajas y desventajas:

- **Ventajas**
  - La compañía no tiene que devolver el dinero, sino que los inversores se vuelven copropietarios de su empresa, por lo que comparten ganancias y riesgos.
  - No deben realizarse pagos mensuales.
  - Se obtiene financiación sin la necesidad de que el negocio o producto prospere en poco tiempo.
- **Desventajas**
  - Implica renunciar a la propiedad de parte de la empresa y, dependiendo de la cantidad de acciones que adquiera un tercero, este podría tener más participación y poder de decisión que la de un accionista privado.

La **Oferta Pública Inicial** (OPI) es el proceso de ofrecer acciones de una corporación privada al público, en una nueva emisión. La emisión pública de acciones permite a una empresa obtener capital de inversores públicos.

La transición de una empresa privada a una pública puede ser un momento importante para que los inversores privados obtengan todas las ganancias de su inversión, ya que normalmente incluye primas de emisión para los inversores privados actuales. Asimismo, también permite a los inversores públicos participar en la oferta.

Las empresas deben cumplir con los requisitos de la CNV para realizar una OPI. Cuando una empresa se hace pública, la propiedad privada de las acciones se convierte en propiedad pública, y las acciones de los accionistas privados existentes comienzan a valer por el precio de cotización público.

La suscripción de acciones también puede incluir disposiciones especiales para la propiedad privada o pública de acciones.

Los accionistas privados pueden conservar sus acciones en el mercado público o vender una parte o la totalidad de ellas para obtener ganancias.

Además de recaudar capital para una empresa, otras **ventajas de la OPI** son:

- Permite obtener de capital mediante la inversión de todo el público inversor.
- Facilita acuerdos de adquisición.
- Facilita establecer el valor de la compañía.
- Da mayor transparencia.
- Permite, en el futuro, recaudar fondos adicionales a través de ofertas secundarias.
- Atrae mejores administradores y empleados que una compañía privada.
- Genera menor costo de capital social y de deuda.
- Aumenta la exposición, el prestigio y la imagen pública de la compañía, lo que puede ayudar a las ventas y ganancias.

ESTUDIO TANOIRA & CASSAGNE ABOGADOS,
CÁMARA DE AGENTES DE BOLSA:
Alexia Rosenthal y
Jaime Uranga

1.2 Cuándo es conveniente la ampliación del capital en el mercado de capitales

Básicamente, las empresas consiguen financiamiento por dos vías: emisión de deuda y aumento de capital (*equity*).

El desafío consiste en la evaluación –y en su caso, determinación– de una **estructura de financiamiento** óptima tal que se maximice el valor de la compañía para los accionistas con el mayor rendimiento operativo y el menor costo de capital.

Teorías

En el inicio del estudio formal de la Teoría de las Finanzas Corporativas, los economistas Franco Modigliani y Merton Miller (1958) concluyeron que el costo del capital total de una empresa no depende del instrumento de financiación elegido.[1] Luego surgieron nuevas teorías que intentan explicar las distintas estructuras de financiamiento (las variaciones de las ratios deuda/capital) de las

[1] El teorema de Modigliani y Miller asume la ausencia de impuestos, costos de transacción y quiebra, y asimetrías en la información de los agentes.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Página 20 de 118

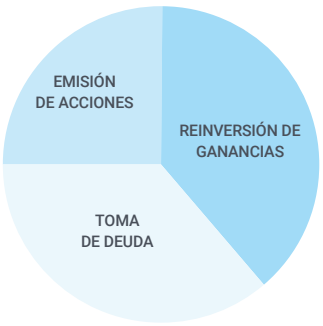
empresas, entre ellas, la "teoría del equilibrio de la estructura de capital" (*trade-off theory of capital structure)* y la "hipótesis de la clasificación jerárquica" (Meyers, 1984).

La **teoría del equilibrio,** o hipótesis de balance estático, supone que las empresas definen una estructura de capital "objetivo" que tratan de sostener en el tiempo. La estructura está determinada por un balance (*trade off)* entre las ventajas impositivas del endeudamiento frente a los costos de insolvencia financiera. Esta teoría supone que las empresas eligen un objetivo de estructura que maximiza su valor. En ese sentido, aquellas empresas con activos seguros y tangibles y un volumen importante de impuestos sobre los ingresos con posibilidad de reducirlos tendrán objetivos altos; mientras que las compañías que tienen activos con riesgo intangibles se basarán principalmente en la financiación propia. Esta alternativa encuentra su límite en el nivel de endeudamiento que hace que el riesgo de insolvencia puede alcanzar niveles que superen las ventajas fiscales, induciendo a la compañía a financiarse con recursos propios.
Los factores determinantes que definen la teoría del equilibrio son:

- las ventajas fiscales resultantes de las deducciones impositivas provenientes de los intereses de la deuda[2] y
- los aspectos relacionados con los costos de insolvencia.

La **hipótesis de la clasificación jerárquica** propone la teoría del *pecking order,* establece que las empresas utilizan la financiación interna cuando está disponible y que, cuando deben acudir al financiamiento externo, prefieren el endeudamiento a la ampliación del capital. Además postula que, en contextos de mercados imperfectos e información asimétrica, las empresas prefieren la reinversión de ganancias (financiación interna) como fuente principal de financiamiento, en segundo lugar eligen la emisión de deuda y finalmente la emisión de nuevas acciones.

Gráfico 1.2 Packing order



Basada en la preferencia de la empresa por la financiación interna, la hipótesis de la clasificación jerárquica introduce en su análisis el concepto de "asimetrías informativas". Esta teoría asume que con información asimétrica entre los agentes, los inversores disponen de menos información que los directivos de las empresas sobre la situación financiera de la compañía.[3] En este contexto, los inversores que se comportan de forma racional interpretan las señales emitidas por los directorios de las empresas, por ejemplo, cuando anuncian una ampliación del capital con nueva emisión de acciones.

De acuerdo con este enfoque, los directivos financieros evitan el financiamiento de nuevos proyectos vía aumento de capital emitiendo acciones, preocupados por la señal adversa que transmiten a los inversores con el anuncio, que puede interpretarse como una señal de que los directivos saben que sus acciones se encuentran sobrevaloradas.[4] En ese escenario, si se hiciera la emisión, podría verse frustrada porque los tenedores podrían vender las acciones en lugar de comprarlas y, por lo tanto, generarían presión en el precio hacia la baja y con ello disminuirían el valor total de la compañía. Este tercer enfoque explica una preferencia por la autofinanciación.

En resumen, un recorrido por la literatura financiera en esta materia –a priori– revela la ausencia de respuestas únicas a las decisiones de estructura de financiamiento. Por lo que no resultaría posible identificar unívocamente una regla sobre la conveniencia de financiamiento a través de capital o deuda.

No obstante, la teoría desarrollada sobre la elección de las vías de financiamiento para la compañía revela consenso respecto de la consideración de ciertas **variables**

[2] *Tax shields* de deuda, o escudo fiscal, son los impuestos que se dejan de pagar por la deducción de los gastos de intereses de la deuda contraída por la empresa.

[3] En contextos de información asimétrica entre los agentes es difícil separar los buenos proyectos de inversión de los malos, porque la información sobre riesgos y retornos se presenta difusa y esto incrementa el costo de financiamiento y provoca el surgimiento de costos de monitoreo. Desde el punto de vista de la compañía, surge un problema de nivel de inversión subóptimo.

[4] Si ese fuera el escenario, y la compañía decide emitir nuevas acciones a altos precios, los inversores interpretan que se favorece a los accionistas existentes a expensas de los nuevos.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

en la toma de decisiones, a saber: impuestos, riesgo y remanente financiero:

- **Impuestos:** el aprovechamiento del ahorro fiscal por los gastos del endeudamiento. Debe observarse no solo si la empresa paga actualmente impuestos, sino si lo seguirá haciendo en el futuro. Las empresas con flujos de renta elevados y estables tienen una mayor probabilidad de permanecer en situación de pago de impuestos, pero si se endeudan demasiado podrían ser incapaces de aprovechar el ahorro impositivo por intereses.
- **Riesgo:** debe considerarse que los estados de insolvencia financiera (aun sin llegar a la quiebra) son costosos; a más deuda, más riesgo. Por otro lado, el endeudamiento tiene un tope, dada la probabilidad de que no se refinancien las deudas en contextos poco estables y de altas tasas.
- **Remanente financiero:** en el largo plazo, el valor de una compañía se basa más en sus decisiones operativas y de inversiones de capital que en su financiación. De manera que será conveniente asegurar que la empresa tenga suficiente margen financiero de forma que le sea posible acceder rápidamente a una fuente financiera cuando surja una oportunidad. Por esta razón, suele observarse que las compañías en crecimiento normalmente buscan una estructura de financiamiento más conservadora.

Práctica

Una compañía querrá ampliar su capital principalmente porque necesita el ingreso de nuevos fondos por diversos motivos, entre otros:

- adquisiciones de otras empresas
- inversiones importantes
- financiamiento de nuevos proyectos
- imposibilidad de financiarse en las entidades de crédito
- cuestiones legales

La apertura del capital a la oferta pública es una decisión importante, porque a diferencia de lo que sucede cuando se financia con deuda en el mercado de capitales, las decisiones que se adopten a futuro y los hechos que se presenten durante la vida pública de la empresa impactarán en el precio de sus acciones y, en consecuencia, en el valor de la compañía.

Por lo tanto, para una compañía que se encuentra fuera de la oferta pública, la decisión sobre la apertura de su capital mediante la suscripción de nuevas acciones tiene que estar relacionada con que este es un tipo de financiamiento por el cual se está ofreciendo parte de la compañía al público inversor en general, y con que, obviamente, la porción de las acciones de los socios de la compañía va a crecer. El precio del patrimonio de los socios debería crecer justamente por estar ingresando al régimen de oferta pública y por haber atravesado el exhaustivo y exigente proceso de *due diligence* que el trámite implica. Lo esperable, entonces, es que el precio de la acción valga más de lo que valía cuando la compañía hacía su valuación privada. Asimismo, en una sociedad cerrada es más difícil para el accionista determinar un precio de salida, o bien encontrar un comprador, lo que en la oferta pública resulta más sencillo por negociarse en un Mercado y en un contexto de mayor liquidez.

Del mismo modo, como ya se dijo, el ingreso a oferta pública reporta importantes ventajas para la compañía como, por ejemplo, la menor dependencia del financiamiento privado, la mayor transparencia de cara al inversor y la posibilidad de crecer y profesionalizarse.

Si la sociedad ya es emisora de deuda, la ampliación de capital implica un paso más en el régimen que le reportará ventajas relativas si, además, tiene financiamiento con bancos por líneas de crédito, sindicados o demás, ya que la mayor transparencia que le proporciona el ingreso al régimen hará que probablemente experimente una baja de la tasa de financiación.

BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.:
Julio Merlini, Natalia Goos,
Florencia Regueiro y Paula Spitaleri

1.3 La evaluación de las capacidades y el potencial del negocio

Para evaluar la capacidad de un proyecto o negocio y la posibilidad de acceder al mercado de capitales, donde se accede al ahorro público en diferentes categorías, a fin de defender la estabilidad y confiabilidad de los mercados y proteger a los inversores, se ha generado una regulación que exige ciertos estándares de exigencia, formalismo y, sobre todo, organización empresaria. El paradigma en el mercado de capitales para acceder al ahorro público es la información de tipo comercial, contable y legal que permita adoptar decisiones razonables y otorgue credibilidad sustancial a los proyectos que se hacen disponibles al público inversor.

En Argentina se han adoptado estándares de exigencia similares a los de los mercados más relevantes y de aquellos países emergentes que marchan a la vanguardia en materia de desarrollo de mercado de capitales para el crecimiento de sus economías. La

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

ley de Mercado de Capitales y otras regulaciones aplicables fijan los estándares a seguir, en materias como información relevante a proveer, su periodicidad, grado de detalle, hechos relevantes para el negocio financiado con las acciones o bonos emitidos, factores de riesgo, descripción del negocio, su historial, estados financieros anteriores, calidad del directorio y reglas de su funcionamiento, calidad del grupo gerencial, reglas de buen gobierno corporativo, relaciones con partes relacionadas y demás cuestiones que afectan la colocación y negociación de los valores negociables que se emitan y coloquen por oferta pública.

En términos generales se requiere que la empresa emisora tenga la capacidad suficiente para dar cumplimiento a estos requisitos de contabilidad completa y confiable de acuerdo con las reglas del arte y la regulación. Capacidad de gestión y de manejo de la relación con los inversores, la CNV como ente regulador, los mercados con los que va a interactuar, la estructura legal que le permita cumplir con los niveles de información necesarios, periódicos o extraordinarios son algunas de las cuestiones a tener en cuenta al momento de analizar la conveniencia de iniciar el camino del financiamiento a través del mercado de capitales, además del análisis sobre la viabilidad de la actividad del negocio y la condición de estabilidad y mejora de las condiciones de la economía y sus perspectivas. También se debe considerar la exposición de los directivos de la sociedad a las responsabilidades que asumen al ingresar y operar en una sociedad que actúa en el mercado de capitales como emisora de instrumentos de deuda o de acciones cotizantes.

En definitiva, un certero análisis de la capacidad de la emisora para hacer frente a los desafíos del mercado de capitales y la correcta evaluación del potencial del negocio resultan esenciales para adoptar la decisión de ingresar al mercado de capitales, donde se abrirán oportunidades para acceder al ahorro público y facilitar el financiamiento de los negocios y proyectos de todo tipo, evaluando las exigencias regulatorias y operativas que el sistema regulatorio del mercado de capitales impone para acceder a dicha fuente de financiamiento. Esta tarea requiere un oportuno análisis por parte de los empresarios y emprendedores, pero también la concurrencia de expertos analistas del negocio, de la situación del mercado y la forma de acceder al mismo, de asesores legales y contables que puedan acompañar a la emisora en el desarrollo de su acceso al mercado y la formación de equipos de trabajo que le permitan obtener las metas de desarrollo del negocio y de sostenibilidad de los requisitos para funcionar adecuadamente en el mercado de capitales.

Cámara de Sociedades:
Carlos Oteiza Aguirre

1.4 La emisión de acciones en el mercado de capitales: regímenes y requisitos

Regímenes de listado

El marco normativo del mercado de capitales argentino contempla alternativas para que las empresas puedan realizar oferta pública de sus valores negociables a los inversores para obtener financiamiento.

A estas alternativas se las denomina regímenes de listado. Estos pueden entenderse como conjuntos de reglas y requisitos de información que, siempre guiados por el objetivo de transparencia de la información para los inversores, permiten a los diferentes perfiles de empresas acceder al mercado de capitales.

En este sentido, resultará entendible que los sistemas para producir la información destinada a los inversores estarán más desarrollados en empresas maduras o grandes, que en empresas pequeñas. Y también que su desarrollo puede implicar la asignación de una considerable cantidad de recursos por parte de las empresas pequeñas y medianas.

Los regímenes buscan reconocer estas realidades dispares y permiten adecuar los requisitos que deben cumplir las empresas al realizar la oferta pública. Además, otorgan algunas ventajas y, con el fin de compensar la reducción en los requisitos, acotan el tipo de público inversor que puede invertir en los valores negociables emitidos por las empresas bajo regímenes con menores requisitos de información.

Al pertenecer a un mismo régimen de listado, por un lado pueden definirse con más precisión las eventuales limitaciones a los potenciales inversores y, por otro, los inversores saben que las empresas comparten algunas características similares, por lo que podrían realizar una evaluación por comparables.

Podría ocurrir que una empresa cumpla requisitos para ingresar en más de uno de los regímenes habilitados. En este caso, será decisión de la empresa junto con sus asesores, cuál es el que puede no solo maximizar los ingresos por la venta de las acciones sino el que implica un nivel de generación

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

e información compatible con la estructura actual y futura esperada de la empresa.

El mercado argentino contempla el régimen general y el régimen PyMe. Recientemente, además, la CNV incorporó el Régimen Diferenciado Intermedio.

El **régimen general** de emisión, colocación y cotización de acciones bajo oferta pública es el régimen base o estándar al que puede acceder todo tipo de sociedad anónima, independientemente de su tamaño o característica.

Este régimen, establecido en el Título II de las Normas CNV, requiere el cumplimiento de determinados requisitos de gobierno corporativo y la presentación de documentación societaria, financiera y patrimonial a fin de solicitar la oferta pública de sus valores negociables, en particular, la emisión de acciones.

Las empresas emisoras bajo el presente régimen deben contar con una organización administrativa que les permita cumplir con un régimen informativo periódico (Título IV) que prevé la obligación de presentar el Estado Financiero anual a los 70 días corridos del cierre de ejercicio económico y Estados Financieros trimestrales dentro de los 42 días corridos del cierre de cada trimestre, y con el régimen de transparencia en el ámbito de la oferta pública previsto en el Título XII.

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Título II, las empresas emisoras cuentan con la fiscalización societaria permanente de la CNV, mientras actúen en el mercado de capitales, lo cual incluye todas las autorizaciones societarias tales como reformas de estatuto, aumentos o reducción de capital, designación de directores, etc.

Las normas del mercado argentino habilitan un **régimen PyMe** destinado a permitir el acceso de este tipo de empresas a la oferta pública bajo un proceso simplificado. Sus características y requisitos pueden consultarse en el Capítulo VI del Título II de las Normas de la CNV.

El régimen PyMe establece, en primer lugar, los requisitos para que una empresa pueda ser considerada dentro de esta categoría a los fines de su acceso al mercado de capitales. Esto se hace a partir de definir montos máximos de ingresos anuales en moneda doméstica (netos de IVA e impuestos internos) según el sector de actividad económica de la firma. No se consideran otros aspectos tales como la cantidad de empleados. Y los montos máximos suelen ajustarse periódicamente, para reflejar el efecto del aumento de los precios sobre los montos nominales de facturación.

Cabe destacar que las empresas cuyo capital esté bajo control de empresas o grupos económicos (50% de su capital) o vinculadas a ellos (20% del capital) no podrán ser consideradas PyMe a los fines del Régimen. Lo mismo aplica a las entidades bancarias, compañías de seguros y mercados autorizados por la CNV.

También se establecen los requisitos de información y el procedimiento que deben seguir las PyMe para realizar la oferta pública de sus valores negociables y los requerimientos diferenciales que les son aplicables. En este sentido, por la limitación en el régimen informativo las empresas PyMe no deben presentar estados financieros trimestrales sino información financiera y patrimonial resumida y para proteger al inversor minoritario, en el régimen PyMe se restringe la compra de las acciones emitidas por empresa PyMe a inversores calificados.

Debe tenerse en cuenta que, al momento de realizar la oferta de sus valores negociables, las empresas PyMe pueden hacerlo dentro del régimen general, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos por dicho marco. El régimen PyMe es una opción y no una obligación. Sin embargo, si una empresa tuviese valores negociables emitidos bajo diferentes regímenes, deberá cumplir con los requisitos de información del más exigente de ellos.

Entre otros, los beneficios del régimen PyMe son:

- Prospecto de Emisión simplificado.
- Tratamiento prioritario de las solicitudes por parte de la CNV.
- Menor carga de reporte informativo periódico.
- Excepción del cumplimiento del código de gobierno societario.
- No es obligatorio constituir un Comité de Auditoría ni contar con un órgano colegiado de fiscalización.
- Eximición del arancel de autorización y de la tasa de fiscalización: esto busca reducir el costo del acceso al financiamiento a través del Mercado de Capitales.

Paneles de negociación

Además de los regímenes de listado, las empresas deben saber que al listar (ofrecer públicamente) sus acciones en los mercados, estos pueden ofrecer diferentes segmentos, o paneles de negociación de listado, según las características de la empresa o de su proyecto.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Por ejemplo, al ingresar a los mercados, luego de obtener la autorización de oferta pública por parte de la CNV, las empresas podrían listar sus acciones en el Panel PyMe, una sección de empresas tecnológicas o un segmento de pequeña capitalización. Según las características de las empresas que busquen financiamiento en el mercado de capitales, podrían crearse nuevos segmentos o paneles.

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA): Mario Maydana

Régimen Diferenciado Intermedio

El nuevo Régimen Diferenciado Intermedio (RDI), incorporado en 2021 a las Normas de la CNV a través de la RG 899, tiende a favorecer el acceso al mercado de capitales de nuevos emisores y ampliar sus posibilidades de elección respecto de regímenes de negociación adecuados a sus necesidades de financiamiento y costos. Es un régimen especialmente orientado a ofrecer nuevas alternativas de financiamiento para empresas del sector productivo, tecnológico e industrial.

¿Quiénes pueden emitir dentro del RDI?

El RDI está dirigido a aquellas emisoras de acciones (y también de deuda) que reúnan la condición de PyMe y/o a empresas que por su estructura administrativa o de personal, o por sus condiciones económicas, les resulta dificultoso cumplir los requisitos regulatorios del régimen general previsto para grandes emisores, pero que, al mismo tiempo, necesitan acceder al financiamiento a través del mercado de capitales mediante ofrecimientos que alcancen al mayor número posible de inversores.

La normativa prevé que para acceder y permanecer en el RDI, las entidades deben acreditar que sus ingresos totales correspondientes al promedio simple de los dos últimos ejercicios anuales individuales, al momento de efectuar el cálculo, expresados en pesos y medidos en moneda de cierre del último ejercicio anual individual, no superan los siguientes valores expresados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA):

- Sector Agropecuario: 17.600.000
- Sector Industria y Minería: 66.000.000
- Sector Comercio: 67.600.000
- Sector Servicios: 18.300.000
- Sector Construcción: 25.000.000

Cuando una empresa tenga ingresos por más de uno de los sectores de actividad, se considerará aquel sector que se encuentra declarado ante AFIP como actividad principal.
No podrán listar sus valores negociables en este régimen:

- las entidades en las que posea participación el Estado nacional, o cualquier dependencia o entidad pública;
- las entidades que, bajo cualquier modalidad, tengan admitidas a la negociación sus acciones en el exterior;
- los Agentes registrados por la CNV y los mercados autorizados por ella.

Tipo de inversores al que pueden dirigirse las emisiones

Bajo el RDI, las emisoras tienen la posibilidad de ofrecer sus valores negociables a cualquier tipo de inversor y no solo a los "inversores calificados", que son aquellos que, en función de su naturaleza y perfil, tienen conocimientos o respaldo suficientes para valorar los riesgos que asumen y tomar sus propias decisiones de inversión.

Para conocimiento del público inversor, las emisoras que ofrezcan sus valores negociables bajo este régimen tienen que advertir sobre las características particulares del régimen al que pertenecen, de manera destacada y suficiente en sus Prospectos y suplementos de Prospecto de emisión.

Régimen Informativo Periódico

Con el objeto reducir las cargas impuestas a estas entidades y así favorecer su financiamiento a través del mercado de capitales, el RDI establece que la entidad contará con un año desde su ingreso al nuevo régimen para comenzar a presentar los estados financieros preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standards Board (IASB). Se trata, en general, de un marco contable más exigente que el requerido para empresas que no están abiertas a la oferta pública. Esa obligación comenzará a ser exigible a partir del primer ejercicio anual que cierre con posterioridad al año de haberse producido el ingreso efectivo al régimen diferenciado.

Durante el período de transición a las NIIF, las emisoras solo deberán incluir en notas a los Estados financieros, y en los Prospectos y/o suplementos

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

de emisión, la conciliación patrimonial y de resultados de acuerdo a las normas internacionales.

Comité de Auditoría

Con el mismo objetivo de reducir las cargas para los emisores, el RDI establece que las emisoras de acciones que reúnan la condición de PyMe (según la definición que resulte aplicable por CNV) podrán prescindir del Comité de Auditoría. En ese caso, se encuentra previsto que la Comisión Fiscalizadora o el Consejo de Vigilancia asuman las funciones atribuidas por la ley a dicho Comité, el cual deberá ser colegiado en número impar.

Reválida de las condiciones

Las emisoras autorizadas bajo el RDI deben ratificar su condición y cumplimiento de los requisitos luego de transcurridos dos ejercicios anuales, conforme sus Estados Financieros publicados a través de la Autopista de Información Financiera. Mediante decisión adoptada en Asamblea extraordinaria de accionistas, pueden optar por continuar en el régimen en la medida que cumplan con los requisitos establecidos para ello, solicitar el cambio al régimen general de oferta pública previa adecuación y cumplimiento de las exigencias necesarias o resolver su retiro del régimen de oferta pública, a cuyo efecto deberá cumplir con las disposiciones establecidas al respecto.

Tasa de Fiscalización y Control

Tal como sucede en el régimen especial aplicable a esas sociedades, las emisoras que reúnan la condición de PyMe y decidan ofrecer públicamente sus títulos valores ingresando al RDI, estarán exentas del pago de la tasa de fiscalización y control, que anualmente pagan las emisoras en el régimen general de oferta pública.

Ventajas del RDI

El RDI nace con la vocación de incorporar una instancia más en el régimen de oferta pública para aquellas sociedades que consideren que el régimen PyMe resulta insuficiente o bien por sus niveles de facturación queden afuera del mismo, pero que no se sienten seguras de dar el salto al régimen general, con todos las exigencias y los costos que el mismo supone.

El RDI puede ser una puerta de ingreso, por ejemplo, a empresas tecnológicas de fuerte crecimiento que rápidamente dejen de ser PyMes y necesiten del mercado de capitales doméstico para seguir fondeando su desarrollo.

El acceso al mercado de capitales, cualquiera sea su régimen, brinda múltiples posibilidades a los emisores de sanear su situación patrimonial y financiera. Mediante la emisión de acciones (u obligaciones negociables), las emisoras cuentan con mecanismos de capitalización de deudas o emisión de acciones que las dotan de fondos necesarios para su capital de trabajo, e incluso como alternativa para regularizar situaciones concursales o preconcursales, donde el factor tiempo es crucial. Es por ello que se ha permitido el diferimiento para adecuarse a las NIIF.

Por otra parte, la posibilidad de colocación a inversores no calificados es una diferencia fundamental respecto al régimen de PyMes, porque amplía la cantidad de inversores o destinatarios de las acciones (u obligaciones negociables) que pueden suscribir. De este modo se permite, por ejemplo, cuando se trata de empresas en crisis, una solución con acreedores no bancarios, proveedores o empleados, al darles la posibilidad de canjear sus acreencias por este tipo de instrumentos, que otorgan negociabilidad y valor de mercado.

En resumen, el RDI se presenta frente al Régimen PyMe como una oportunidad flexible de incrementar el financiamiento de una empresa en el mercado. Además, a los fines de considerar los límites de facturación para estar en el RDI, no se considera la situación del grupo económico al que pertenece.

Frente al régimen general, los beneficios del RDI residen en la posibilidad de llegar a todo tipo de inversor sin los costos y requerimientos informativos que el régimen general requiere.

CNV
Mónica Brizuela

1.5 Ventajas y desventajas de la apertura de capital para los accionistas actuales

La emisión de acciones comprende un gran paso hacia la obtención de financiamiento y el crecimiento de una compañía. De este modo, las empresas cotizantes logran atraer capital de manera pública, multiplicando el espectro de accionistas que podrán ser parte

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

de la sociedad durante la etapa de colocación primaria y posterior negociación en el mercado secundario.

Sin embargo, es una decisión que requiere un detallado planeamiento y análisis de conveniencia, ya que para los socios actuales la emisión de acciones, y la subsiguiente incorporación de nuevos socios, presenta ventajas como así también desventajas.

Los principales derechos de los socios (accionistas) son (Grispo, 2007):

- **Derechos patrimoniales:** derecho al dividendo, participación en el gobierno, derecho a la suscripción preferente, derecho de receso y a la cuota de liquidación.
- **Derechos de gobierno:** derecho al voto, participación en el gobierno y control de la sociedad, impugnación de las decisiones asamblearias y de información.

Ventajas

Entre las ventajas de la apertura de capital para los socios actuales se cuentan mayor capital, mayor facilidad para comprar y vender las participaciones, mayor estabilidad financiera, marco jurídico, medición objetiva del valor de la empresa.

Mayor capital. Tras la emisión de acciones se incorporan nuevos socios a la empresa: inversores institucionales privados, bancos, fondos comunes de inversión y otros actores financieros. De este modo, la sociedad obtiene una fuente de financiamiento mediante la incorporación de nuevos socios, en lugar de tomar deuda. Este ingreso de fondos le permite llevar adelante las inversiones necesarias para aumentar su productividad y ampliar sus actividades comerciales, generando así mayores ganancias.

Mayor facilidad para comprar y vender las participaciones. Una vez que la empresa lista en un mercado será mucho más sencillo vender las acciones que posean los socios, ya que la venta se puede realizar a través de agentes, en el mercado secundario, con tan solo abrir una cuenta comitente en un Agente de Liquidación y Compensación o Agente de Negociación. Sin dudas, esto representa una gran ventaja respecto a la venta de participaciones en sociedades que no cotizan, constituyendo un atractivo tanto para quienes quieran formar parte de la empresa como para quienes quieran desprenderse de sus acciones. La mayor oferta para la compra y venta de títulos se conoce como *liquidez,* y es un componente esencial para el correcto funcionamiento del mercado de capitales.

Con el aumento de la oferta y la demanda de las acciones de la empresa podría llegarse a un precio adecuado para comprador y vendedor que seguramente refleje su realidad y futuro. A su vez, la oferta pública de acciones agiliza y facilita el proceso de la transmisión de las participaciones societarias entre los distintos socios e inversores, lo cual permite "reciclar los socios de la empresa, quedando dentro de la firma aquellos socios que compartan una misma visión acerca del manejo de la compañía" (Zicari, 2009).

Mayor estabilidad financiera. Desde el punto de vista empresario, la principal ventaja de la emisión de acciones u obligaciones, en lugar de recurrir al crédito bancario, es la gran estabilidad financiera obtenida por la sociedad anónima al independizarse de las fluctuaciones en la demanda y oferta de dinero.

La emisión de acciones tiene, a su vez, varias ventajas sobre la expansión mediante colocación de deuda. La acción no obliga al pago de un interés anual y a una amortización que puedan implicar problemas frente a dificultades financieras; los accionistas se incorporan como socios a la sociedad, y el crédito, bancario o privado, de la compañía no es afectado sino que, por el contrario, aumenta. De este modo, la sociedad y los socios actuales se verían beneficiados por el ingreso de fondos sin contraer obligaciones que deban cumplir a cierto plazo, logrando a su vez financiarse por "fuera del balance", es decir, sin que el capital obtenido sea considerado como deuda en los estados contables.

Marco jurídico. Dado que la sociedad está regulada por las normas que protegen la oferta pública de valores negociables, los accionistas encuentran un marco jurídico que resguarda su inversión y ciertas reglas mínimas de gobierno corporativo que la sociedad debe respetar. Adicionalmente, se ven beneficiados por las normas que regulan la oferta pública que obligan a la controlante a compartir la prima de control en caso de venta y otorga a los accionistas la posibilidad de vender sus acciones en casos de cambio de control.

Medición objetiva del valor de la empresa. El público generalmente identifica una empresa con valores cotizados en bolsa con un negocio grande, sólido y próspero. En tal sentido, una oferta pública de valores puede ayudar a generar una imagen empresarial positiva, tanto a nivel de clientes como de proveedores e, incluso, en el propio sistema bancario.

A su vez, los requisitos que debe cumplir la empresa en términos de evaluaciones y presentaciones

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

financieras aumentan su transparencia y confiabilidad en el mercado. Ser transparente, tener resúmenes financieros completos y evaluaciones de mercado, así como un precio competitivo de las acciones, le muestra al público que su compañía es una buena inversión.

Todos estos factores permiten medir en forma objetiva el valor de la empresa tanto para el mercado como para sus accionistas.

Desventajas

Entre las desventajas de la apertura de capital para los socios actuales se cuentan la dilución de la participación accionaria, un régimen informativo más riguroso y las obligaciones del cumplimiento normativo del mercado de capitales.

Dilución de la participación accionaria. Uno de los principales inconvenientes con los que se topan los socios existentes al momento de la emisión de nuevas acciones es la dilución de su participación sobre el total de acciones de la sociedad. Por eso deben ser cautelosos con el número de acciones que decidan emitir, para no licuar su participación al punto de perder el control de la sociedad.

De emitirse acciones ordinarias, los nuevos accionistas reciben no solo derechos patrimoniales en forma de acciones y utilidades, sino también derechos de gobierno que les permiten, entre otras cuestiones, participar y votar en las asambleas. Por ende, la sociedad debe ser cautelosa a la hora de emitir acciones a fin de evitar que los nuevos accionistas sean quienes terminen controlando a la sociedad.

Para evitar la cesión total de control al momento de tomar decisiones, las empresas pueden emitir acciones preferidas, las cuales pueden no proporcionar derecho a voto. De esta manera, la empresa obtiene capital sin dejar en manos de terceros la toma de decisiones. El valor contable de las acciones disminuye, pero se mantiene el control sobre la sociedad.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la difusión de la propiedad entre un gran número de accionistas también puede exponer a la empresa a una eventual adquisición forzada en el mercado (a través de una Oferta Pública de Adquisición, por ejemplo).

Régimen informativo más riguroso. El ingreso de la sociedad al régimen de la oferta pública implica deberes de información que son rigurosamente observados tanto por la CNV como por los nuevos socios. Por ello deben tenerse en cuenta tanto los costos para dar cumplimiento al mayor escrutinio que exige la CNV, como la voluntad de los socios de dar a conocer cierta información de la sociedad.

Adicionalmente, en la elaboración del Prospecto de emisión, los socios exponen una gran cantidad de datos que podrían considerar “sensibles”.

Sin embargo, esto no debe entenderse como una completa desventaja, ya que, como se dijo, la transparencia de la información es altamente valorada en el mercado ante los grupos de interés que rodean a la empresa y es señal de un buen gobierno corporativo.

Obligaciones del cumplimiento normativo del mercado de capitales. Cuando una empresa toma la decisión de abrirse al mercado de capitales, debe someterse al cumplimiento de diversas disposiciones legales y reglamentarias que son impuestas por la CNV a fin de garantizar la transparencia en el mercado y la protección a los inversores, entre otras cuestiones. Cumplir correctamente con este deber conlleva necesariamente soportar determinados costos económicos, un laborioso trabajo y, en ciertos casos, reformas estructurales dentro de la misma sociedad (por ejemplo, establecer un área con personal encargado específicamente de estos deberes). La sociedad tiene que estar preparada para afrontar tales gastos y, asimismo, para destinar parte de su tiempo a llevar adelante nuevas tareas de “cumplimiento”.

Sin embargo, cumplir con estas obligaciones les permite a las compañías obtener un mayor prestigio en el mercado y, consecuentemente, atraer a nuevos inversores para formar parte del negocio.

Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi:
José María Bazán y Valentín Bonato

1.6 Cómo preparar la empresa para la apertura de capital

Las empresas que analizan la posibilidad de financiarse a través de la emisión de acciones, abriendo su capital al mercado de capitales, precisan conocer el alcance de tal decisión en términos de **cultura organizacional y transparencia.**

Será necesario implementar mecanismos que les permitan a todos los tenedores de capital tanto los históricos que seguramente fundaron o compraron la compañía, como los nuevos que se incorporen como ahorristas o inversores contar con la misma información, inmediata y veraz, para tomar decisiones de compra o de venta de sus tenencias accionarias.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Las empresas deben tener portales web con información completa y actualizada. Una vez que la empresa cuente con autorización para su oferta pública debe publicar en la página de la CNV la información requerida por las Normas en los plazos estipulados, a través de la Autopista de Información Financiera, y en los boletines de los mercados donde liste sus acciones, manteniéndola actualizada.

En el análisis del régimen aplicable y el alcance de la apertura de capital es necesario evaluar con qué profesionales cuenta la empresa y la eventualidad de recurrir a apoyo externo. Incluso el régimen de emisiones de acciones por parte de las PyMe si bien es simplificado, con menores exigencias en términos de presentación de información contable y gobierno corporativo requiere un seguimiento del marco legal que se aplica. Personas con conocimientos y experiencia jurídica y contable/financiera, idóneas en términos de mercado de capitales, son las adecuadas para acompañar este proceso de financiamiento.

Análisis y modificación estatutaria. Gobierno corporativo

El gobierno corporativo constituye el conjunto de relaciones entre la gerencia de una compañía, el órgano de administración, sus accionistas y otras partes o terceros interesados (*stakeholders)*. Asimismo, es un medio para asegurar la protección de los derechos de los acreedores, inversores y del público general mediante reglas, principios y prácticas. Las entidades que soliciten el ingreso a la oferta pública deben confeccionar y cumplir con su propio **Código de Gobierno Societario** (CGS) y actualizarlo anualmente teniendo en cuenta las recomendaciones, orientaciones y prácticas establecidas por las Normas de la CNV (Resolución General 797/2019 de la CNV). En el CGS se establecen los mecanismos para la representación de la entidad, la gobernanza, la toma de decisiones, los votos, las responsabilidades y los riesgos.

Quedan excluidas de la obligación de constituir un CGS las sociedades comerciales, las cooperativas y las asociaciones que califiquen como PyMe CNV, y aquellas inscriptas o que soliciten su inscripción en el registro especial para constituir programas globales de emisión de valores representativos de deuda con plazos de amortización de hasta 365 días corridos, los CEDEAR y CEVA.

Dada la importancia del cumplimiento de las pautas de gobierno corporativo, los Estatutos de las entidades que soliciten autorización para hacer oferta pública de sus valores negociables deben ser analizados bajo las premisas de buen gobierno corporativo y eventualmente modificados a fin de que se ajusten a la Ley General de Sociedades, la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV. Conforme a la ley 22.169, la CNV tiene las facultades de contralor societario para aquellas sociedades por acciones que apliquen al régimen general y que tengan el domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias que han adherido a dicha ley, tales como Mendoza y Salta. Esto es importante a fin de determinar ante qué jurisdicción registral debe tramitarse la eventual reforma estatutaria para ingresar al régimen de oferta pública, y si tales cambios se pueden realizar en forma simultánea con el proceso de ingreso a la oferta pública o hay que iniciarlos con mayor anticipación.

El Estatuto de toda entidad en la oferta pública de acciones debe reglamentar, entre otras cuestiones, la constitución y el funcionamiento del directorio y la comisión fiscalizadora conforme a las Normas de la CNV. Asimismo, se pueden incorporar en la modificación estatutaria otras cuestiones relevantes y útiles como la posibilidad de que la entidad celebre sus directorios y asambleas a distancia o que la asamblea apruebe la emisión de opciones sobre acciones a emitir o valores convertibles en acciones, delegando en el directorio la fijación de los términos y las condiciones de su emisión y de los derechos que otorguen.

Al momento de efectuar la revisión del Estatuto se debe analizar qué condición reúne la sociedad emisora y, en base a ello, diferenciar si se solicitará el ingreso al régimen de oferta pública ordinario o al régimen PyMe CNV, ya que los requisitos son diferentes en algunos aspectos.

Acuerdos sociales y diseño de la operación de apertura del capital

El diseño de la operación de apertura del capital permite a los accionistas encontrar un equilibrio para continuar con la estrategia y el propósito de la empresa y, al mismo tiempo, darle un valor adicional de confianza y sustentabilidad al encontrarse en oferta pública.

La empresa puede tener distintas clases de acciones con derechos diferentes. En este marco es fundamental analizar la relación de los directores entre sí, acuerdos existentes, muchas veces no documentados, y las relaciones entre los accionistas, directores y gerentes. En muchas empresas, esos tres roles son llevados adelante por las mismas personas.

Es muy importante estar al tanto de que la operación de apertura del capital para recibir fondos de los inversores es un proceso que puede estar acompañado

por acuerdos sociales, que siempre deben ser públicos para cumplir con los requisitos de transparencia de la oferta pública a fin de asegurar la confianza a los inversores.

En algunos casos se puede crear una clase de acciones distinta para los nuevos accionistas que se incorporen a la compañía con diferentes derechos, todo lo cual debe estar detallado en el Prospecto.

Auditoría y valuación de la compañía

Con el objetivo de abrir el capital y que futuros inversores coloquen sus ahorros en la compañía es necesario determinar el valor de la empresa, a partir del cual se calcula el precio de referencia que se solicitará por cada nueva acción.

El Prospecto de oferta pública que la empresa elabora y presenta a la CNV para su autorización y posterior publicación debe incluir un precio indicativo o un rango de precio indicativo, que puede ser modificado en función de las ofertas que vayan realizando los inversores hasta que se cierra el período de colocación, donde se fijará el precio al que serán adjudicadas las acciones entre los inversores.

En general, para conocer este valor, la empresa atraviesa un proceso de auditoría acompañada por el equipo de profesionales seleccionados para atravesar el proceso de apertura.

El precio de suscripción determinado en el período de colocación de las acciones multiplicado por la cantidad de nuevas acciones que se ofrecen serán los fondos que recibirá la empresa como fuente de financiamiento, neto de los gastos de la operación.

Planificación del trámite ante la CNV

Entre los aspectos más relevantes del proceso preparatorio del ingreso a la oferta pública se pueden identificar los siguientes:

- Convocar a asamblea general extraordinaria de accionistas para que apruebe el ingreso al régimen de oferta pública de una sociedad, modifique los artículos del Estatuto Social que correspondan a fin de cumplir con la normativa aplicable y adopte las resoluciones necesarias para efectuar la oferta pública de las acciones.
- Contar con una organización administrativa adecuada para cumplir con las obligaciones y el régimen de la CNV. Ello implica que la sociedad debe poder brindar la información contable en forma anual y trimestral así como dar cumplimiento a las normas de transparencia.
- Preparar los estados contables de la sociedad a fin de que, una vez ingresada en el régimen, puedan adecuarse a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esto no es aplicable a las PyMeS CNV.
- Preparar el Prospecto de oferta pública de acciones con suficiente antelación dado que el mismo comprende la descripción de la actividad de la emisora, su historia, factores de riesgo y las condiciones de emisión de los títulos valores a ser ofrecidos. La redacción del Prospecto es un proceso importante porque debe hacerse un *due diligence* de la sociedad y sus riesgos para describirlos posteriormente en el documento de la oferta.
- Solicitar a la CNV el ingreso al régimen de oferta pública. La solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos:
  - ser suscripta por el representante legal de la emisora, quien legalmente lo reemplace o mandatario con poder suficiente,
  - indicar el objeto del pedido,
  - contener información sobre los antecedentes de la emisora.

Adicionalmente habrá que adjuntar la documentación que las Normas de la CNV establecen para cada trámite según el tipo de oferta que se realice. La presentación de la solicitud de ingreso al régimen de la oferta pública implica el conocimiento y la aceptación de la totalidad de las normas aplicables a las entidades que han decidido ingresar a este régimen, las cuales, en consecuencia, resultan exigibles desde ese momento.

Bolsa de Comercio de Rosario:
María Laura Rodríguez de Sanctis y María Jimena Riggio

Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten:
María Gabriela Grigioni, Natalia Sofía Güttner y Pablo Vidal Raffo

1.7 Lugar de cotización y obligaciones con el mercado

En Argentina, las sociedades anónimas tienen su capital social representado en acciones; sin embargo, la mayoría de esas sociedades no tienen autorización para que las acciones representativas de su capital estén disponibles para el público en general, es decir que son sociedades cerradas.

Cuando una sociedad, decide "abrir" su capital (para permitir el ingreso de nuevos socios que aportarán fondos que potenciarán el desarrollo de sus negocios), previamente tiene que solicitar a la CNV la autorización para el ingreso al régimen de oferta pública de

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

esas acciones y cumplir con los requisitos establecidos en función del Régimen en el que esa sociedad encuadre.

Listado en mercados

Los mercados de valores son las entidades cuyo objeto principal es organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública, y tienen entre las funciones que le acuerda la ley otorgar el "listado" de estos valores. Por ejemplo: Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), Mercado Argentino de Valores (MAV) y Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Al momento de resolver en qué mercado solicitar el listado de las acciones representativas de su capital social, la emisora debe evaluar los siguientes aspectos:

- los volúmenes negociados en los mercados (que determinan la mayor o menor liquidez de los valores negociables listados),
- la cantidad de agentes (ALyC) que operan en cada mercado,
- la tabla de aranceles vigentes para el mantenimiento del listado,
- las diferentes secciones de negociación que tienen habilitadas los mercados (PyMe, Diferenciado intermedio, General, etc.).

Asimismo, al tomar la decisión de listarse, la sociedad debe tener en cuenta la categoría en la que encuadre en ese momento (PyMe, Diferenciado Intermedio o General) y sus posibilidades de crecimiento en el corto o mediano plazo. Existen mercados especializados en PyMeS y otros que se orientan a empresas de mayor tamaño (medido en volumen de facturación).

En esa línea, y a efectos de brindarles a todos sus accionistas la posibilidad de transferir parte o la totalidad de sus acciones mediante mecanismos que garanticen la transparencia y la liquidación de dichas operaciones de compra/venta, en forma simultánea a la presentación efectuada en CNV es conveniente que la empresa solicite su ingreso al régimen de listado o de cotización de esas acciones, en uno o en varios de los mercados autorizados por la Comisión.

La información relevante de cada uno de los mercados autorizados (composición del *management,* últimos estados contables, información societaria, volúmenes negociados de acciones en cada mercado, etc.) puede consultarse en el sitio web de la CNV.

BYMA

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) es el mercado autorizado por CNV con mayor volumen de negociación de acciones en Argentina. Cuenta con secciones especiales de listado que permiten a las sociedades, de acuerdo con sus características específicas, cumplir con requisitos particulares y ser visualizadas por el público inversor de manera diferenciada.
Las diferentes secciones previstas en el Reglamento de Listado de BYMA son:

- **Sección de Nuevos Proyectos.** Para sociedades anónimas que, al tiempo de la solicitud, no hayan registrado ingresos operativos y que hayan sido constituidas para desarrollar proyectos de inversión específicamente determinados que se orienten a la producción de bienes o a la prestación de servicios.
- **Sección PyMes.** Para sociedades anónimas que califiquen como pequeñas y medianas empresas conforme a los parámetros establecidos por la CNV.
- **Sección Tecnológica.** Para aquellas sociedades anónimas cuyas actividades consistan en la prestación de servicio de comercio electrónico, desarrollo o aplicaciones de tecnología de telecomunicaciones, informática, internet, biotecnología, electrónica, física, química y otros rubros de ciencia y tecnología similares.
- **Sección General.** Para las sociedades anónimas que no encuadren en las secciones antes indicadas, salvo que tratándose de sociedades PyMe opten por solicitar la autorización para ser listadas en esta Sección.

El proceso de listado de las acciones en un mercado

Una vez seleccionado el mercado en el que negociarán las acciones, la sociedad deberá presentarle una solicitud de autorización de listado, acompañando la nota con la documentación societaria y contable que sea exigida en el Reglamento de Listado de dicho Mercado para la autorización inicial. La documentación es sustancialmente similar a la que exige la CNV para el ingreso a la oferta pública.

El Mercado controlará que la solicitud esté acompañada de toda la documentación e información que resulte exigible y efectuará un análisis técnico de la misma, el que comprenderá:

a. análisis de la situación patrimonial, económica y financiera de la emisora;
b. evaluación de la capacidad de su organización administrativa para el cumplimiento del régimen informativo periódico;

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

c. análisis de las cláusulas estatutarias que establecen los diferentes derechos políticos y económicos de las acciones que se pretende listar, y su compatibilidad con las leyes aplicables y el Reglamento de Listado;
d. evaluación del adecuado cumplimiento, en la elaboración de los estados financieros presentados, de las normas contables que resulten aplicables;
e. consistencia de la información incluida en el Prospecto con los datos que surgen de los restantes documentos presentados, análisis de la compatibilidad del mecanismo de colocación seleccionado con los requerimientos impuestos en las normas vigentes;
f. evaluación de la forma de representación de sus acciones, la que deberá garantizar adecuados resguardos de seguridad para los inversores. La gran mayoría de las sociedades actualmente listadas adoptaron el sistema de registro escritural computarizado (servicio prestado por Caja de Valores S.A.), en el que las tenencias accionarias se inscriben a nombre de sus titulares (dicho sistema protege a los accionistas frente a robo o extravío de láminas cartulares, facilita la concurrencia a asambleas y elimina los costos de la impresión de las mencionadas láminas).

Una vez otorgada la autorización de oferta pública conferida por CNV y remitido por ese organismo de control el Prospecto definitivo (confeccionado por la sociedad a efectos de promocionar el ofrecimiento al público inversor de las acciones representativas de su capital social), el mercado difundirá dicho documento a través de sus medios informativos y, en el caso de las sociedades que hayan cumplimentado satisfactoriamente los requerimientos más arriba detallados, autorizará el listado de las mencionadas acciones.

A partir de ese momento, la sociedad está en condiciones de realizar una oferta pública inicial de acciones (OPI). A través de este mecanismo, la compañía incorpora en su estructura patrimonial a un universo de inversores individuales o institucionales que compartirán con los accionistas mayoritarios el riesgo del negocio y también sus beneficios, en proporción a sus respectivas tenencias. La colocación inicial de acciones (que será realizada por intermedio de Agentes Colocadores que operan en los diferentes mercados autorizados) debe quedar registrada en el sistema de colocación informático que opere el Mercado (en dicho sistema quedarán registradas todas las ofertas de adquisición que se reciban del público inversor y el mecanismo utilizado para la determinación del precio definitivo de suscripción de las acciones).

Panel de Gobierno Corporativo

Las sociedades que resuelvan abrir su capital social y hayan elegido listarse en BYMA tienen la posibilidad de solicitar a dicho mercado su inclusión en un panel de Gobierno Corporativo.

Esta es una de las iniciativas de autorregulación de BYMA, que permite distinguir a las empresas que voluntariamente adopten las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, incluyéndolas en un panel de cotización diferenciado, en el cual resultan destacadas por proteger en mayor medida los derechos de los accionistas, por tener mejores estándares para la divulgación de las políticas de la compañía y por contar con mayores estructuras de monitoreo y control.

Obligaciones con los mercados

Cumplidos los trámites iniciales para obtener las autorizaciones de ingreso al régimen de oferta pública y de listado en un mercado (que pueden solicitarse en forma condicionada al éxito de la oferta pública inicial) y finalizada exitosamente la oferta pública inicial de acciones, las emisoras quedan obligadas en forma permanente al cumplimiento de un régimen informativo especial, que debe respetarse para mantener la autorización de listado otorgada por el mercado.

Para las empresas que listan en la Sección General, estas obligaciones se resumen en el cumplimiento de un régimen informativo sustancialmente similar al exigido por la CNV para conservar la autorización de oferta pública.

El régimen informativo puede ser dividido en dos partes: Régimen de Información Periódica y Régimen de Información Relevante u ocasional. Ambos regímenes persiguen la misma finalidad: garantizar la mayor simetría en el acceso a la información de la emisora, la que debe ser simultáneamente puesta a disposición de todo el público inversor y en los plazos reglamentarios establecidos.

El **Régimen de Información Relevante** consiste en información sobre cualquier acontecimiento, noticia o dato que, por su importancia y no habitualidad, pueda influir en forma cierta y actual en las decisiones de los inversores sobre tales valores, y sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables y el curso de su negociación. Por ejemplo: alteraciones de importancia en sus actividades o iniciación de otras nuevas, operaciones financieras o comerciales de magnitud,

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

concursos preventivos y pedidos de quiebra, cambios en el grupo de control.

Para las empresas que listan en las Sección PyMe existe la obligación del cumplimiento de un **Régimen Diferenciado de Información Periódica.** No obstante, las empresas listadas en cualquiera de las Secciones quedan siempre obligadas al cumplimiento del régimen de información de hechos relevantes.

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES:
Gerencia Técnica

1.8 La CNV como promotora del mercado de capitales

Propósito

La CNV, como organismo autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía, es la encargada de la promoción, supervisión y control del mercado de capitales.

Busca velar por la protección al inversor y la creación de un marco normativo capaz de contribuir al fomento del desarrollo de un mercado de capitales federal, transparente, inclusivo y sustentable que propenda a canalizar el ahorro hacia la inversión, contribuyendo al fortalecimiento de las diversas actividades económicas del país.

Objetivos

La CNV plasma su rol de promotor del mercado de capitales:

- Estimulando la participación activa del mercado de capitales en el financiamiento de sectores productivos de la economía con carácter federal.
- Acompañando con la modernización de los sistemas y procedimientos los desafíos que imponen los avances tecnológicos.
- Actualizando y perfeccionando los marcos regulatorios del mercado de capitales de manera colaborativa.
- Robusteciendo los mecanismos de evaluación y monitoreo, alertas tempranas y mitigación con enfoque de prevención de riesgos.
- Otorgando un lugar preponderante a la educación e inclusión financieras y nuevas agendas, como las asociadas a emisiones verdes, inversiones sustentables y con perspectiva de género.
- Estrechando vínculos y generando un espacio de cooperación interinstitucional permanente con otros organismos del sector público nacional y subnacional, como también promoviendo una agenda colaborativa con el sector privado, cámaras y asociaciones institucionales.
- Fortaleciendo la agenda de cooperación internacional con las Comisiones de Valores del mundo y sus asociaciones, especialmente de la región, como así también con organismos bilaterales y multilaterales de crédito, de acuerdo con los lineamientos de la política en la materia llevada adelante por el Gobierno nacional.

Acciones de promoción

Con el objetivo de fomentar el **acceso al mercado de capitales,** la CNV diseña anualmente su Agenda Estratégica, que se traduce en actividades, conferencias, capacitaciones que forman parte de un programa de gobierno de fuerte impronta federal que articula la regulación con el desarrollo del mercado, creando nuevos instrumentos de inversión, financiamiento y cobertura, velando siempre por promover la movilización de recursos hacia la actividad productiva.

Este plan de gestión es el que trabaja la CNV para fomentar nuevos instrumentos que, a la vez de fomentar la consolidación del mercado, puedan traccionar recursos hacia sectores de la economía en el que tradicionalmente no intervienen.

La CNV diseña los proyectos que tienen que ver entre otros temas con la inversión colectiva, los fondos solidarios con impacto social, el fomento al capital de riesgo, energía, economías regionales y exportaciones no tradicionales e infraestructura, género, regímenes intermedios de emisión, integración actores estratégicos del mercado, etc.

La CNV fomenta la **cooperación provincial, nacional e internacional,** con el fin de estrechar vínculos y generar un espacio de cooperación interinstitucional permanente con otros organismos del sector público nacional y subnacional, como también promover una agenda colaborativa con el sector privado, cámaras y asociaciones institucionales.

La CNV participa activamente en los organismos que agrupan a reguladores de valores de todo el mundo, así como en otras instituciones, entre ellas: Mercosur, Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, FATF GAFI, OICV-IOSCO, OECD, GAFILAT.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Como una contraparte pública involucrada con la necesidad y la oportunidad de poder desarrollar iniciativas muy variadas, la CNV estimula activamente la **participación de los sectores productivos,** siempre con proyección de desarrollar el mercado de capitales a lo largo y a lo ancho del país. Busca el acercamiento a estos sectores para habilitar un trabajo técnico permanente donde sean ellos quienes informen directamente sobre las demandas a satisfacer, cómo darles difusión, conocimiento y práctica de los diversos productos acordes para cada tipo de actor, respetando las particularidades de las diversas actividades productivas.

El eje medular de la política de la CNV es acercar a todas las provincias argentinas las estructuras y los instrumentos promovidos, fortaleciendo un verdadero **mercado de capitales federal.**

Las **actividades de prensa, difusión y comunicación** difunden toda la labor que lleva a cabo la CNV, que es puesta al alcance del público inversor, inversores y en general. Algunos de sus canales son:

- mailprensa@cnv.gov.ar
- @CNVArgentina
- fotografiacnv
- Comisión Nacional de Valores Argentina
- Comisión Nacional de Valores
- Oficina de Asistencia Financiera PyMe: 0800-333-2683

En razón de las medidas de alcance nacional por Coronavirus COVID-19, la Comisión, ha adaptado su atención, antes mayormente presencial y telefónica, creando canales de atención habilitados que cumplen con las medidas de prevención, aislamiento/distanciamiento social, permitiendo a los participantes del mercado de capitales estar conectados con el organismo, para el cumplimiento de sus obligaciones, consultas, participación de eventos, etc.

Se han puesto a disposición en la página web de la CNV direcciones de correo vinculadas directamente con el sector responsable en cada caso: Mesa de entradas general, Emisoras, Fondos Comunes de Inversión, Fideicomisos Financieros, Prevención de lavado de dinero, Agentes y Mercados, Gobierno corporativo, Registro, Control societario, Sumarios, Monitoreo de mercado, Control contable, Protección al inversor, Trámites de inscripción y actualización del RAE y del RAP, Trámites de revalidación de la inscripción en el RAE y en el RAP.

Asistencia en el proceso

La Ley de Mercado de Capitales establece como una de las funciones de la CNV propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales creando o, en su caso, propiciando la creación de productos que se consideren necesarios a ese fin.

La CNV dicta sus normas y **actualiza y perfecciona en forma constante y colaborativa los marcos regulatorios** que den un respaldo adecuado para el desarrollo de un mercado federal.

A tal fin ha creado el Proceso de Elaboración participativa de las normas-Consultas públicas, mediante el cual se somete a consideración las resoluciones de marco normativo que emite la CNV, invitando a la ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas, en un plazo determinado y vía online, respecto de la adopción de una reglamentación determinada.

Para poder participar y dejar los comentarios y propuestas en las decisiones que toma el organismo, los interesados deben registrarse, completando sus datos personales (nombre y apellido, CUIL, correo electrónico y teléfono laboral) en el formulario correspondiente. De este modo podrán:

- tomar vista del Expediente y/o descargar la Resolución General a comentar;
- plasmar sus opiniones y/o propuestas, con marcas de cambios y/o comentarios en el mismo documento descargado;
- ingresar el archivo en el que plasmó sus opiniones y/o comentarios en la sección “Opiniones y/o propuestas”.

En caso de que se desee enviar comentarios informales, se encuentra a disposición la casilla de correo electrónico **consultapublica@cnv.gov.ar**.

Asimismo, la CNV permite acceder a las consultas públicas vigentes en su página web.

Como organismo regulador y promotor, la CNV **acompaña a las emisoras desde el inicio de la solicitud de oferta pública** y durante el tiempo que la emisora se mantenga en su esfera, poniendo a su disposición los canales de comunicación directa, personal idóneo según el tipo de producto, información a presentar, modelos, control y devolución de vistas sobre los documentos que serán de carácter público, indicación de plazos y de la información necesaria para poder cumplir con el proceso de autorización, como así también todo aquello que sea necesario para acompañar a las emisoras en el cumplimiento de los requerimientos, logrando un ámbito de transparencia tanto para los emisores como para el público inversor.

Bolsa de Comercio de Rosario:
María Laura Rodríguez de Sanctis y María Jimena Riggio

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Caso especial: financiamiento del capital emprendedor

El capital emprendedor es la principal y con frecuencia, única forma de financiamiento que utilizan empresas jóvenes e innovadoras. Estos emprendimientos no suelen calificar para recibir financiamiento de las fuentes tradicionales: entidades financieras, a través del mercado de capitales o vía instrumentos financieros. Ocurre así porque, en general, no cuentan con garantías reales para ofrecer y no tienen historial crediticio ni de facturación. Un emprendimiento que abre una ronda de inversión buscará financiamiento a cambio de un porcentaje de su capital social.

Una **ronda de inversión** es un proceso mediante el cual un emprendimiento recibe capital de un gestor de fondos que se vuelve socio de la empresa en un porcentaje minoritario. En una ronda de inversión, el capital puede ser aportado por un solo inversor o por varios.

Se trata de capital privado y no se vincula al acceso a la oferta pública de acciones, por lo que no requiere previa autorización de la CNV. Se incluye en esta sección a efectos de informar otras vías de acceso al capital. La **Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (27.349)** establece:

- incentivos fiscales para los contribuyentes argentinos que invierten en categorías particulares de emprendimientos, como la posibilidad de deducir de la base imponible del impuesto a las ganancias hasta ciertos porcentajes (75 u 85%) sujeta a algunas limitaciones (hasta 10% del ingreso imponible);
- ciertos requisitos para ser cumplidos con capital social y contribuciones similares al capital social, como
  - asegurar que el negocio que se invierta tenga una madurez de hasta siete años,
  - que el 50% de sus empleados estén registrados en Argentina,
  - que los fundadores/emprendedores mantengan una participación mayoritaria por al menos un plazo de dos años,

A la industria en su conjunto, en sus distintas etapas de financiamiento, se la denomina **industria de capital emprendedor** o ***venture capital.***

Por su parte, las inversiones, y las rondas de financiamiento respectivas, según su monto, tienen diferentes denominaciones:

- **Presemilla,** de 25.000 a 250.000 dólares.
- **Semilla,** de 250.000 a 1.000.000 de dólares.
- **Capital emprendedor,** de 1.000.000 de dólares en adelante.

El gestor de fondos

Un gestor de fondos es una persona humana o jurídica que maneja uno o más fondos destinados a invertir en emprendimientos. Gestiona dinero de terceros, por un cierto tiempo (generalmente 10 años), para invertir en un determinado tipo de activos, una determinada geografía y habitualmente para uno o más verticales predeterminados (agricultura, alimentos, finanzas, biotecnología, logística y salud, entre otros). Administra los fondos a cambio de un honorario porcentual del tamaño del fondo (generalmente, 2 a 2,5% anual) y un honorario de éxito (habitualmente 20%) una vez reintegrado el capital (más un interés) al inversor que alocó los fondos.

Los socios que administran el fondo tienen dedicación exclusiva y *full time.* Su trabajo consiste en identificar emprendimientos con potencial a lo largo de la geografía establecida, analizar su historia, identificar posibles contingencias, negociar las condiciones de la inversión, realizar la inversión propiamente dicha y acompañar el proyecto para su crecimiento y desarrollo.

Cada gestor puede administrar más de un fondo.

Específicamente, los gestores de fondos de capital emprendedor se enfocan en invertir en emprendimientos jóvenes y el capital que estas empresas reciben es utilizado para validar la idea, generar el producto o servicio mínimo viable o potenciar su crecimiento local o regional.

En primer lugar, el gestor define la estrategia de inversión (incluido plazo de inversión, zona geográfica, sector y estadio del proyecto) y realiza un levantamiento de capital, es decir que reúne a los inversores que van a aportar el dinero para ese fondo.

La segunda etapa es la selección de la cartera. El gestor de fondos se reúne con emprendedores, escucha sus presentaciones, analiza el potencial de los emprendimientos y decide en cuáles va a alocar los recursos. En Argentina, por cada cien proyectos analizados se invierte en uno.

A diferencia de lo que ocurre con otras fuentes de financiamiento, en este tipo de inversión el proceso no finaliza con el otorgamiento del dinero. Además, los gestores brindan soporte no financiero, como mentoría, guía estratégica y acceso a redes locales e internacionales de valor para la compañía invertida.

El acceso a servicios especializados es considerado por algunos autores, sobre todo en su etapa más temprana, como tan o más relevante para el éxito de los emprendimientos que el acceso a financiamiento. De hecho, varios estudios muestran que el principal aporte de los gestores de fondos de capital emprendedor reside en la asesoría brindada y en el acceso a redes comerciales y tecnológicas.

La mayoría de los gestores de fondos de capital emprendedor en Argentina se encuentran asociados a la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP). En el país existen más de cuarenta gestores profesionales que contribuyen a la creación y expansión de emprendimientos y empresas que, luego o en simultáneo, tendrán acceso al mercado de valores a través de la emisión pública de acciones.

La **inversión en capital emprendedor** es de largo plazo, ya que el desarrollo exitoso de los emprendimientos invertidos lleva años de maduración. No existe un mercado líquido de salida de los capitales invertidos y típicamente los fondos tienen un período de vida de entre diez y quince años hasta su momento de liquidación. Es decir que los fondos destinados al capital emprendedor no son especulativos, sino que la eventual ganancia de los inversores depende de que la compañía invertida tenga un buen desempeño.

Es una inversión de riesgo porque los emprendimientos que reciben inversión suelen estar en una fase incipiente y/o sin tracción de mercado y/o con un crecimiento exponencial en nuevos mercados. El rendimiento de la inversión está completamente atado al desempeño de la empresa en cuestión. Pero también es una inversión que puede generar grandes retornos. Por eso (alto riesgo y alto retorno), es fundamental que los gestores generen una cartera diversificada.

Además de obtener una rentabilidad, el gestor de fondos produce un impacto positivo: impulsa el crecimiento de empresas jóvenes que crean empleo de calidad, propician procesos más eficientes y generan productos o servicios innovadores.

La **tesis de inversión** está compuesta por los lineamientos que siguen los gestores de fondos a la hora de invertir. Es una descripción general del tipo de emprendimientos al que van a abocar cada uno de sus fondos y fue previamente acordada con los inversores del fondo. Por ejemplo, hay fondos cuya tesis de inversión es que van a ser invertidos en un vertical en particular, otros que tienen como requisito excluyente que los emprendimientos invertidos sean de triple impacto. Dentro de la tesis de inversión también se estipula en qué estadio va a invertir un fondo y la localización geográfica de las empresas que son analizadas.

Se denomina **vertical** al rubro del emprendimiento. Por ejemplo, una empresa de pagos *online* se encuadra dentro del vertical finanzas o FinTech; una de monitoreo de cultivos está dentro del vertical agrotecnología o AgTech; una plataforma de telemedicina se encuadra dentro de salud o HealthTech.

Para cada tipo de inversión, los gestores de fondos reciben denominaciones particulares.

En la etapa presemilla participan incubadoras e inversores ángeles:

- Las **incubadoras** son instituciones que no aportan capital o financiamiento, por lo que no son gestores de fondos propiamente dichos pero colaboran en la definición de la idea del emprendimiento y ayudan en la búsqueda de los primeros inversores.
- Entre los **inversores ángeles** o clubes de inversores ángeles se encuentran los primeros inversores (profesionales o no) que apoyan y financian emprendimientos que recién comienzan, donde la idea aún está por validarse.

En la etapa semilla participan aceleradoras y gestores de fondos semilla:

- Cuando la idea está validada o aún se trabaja en el producto/servicio mínimo viable para salir al mercado, las **aceleradoras** aportan dinero, pero también contactos, acceso a clientes o a proveedores estratégicos, y muchas veces ofrecen un espacio físico de trabajo y asesoramiento legal, impositivo y/o financiero.
- También aparecen los **gestores de fondos semilla** que participan en una ronda de financiamiento que le permite al emprendimiento salir al mercado y probar/validar la respuesta de los clientes y en algunas casos expandirse a nivel nacional.

En la etapa de capital emprendedor, el producto o servicio está probado en el mercado nacional, los emprendedores buscan financiamiento para escalar a nivel regional (en

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

uno o más países). Los **gestores de capital emprendedor** validan la tracción de mercado e invierten capital que posibilite la escalabilidad.

Las empresas que son invertidas por gestores de fondos de capital emprendedor son generalmente compañías jóvenes y con alto potencial de escalabilidad (global o al menos regional), con un alto componente tecnológico, innovador y disruptivo.

En las primeras etapas del emprendimiento, cuando el producto o servicio está en construcción o en una etapa de idea, el perfil de los emprendedores será decisivo en la evaluación de un gestor de fondos. A medida que el proyecto toma forma y el equipo se va conformando y consolidando, se evaluarán otros aspectos cuantitativos como la tracción, el crecimiento de ventas, la curva de adopción de los usuarios, usuarios activos mensuales, entre otros aspectos según el vertical del proyecto.

Ciclo de un fondo de inversión

Los fondos administrados por gestores de fondos están conformados por recursos aportados por inversores durante el **período de captación de fondos *(fundraising).*** Los inversores son personas humanas o jurídicas que hacen una inversión por un período de, en general, diez años. Una vez que el fondo cumple su ciclo, cada inversor recibe una ganancia proporcional a su aporte.

Durante el **período en el que el fondo está vigente,** la inversión no es líquida. No se puede solicitar el retiro de los fondos ni de la eventual ganancia. La **liquidación del fondo** debe hacerse en su totalidad. Una vez que todos los inversores recuperaron la totalidad de su inversión y un eventual interés previamente pactado, se distribuye en caso de que la haya, la ganancia extra entre los inversores y el gestor de los fondos, por lo general en una relación 80/20 respectivamente.

Para un gestor de fondos es clave el proceso de salida de una inversión. Esto puede darse porque se presenta una oportunidad puntual durante la duración del fondo o porque se cumple el plazo para la devolución de los fondos a sus inversores.

En términos generales, un gestor de fondos se enfoca los primeros cinco años en invertir los recursos y en los cinco años finales en buscar las condiciones para una salida exitosa.

Cada ronda de financiamiento que abre un emprendimiento es una oportunidad de salida. En ocasiones, el gestor de fondos no solo no quiere salir de su inversión sino que inclusive quiere continuar invirtiendo en la nueva ronda. Este proceso de nueva inversión, muchas veces para mantener su porcentaje de capital social y no diluirse, es denominado ***follow-on.*** La disponibilidad de recursos para nuevas rondas en emprendimientos ya invertidos es una de las cuestiones que deben estipularse con los inversores al momento de suscribir las condiciones del fondo.

Además de una nueva ronda de inversión, las **instancias de salida** son:

- la recompra de las acciones por parte del emprendedor;
- la venta de las acciones a otro gestor de fondos o inversor estratégico (venta total o fusión);
- la oferta pública de acciones.

La posibilidad de abrir el capital mediante oferta pública en el mercado de capitales es lo que facilita y habilita que los fondos de capital emprendedor realicen aportes a emprendimientos en estadios iniciales en la vida de la empresa. De esta forma, los inversores podrán recuperar su inversión vendiendo sus acciones en el mercado a un mayor precio, fruto del crecimiento de la empresa, o bien permanecer como accionistas de una empresa con oferta pública.

Asociación Argentina
de Capital Privado:
Juan Manuel Ginger González

Referencias bibliográficas del Módulo 1

Grispo, J. (2007), "Consideraciones sobre los títulos accionarios de las sociedades anónimas", Microjuris Argentina. Cita online: MJ-DOC-3075-AR.

Meyers S. (1984), "The Capital Structure Puzzle", *Journal of Finance,* 39.

Modigliani F. y Miller M. (1958), "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment", *American Economic Review,* 48.

Zicari, A. (2009), *Financiamiento práctico de PyMes,* La Ley. Cita online: AR/DOC/4024.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

2

Aspectos societarios y de gobierno corporativo

Se explican los cambios societarios más relevantes desde el punto de vista legal, así como las obligaciones que supone para la empresa su ingreso a la oferta pública, en qué consiste el régimen de información periódica y de transparencia, y la importancia del código de gobierno societario y de la incorporación de aspectos ambientales sociales y/o de gobernanza en la forma de hacer negocios.

2.1 Cambios societarios

La apertura de capital es una operación mediante la cual una sociedad ofrece, por primera vez, parte de su capital social al público inversor, a través de la emisión de nuevas acciones. El objetivo principal es captar fondos para financiarse y contar con efectivo para inversiones productivas como, por ejemplo, inversión en activos fijos y/o financiamiento de capital de trabajo.

Como consecuencia de la apertura de capital ingresan nuevos accionistas a la sociedad emisora, lo cual demanda la adecuación de ciertos aspectos del estatuto social y el cumplimiento de ciertas obligaciones, en particular relacionadas con los nuevos accionistas.[1]

Uno de los principales efectos societarios que deriva del ingreso al régimen de la oferta pública por acciones de una sociedad es la aplicación de la normativa de mercado de capitales, como la ley de Mercado de Capitales (26.831) y modificatorias y la reglamentación de la CNV, prevista en las Normas de la CNV (resolución 622/2013 y modificatorias), con la consecuente actuación de la CNV como autoridad de contralor de la sociedad en reemplazo de la autoridad local de control societario correspondiente, de conformidad con la ley 22.169.

Reformas de estatuto

La apertura de capital requiere que previamente la sociedad emisora haya efectuado una serie de reformas estatutarias, tanto las que son requeridas por las exigencias propias del régimen de oferta pública de acciones, como las que facilitarán el funcionamiento de los órganos sociales de la emisora.

Adecuación del Directorio. La Ley General de Sociedades (19.550) establece que las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones quedan sujetas a la fiscalización estatal permanente y deben contar con un Directorio integrado por al menos tres directores titulares y sus respectivos suplentes.

Adicionalmente, la sociedad emisora arbitrará los medios para garantizar la existencia de, al menos, dos directores titulares que revistan la calidad de independientes según los parámetros establecidos por las normas de la CNV, en tanto el comité de auditoría debe ser un órgano colegiado y estar integrado por mayoría de miembros (directores) independientes.

Constitución de un Comité de Auditoría. Las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones deben constituir un Comité de Auditoría que funcionará en forma colegiada con tres o más miembros del Directorio y cuya mayoría deberá investir la condición de independiente.

Sindicatura. La sindicatura de una sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley de Sociedades está a cargo de un cuerpo colegiado compuesto por un número impar de integrantes y se denomina "comisión fiscalizadora". No obstante, de acuerdo con la Ley de Mercado de Capitales, las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones y, en consecuencia, tengan constituido un Comité de Auditoría, pueden prescindir de dicha comisión.

Adecuación de la composición del capital social. La sociedad emisora debe adecuar la composición de su capital social a las disposiciones del régimen de oferta pública de acciones. De acuerdo con el artículo 216 de la Ley General de Sociedades no pueden emitirse acciones de voto privilegiado después de que la emisora haya sido autorizada a hacer oferta pública de sus acciones. En virtud de ello, la emisora debe adecuar de manera previa su estatuto social a fin de determinar en su caso, si contará o no con clases de acciones, y los

[1] Por lo general, la sociedad emisora retiene el control a través del paquete accionario mayoritario, por lo que los nuevos accionistas son los "accionistas minoritarios".

derechos a otorgar a cada una de ellas.

En relación con futuros aumentos de capital, la emisora puede prever a nivel estatutario la capacidad de la asamblea de accionistas de aumentar el capital sin límite alguno ni necesidad de modificar el estatuto.

Forma y registro de las acciones. Las sociedades emisoras suelen prever en el estatuto que sus acciones estén representadas en certificados globales para su inscripción o depósito en un sistema de depósito colectivo (en Argentina, Caja de Valores S.A.), para facilitar la negociación rápida y ágil propia del listado público de acciones en el mercado.

Asamblea de accionistas

Las sociedades emisoras que cuentan con autorización para hacer oferta pública de sus acciones deben cumplir ciertos plazos especiales en relación con la celebración de las asambleas de accionistas para garantizar a todos los accionistas minoritarios el acceso a información completa y suficiente en relación con el orden del día (ver punto 2.3).

Derechos de preferencia, de acrecer y otros derechos de los accionistas

Reducción de plazo de derecho de preferencia. Las acciones ordinarias, sean de voto simple o plural, otorgan a su titular el derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase en proporción a las que posea (artículo 194 de la Ley General de Sociedades). Si se trata de emisoras que hagan oferta pública de sus acciones, el plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente a las nuevas acciones puede ser reducido por decisión de la asamblea extraordinaria.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Mercado de Capitales, el derecho de preferencia se ejercerá mediante el procedimiento de colocación que se determine en los documentos de la emisión, únicamente si dicho extremo se encuentra establecido en una disposición expresa del estatuto social de la emisora y es aprobado por la asamblea de accionistas.

De esta forma, siempre y cuando el estatuto lo disponga de manera expresa, es posible reducir el plazo de ejercicio de dichos derechos, para hacerlo coincidente con los plazos de ofrecimiento de los títulos en el mercado (usualmente, tres días de difusión y un día de subasta pública).

Derecho de acrecer. La Ley de Mercado de Capitales establece que, para las sociedades emisoras que hagan oferta pública de sus acciones, **no es de aplicación** el derecho de acrecer, es decir, la prerrogativa que tienen los socios para acrecer su participación social sobre aquellas acciones no suscriptas por otros socios y en proporción a las acciones que ellos mismos hayan suscripto, salvo que ello esté previsto expresamente en el estatuto social.

Derecho de receso. Tratándose de sociedades que hacen oferta pública de sus acciones o se encuentren autorizadas para listar sus acciones, los accionistas no podrán ejercer el derecho de receso en los casos de fusión o de escisión en caso de que las acciones que deban recibir como consecuencia de ello estuviesen admitidas para su oferta pública.

Personas jurídicas habilitadas al ofrecimiento de su capital en oferta pública

A efectos de realizar una oferta pública de acciones, la sociedad emisora deberá ser necesariamente una **sociedad anónima**. Si bien las normas de la CNV no lo especifican expresamente, sí lo hace el reglamento de listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en su artículo 54, al referirse exclusivamente a este tipo societario.

Estudio Beccar Varela:
Luciana Denegri, Victoria Pavani y
Maria Inés Cappelletti

2.2 Registro de accionistas. El rol de la Caja de Valores

La legislación argentina establece que las acciones pueden emitirse de manera cartular, escritural o a través de Certificados Globales a ser depositados en una Central Depositaria.

La **emisión de acciones en forma cartular** fue la constante durante mucho tiempo. Al principio las acciones eran al portador, pero, luego de la Ley de Nominatividad (24.587) se exigió la anotación del titular al dorso de las láminas físicas.

Con el devenir de la tecnología y la automatización de procesos, la modalidad cartular fue reemplazada por la **modalidad escritural**, en la cual la sociedad emisora puede llevar su propio Libro de Accionistas, aunque en general se encomienda dicha tarea a una entidad especializada. Caja de Valores S.A. actúa como agente de registro desde los inicios de la década de 1980, en un principio para acciones pero luego el servicio se extendió a Obligaciones Negociables e inclusive a Bonos de Deuda Nacionales y Provinciales.

La emisión a través de **Certificados Globales** implica que las acciones

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Página 40 de 118

son acreditadas directamente en el sistema de Depósito Colectivo, intermediado a través de los agentes autorizados (agentes de liquidación y negociación, entidades financieras, etc.).

En particular respecto a las acciones cartulares, el Registro se lleva adelante a través de un sistema contable/informático en el cual se asientan los datos personales de los accionistas y las tenencias de cada uno de ellos.

Las normas prevén que estos asientos dan cuenta de la titularidad (propiedad) de las acciones. Los titulares pueden ejercer todos sus derechos sobre las mismas mediante diferentes solicitudes que se hacen en forma directa al agente de registro, quien actúa en este caso por cuenta y orden de la sociedad emisora.

Caja de Valores S.A.

La actividad de Caja de Valores como agente de registro de acciones devino casi natural por su rol de central depositaria, dado que la interacción entre un ámbito y el otro es continua porque los accionistas pueden optar por mover sus tenencias desde el registro hacia el depósito colectivo y viceversa. Si bien es viable, y de hecho han existido otros agentes de registro, la correlación apuntada y el esquema de servicio y costos muy reducidos hacen que prácticamente la totalidad de las acciones listadas en mercados bajo competencia de la CNV tengan su registro en Caja de Valores.
Caja de Valores S.A. (CVSA) actúa como agente de registro en los términos de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Esta funcionalidad apunta a dar soporte tanto a las empresas emisoras como a sus respectivos accionistas.
El servicio se presta mediante la firma de un contrato con la sociedad emisora, por el cual Caja de Valores pasa a llevar el registro de accionistas por cuenta y orden de la empresa. Esto significa que los accionistas hacen directamente ante Caja de Valores todas las operaciones que hubieran debido realizar ante la sociedad emisora.
Caja de Valores ha implementado la **aplicación Caja De Valores - Inversores** (disponible para sistemas Android y Apple) para que los accionistas puedan operar de manera remota en forma ágil y segura gracias a tecnología de última generación. Este servicio comprende las siguientes funcionalidades:

- Llevar en forma electrónica el Libro de Registro de Accionistas de la institución emisora, manteniendo actualizados permanentemente los datos particulares de cada accionista, su tenencia por clase (de haber más de una) y el detalle de los movimientos operados.
- Emitir, a pedido de la emisora, padrones parciales o totales especificando tenencias y derechos no ejercidos. Este servicio también se brinda punto a punto *on line* con las instituciones emisoras que lo soliciten.
- Atender en forma personalizada a los tenedores en el ejercicio de los distintos derechos que en su calidad de accionistas les corresponde conforme a la legislación vigente, como, por ejemplo, la expedición de constancias de saldo en cuenta para su traslado al depósito colectivo (venta), constancias para asistencia a asambleas, procesamiento de transferencias y constitución de prendas. El ejercicio de estas funciones por parte de Caja de Valores está establecido expresamente en el artículo 129 de la Ley de Mercado de Capitales.
- Emitir el Libro de Asistencia a asambleas, lo que permite contar con información consolidada de los accionistas que han solicitado la constancia para asistir a la asamblea. Es importante destacar la fuerza probatoria de las constancias emitidas por Caja de Valores, por cuanto su función se encuentra sustentada en el propio artículo 238 de la Ley General de Sociedades.
- Efectuar el pago de dividendos que hubiera determinado la sociedad emisora. Caja de Valores actúa como agente de pago, recibiendo de parte de la emisora los importes por concepto de dividendos o cualquier otra acreencia a que dieran derecho las acciones y acreditándolos directamente a favor de los accionistas, de acuerdo con las instrucciones que estos otorguen y siguiendo procedimientos aprobados por la CNV.

Caja de Valores S.A.:
Efraín Carvajal y Andrés Manchado

2.3 La asamblea de accionistas en las empresas cotizantes

La celebración de las asambleas de las sociedades emisoras debe cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades, la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

La asamblea es el órgano de gobierno de una sociedad, y es la oportunidad en la que los socios se reúnen para considerar aspectos obligatorios sobre su funcionamiento y todo aquel punto que el órgano de administración someta a consideración.

Normas aplicables

Las sociedades emisoras pueden celebrar asambleas de carácter ordinario y/o extraordinario.

Les corresponde a las **asambleas ordinarias:**

a. La consideración del balance general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico.
b. La consideración de toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto o que sometan a su decisión el Directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos.
c. La designación y remoción de directores y síndicos miembros del consejo de vigilancia, y fijación de su retribución.
d. La responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia.
e. Los aumentos del capital hasta su quíntuplo.
f. La disposición o gravamen de todo o parte sustancial de los activos de la sociedad cuando ello no se realice en el curso ordinario de los negocios de la sociedad.
g. La celebración de contratos de administración o gerenciamiento de la sociedad. Lo mismo se aplica a la aprobación de cualquier otro pacto por el cual los bienes o servicios que reciba la sociedad sean remunerados total o parcialmente con un porcentaje de los ingresos, resultados o ganancias de la sociedad, si el monto resultante es sustancial habida cuenta del giro de los negocios y del patrimonio social.

A los efectos de considerar los puntos (a), (b), (f) y (g), la asamblea ordinaria de la sociedad emisora deberá ser convocada por el órgano de administración y celebrada dentro de los cuatro meses de la fecha de cierre del ejercicio.

Las **asambleas extraordinarias** consideran todos los asuntos que no sean de competencia de la asamblea ordinaria, en especial:

- la modificación del estatuto,
- el aumento, la reducción y el reintegro de capital,
- el rescate, el reembolso y la amortización de acciones,
- la fusión, transformación y disolución de la sociedad,
- la escisión,
- la emisión de debentures y su conversión en acciones,
- la emisión de bonos.

Convocatoria

El órgano de administración debe reunirse y convocar a la asamblea, y realizar las publicaciones de estilo en el Boletín Oficial correspondiente a la jurisdicción de la sede social de la compañía y en un diario de importante circulación general de la República Argentina para notificar a los accionistas de la convocatoria.

En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, la primera convocatoria a asamblea deberá publicarse con una anticipación no menor a los 20 días corridos y no mayor a los 45 días corridos de la fecha fijada para su celebración.

Si los accionistas que reúnen el total del capital social adoptan por unanimidad sus decisiones, la asamblea puede celebrarse sin realizar publicaciones de su convocatoria.

Régimen informativo previo

Las sociedades cotizantes deben cumplir con el régimen informativo previsto en las Normas de la CNV, que permitirá a los accionistas contar con información suficiente para la consideración del orden del día con anterioridad a la celebración de la asamblea. Dicha información será publicada por la sociedad cotizante en la Autopista de Información Financiera de la CNV y en los mercados donde se negocien los respectivos valores negociables.

En virtud del régimen informativo requerido a las sociedades cotizantes, el órgano de administración pone a disposición de los accionistas, en su sede social o por medios electrónicos, toda la información relevante concerniente a la celebración de la asamblea, la documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio 20 días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea. No obstante, ciertos requisitos fijados por la CNV, como el cómputo de la retribución a los miembros del órgano de administración a considerar por la asamblea ordinaria, deben ser puestos a disposición de los accionistas con una anticipación de 20 días hábiles a la asamblea.

Celebración

Los accionistas deben depositar en la sociedad cotizante sus acciones o un certificado de depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales, o comunicar su asistencia cuando la sociedad sea quien lleve el registro de acciones, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas,

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Pueden ser representados en la asamblea por mandatarios debidamente apoderados. En el caso de un accionista persona jurídica constituida en el extranjero, para poder participar en una asamblea de accionistas será suficiente la presencia de mandatario debidamente instituido, sin otra exigencia registral.

La asamblea debe reunir el quórum estatutario y legal para poder celebrarse. El presidente de la asamblea será quien verifique la asistencia de los miembros del órgano de administración, fiscalización, y de los auditores de la sociedad, y que el quórum reunido en la asamblea sea suficiente para su constitución. En esta instancia se debe realizar el cierre de los libros de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Una vez constituida la asamblea, se procede a dar lectura a los puntos del orden del día determinado por el órgano de administración, y los socios deben votar sobre su resolución. El presidente de la asamblea indicará qué mociones de los socios han resultado aprobadas o desaprobadas, y con qué cantidad de votos.

En caso de resultar necesario, la asamblea puede pasar a cuarto intermedio una sola vez, para reanudarse dentro de los 30 días siguientes y considerar los puntos del orden del día que hubieran quedado pendientes.

Régimen informativo posterior

Las sociedades cotizantes deben notificar a los inversores mediante la Autopista de Información Financiera de la CNV y los mercados donde negocien los valores negociables sobre las resoluciones adoptadas por la asamblea. Asimismo, deben informar a la CNV los datos personales de los beneficiarios finales de la sociedad.

Si la asamblea resuelve sobre un tema que requiere su inscripción ante el Registro Público correspondiente a la jurisdicción donde se encuentra inscripta, en caso de que la sociedad tenga domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias adheridas al régimen establecido por la ley 22.169, es competencia exclusiva y excluyente de la CNV el control societario de estas sociedades cotizantes. Por ello, los trámites registrales se inician ante la CNV.

Si la sociedad tiene domicilio en provincias no adheridas al régimen establecido por la ley 22.169, el trámite se inicia ante el Registro Público que le corresponda y su inscripción se acredita ante la CNV y los mercados donde se negocien los valores negociables de la emisora.

Asambleas a distancia

La Ley de Mercado de Capitales prevé que las asambleas puedan celebrarse a distancia. Para ello se debe presentar ante la CNV los procedimientos a utilizar para su aprobación por el organismo.

A continuación se listan los procedimientos mínimos a cumplir para celebrar una asamblea a distancia:

- El Directorio, o la Comisión Fiscalizadora, en su caso, debe garantizar que el medio tecnológico utilizado permita la libre y gratuita accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto. El canal de comunicación permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, así como su grabación en soporte digital.
- La sociedad debe publicar la convocatoria a asamblea de acuerdo con la normativa vigente, informando el canal de comunicación a utilizar y cómo se accede al mismo, y un correo electrónico al cual los accionistas puedan comunicarse para realizar consultas.
- La sociedad recibirá en dicho correo electrónico la comunicación de asistencia o los certificados de depósito de acciones de los accionistas, y, de corresponder, los instrumentos habilitantes correspondientes de los accionistas que asistan a la asamblea mediante apoderados. La sociedad responderá a dicho correo electrónico, informando al accionista el número de orden en el que fue registrado en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas.
- Para dar cumplimiento con el artículo 4, Capítulo II, Título II, de las Normas de la CNV, dentro del plazo de cinco días hábiles de celebrada la asamblea, la sociedad gestionará la firma ológrafa en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas por las personas correspondientes.
- Al principio de la reunión, el presidente de la asamblea informa a los concurrentes que la misma será grabada en soporte digital, y conservada por la sociedad por cinco años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que lo solicite conforme la resolución general 830/2020.
- El presidente de la asamblea requerirá a los accionistas que soliciten la palabra en el marco de la asamblea, y previo al inicio de sus exposiciones, que se identifiquen por el número de orden que les fue informado en el momento en que comunicaron su asistencia a la asamblea, identificando el nombre del accionista que representan. Asimismo, a los fines de la emisión del voto se solicitará a cada uno de los accionistas registrados, también respetando

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

el número de orden, que procedan individualmente a emitir su voto respecto de cada moción.
- El presidente de la asamblea moderará las intervenciones de los accionistas, pudiendo designar también un secretario a dicho efecto.

Nicholson y Cano:
Marcelo Villegas, Eugenio A. Bruno
y Andrea Schnidrig

2.4 Régimen informativo y de transparencia. Cómo informar a los inversores

Transparencia y valor-precio de la acción

La transparencia es el principio fundamental del régimen de oferta pública y configura un aspecto esencial para el funcionamiento del mercado de capitales.

La transparencia de la información es relevante para que en las transacciones que se realicen en los mercados de valores todos los participantes de la oferta pública se encuentren en igualdad de condiciones al momento de tomar una decisión de inversión. Este principio fundamental se sustenta en el deber de información que tienen las sociedades emisoras en el ámbito de la oferta pública, así como todos los demás participantes del mercado de capitales.

La información aportada por las sociedades emisoras debe ser veraz y oportuna, en cumplimiento de lo que las Normas de la CNV exigen.

El financiamiento de las sociedades a través del mercado de capitales y la consiguiente captación de ahorro público exige un mercado eficiente al momento de garantizar los derechos de los emisores e inversores. El mercado eficiente es aquel en el cual el precio de los valores negociables es reflejo de toda la información disponible en el mismo.

Hay una relación entre el valor negociable y su precio, lo cual exige que el acceso a la información de los valores negociables sea igual para todos los actores involucrados en la oferta pública. De no ser así, los actores que contaran con mayor cantidad o mejor información que el resto de los participantes del mercado tendrían una evidente ventaja a la hora de invertir su dinero.

> La finalidad de la transparencia en el ámbito de la oferta pública es que el precio o valor de un activo refleje lo que la sociedad emisora realmente vale y que todos los participantes del mercado tengan la misma información a la hora de tomar sus decisiones.

Código de Gobierno Societario

El Código de Gobierno Societario (CGS), exigido por la CNV a través de la resolución general 797/2019, tiene como uno de sus objetivos promover la transparencia en el ámbito de la oferta pública.

El CGS se encuentra estructurado en tres niveles (principios, prácticas recomendadas y orientaciones) y plantea un esquema de cumplimiento exigible a las sociedades alcanzadas, consistente en la modalidad “aplique o no, explique” (punto 2.6). Quiere decir que una sociedad emisora que decide omitir una práctica puede, no obstante, cumplir con los estándares de buen gobierno corporativo enunciados en el CGS, siempre y cuando su justificación se encuentre alineada a los principios que se intentan proteger.

Las funciones del Responsable de Relaciones con el Mercado y el Responsable de Relaciones con el Inversor

La persona **Responsable de Relaciones con el Mercado** (RRM) es designada por la sociedad emisora y tiene a su cargo la comunicación y divulgación, a través de la Autopista de la Información Financiera de la CNV, de información relevante que pueda afectar de forma sustancial la colocación de los valores negociables de dicha emisora o el curso de su negociación. La responsabilidad del RRM es hacia el organismo regulador, en este caso la CNV.

La persona **Responsable de Relaciones con los Inversores** (RRI) también es designada por la sociedad emisora, pero tiene como función principal proporcionar información actualizada y contestar las consultas de potenciales inversores, analistas y accionistas.

Una buena relación con los inversores genera confianza, fortalece la imagen de las sociedades emisoras en el mercado de capitales y contribuye con el principio de transparencia en el ámbito de la oferta.

El desarrollo de un canal de comunicación de los emisores a través del RRI no solo debe fundamentarse en el cumplimiento regulatorio, sino que debe tender a lograr una relación amigable y fluida con el público inversor. A su vez, es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de inversores, con diferentes necesidades al momento de tomar decisiones de inversión, por eso la política de comunicación de las sociedades emisoras debe adaptarse a cada uno de ellos, respetando siempre la igualdad en el acceso a la información.

» El Código de Gobierno Societario de la CNV establece que las

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

funciones de RRM y RRI pueden ser desempeñadas por una misma persona, siempre y cuando su disponibilidad sea suficiente para cumplir con las responsabilidades correspondientes a ambos roles.

Estudio Jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten:
María Gabriela Grigioni, Nahuel Perez de Villarreal y Tomás Agustín Rago

2.5 Los hechos relevantes

En las finanzas, el concepto "mercado eficiente", o "mercado perfecto" denomina un ámbito en el que sus agentes y/o inversores participan, en todo momento, con el total de la información existente, sin costo de transacción alguno, lo que deviene en un mercado con precios en perfecto equilibrio o donde su ajuste sucede en forma automática. Sin embargo, en la realidad, distorsiones y/o externalidades al modelo –por ejemplo, que los agentes no disponen de información ciento por ciento completa, gratuita ni instantánea al tomar decisiones– provocan un grado de ineficiencia en la asignación de recursos que, aunque se busca minimizar permanentemente, no se puede eliminar del todo: el sistema asigna recursos intentando tender a cero su ineficiencia, pero, por definición, nunca logrará el total de su cometido.

Existe entonces una dispersión que ocurre en la eficiencia de los mercados y los necesarios costos de transacción que cada agente debe conllevar para participar del sistema de oferta y demanda. En la actualidad, medidas legales y contables fuerzan a buscar una mayor transparencia en los agentes de mercado y sus pujas transaccionales, tendiendo así a que el "precio" en algún momento dado contenga la mayor información posible de la situación de un emisor a determinada fecha.

La ley que regula el sector incluye en sus objetivos "propender a la integridad y transparencia de los mercados de capitales". Por su parte, entre las atribuciones principales del máximo organismo regulador de los mercados financieros institucionales, la CNV, se encuentra la de "dictar normas tendientes a promover la transparencia e integridad de los mercados de capitales y a evitar situaciones de conflictos de interés en los mismos".

La legislación en general, así como la normativa de la CNV, que dicta en forma delegada las regulaciones que complementan al cuerpo normativo, y aquellos mercados institucionales autorizados a funcionar a tales efectos (como Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico, ROFEX, etc.) generaron un Régimen de Transparencia con dos componentes principales, Régimen Informativo Periódico y Hechos Relevantes, que tienen como contracara las conductas de Abuso de Información Privilegiada y de Manipulación y Engaño en el mercado.

Mediante el **Régimen Informativo Periódico** se estipula la obligación, para los emisores y/o mercados regulados, de confeccionar y dar a conocer (anual y/o trimestralmente), determinados documentos para que un inversor cualquiera pueda comprender de forma acabada la situación patrimonial, económica y financiera del correspondiente emisor, por ejemplo, estados contables, el código de gobierno corporativo, la memoria, reseña informativa, entre otros. Para reducir el margen de arbitrariedad en su presentación y permitir al inversor la correcta comparación de emisoras se busca estandarizar la documentación presentada.

Las fechas de presentación están predeterminadas por la CNV.

Bajo **Hechos Relevantes**, la regulación estipula que los emisores, por medio de sus órganos de administración y fiscalización, deben informar "en forma inmediata […] todo hecho o situación que, por su importancia, sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables, el curso de su negociación, o el desenvolvimiento de la actividad propia de cada sujeto alcanzado". La esencia de este mandato también es reducir la imperfección y el margen de error sobre los "precios" de mercado, que puedan surgir por la falta y/o dificultad de acceso a la información significativa del emisor. Es decir, es imperativo que los inversores, al ejecutar sus transacciones, cuenten con la mayor información que se pueda obtener del emisor con el menor costo de transacción añadido.

La CNV, por medio de su regulación, brinda un listado de casuística, el que no debe ser tomado como una enumeración completa y taxativa sino meramente ejemplificativa, del cual pueden extraerse distintas situaciones o hechos que gatillarían la obligación de informar por parte de un emisor. En líneas generales, dichas situaciones se pueden agrupar de la siguiente forma:

Información judicial. Notificación de demandas, medidas judiciales trabadas, instrucción de sumario, etc.

Información comercial. Convenios de colaboración o comercial con otras entidades del país o del exterior, modificación y rescisión; avales, fianzas y garantías; concesiones otorgadas o recibidas, etc.

Información societaria. Aportes, aportes irrevocables; venta de acciones; cuarto intermedio;

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

convocatoria a asamblea, cancelación o suspensión; aprobación de nuevos instrumentos; cambios en la estructura organizativa; transferencia accionaria o cambio de control; anuncio de adquisición de sociedades; etc.

Información financiera. Nota de resultados trimestrales; ajustes por inflación; anuncios, cambios o modificaciones de normas contables aplicadas; préstamos recibidos u otorgados; calificaciones internacionales; etc.

Hechos o situaciones que afecten la actividad. Desvinculaciones masivas, siniestros, etc.

Información relativa a instrumentos. Anuncio de emisión de instrumentos, recompra de instrumentos, cancelaciones, aviso de prórrogas, avisos de pagos de instrumentos, etc.

Obligaciones de los participantes en el ámbito de la oferta pública

Además de las regulaciones descriptas hasta aquí, donde en líneas generales se impone la obligación de informar a los órganos de administración y fiscalización de las emisoras sobre hechos ocurridos que afecten la negociación de sus valores negociables, existe una contracara de ello que afecta la relación entre dichos miembros y la propia emisora, que generan deberes que se pueden describir de la siguiente forma:

Deber de guardar reserva. La norma obliga a "quien en razón de su cargo o actividad tenga información acerca de un hecho no divulgado públicamente y que por su importancia sea apto para afectar la colocación de valores negociables, o el curso de su negociación en los mercados […] [a] guardar estricta reserva al respecto y abstenerse de negociar hasta tanto dicha información tenga carácter público". En consecuencia, quien tenga la información de que, por ejemplo, X emisora ha sido adjudicada o se le ha rescindido un contrato o concesión, siendo este dato información privilegiada por su posición laboral o por alguna situación personal del sujeto, juega con una ventaja competitiva sobre el resto de los actores de mercado que claramente menoscaba el proceso de formación de precios.

Deber de lealtad y diligencia. El presente principio recae particularmente sobre los administradores y fiscalizadores de las emisoras (sin perjuicio de que alcanza también a otros agentes regulados). Bajo el precepto se busca que los obligados hagan prevalecer el interés social de la emisora y de sus socios por sobre cualquier otro interés, incluso el del grupo controlante, absteniéndose de procurar cualquier beneficio personal que no sea la propia retribución.

Publicidad no engañosa. Para que la conformación del "precio" reúna la información correcta y eficiente, y con el fin de reducir aquella que podría calificarse como engañosa, el regulador impone el deber de comunicar a los mercados declaraciones o descripciones que no induzcan a "error, equívocos o confusión al público, sobre la naturaleza, precios, rentabilidad […] o cualquier otra característica de los valores negociables".

Conductas contrarias a la transparencia en el ámbito de la oferta pública

Las conductas que atentan contra el objetivo de que el "precio" de negociación de un activo contenga la mayor información con el menor costo de transacción posible en un determinado momento se tipifican de la siguiente manera:

Abuso de información privilegiada (*insider trading*). Ocurre cuando aquellas personas alcanzadas por el mencionado deber de guardar reserva utilizan información reservada "a fin de obtener para sí o para otros, ventajas de cualquier tipo […] por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente".

Manipulación y engaño en el mercado. Se trata de un caso nuevamente vinculado al régimen de Hecho Relevante y comunicación al mercado, pero esta vez no por omisión de publicar algún hecho o situación, sino por prácticas o conductas que pretendan o permitan manipular precio o volumen de los valores negociables listados en los mercados.

La omisión de los deberes vinculados con el Régimen de Transparencia y las conductas tipificadas contrarias a la misma son pasibles de sanciones conforme la legislación vigente.

El **Régimen de Transparencia**, y específicamente la carga que pesa sobre el emisor de publicar Hechos Relevantes que afecten de manera significativa la negociación de sus valores negociables, buscan que el mercado imperfecto enmarcado en la realidad transaccional se asemeje lo más posible a aquel "mercado perfecto" descripto en el principio de este capítulo, intentado así reducir al máximo los costos transaccionales y la información asimétrica que cada agente pueda contar para realizar sus decisiones. De esta manera, el mecanismo de "precio" de un activo o instrumento financiero reflejará al punto más cercano al llamado "equilibrio", y la asignación

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

de recursos se tornará lo más cercano a la eficiencia racional acotada que se pueda alcanzar.

TGLT S.A.:
José María Krasñasky Simari

2.6 Código de gobierno societario

Las entidades que se encuentren en el régimen de oferta pública de sus valores negociables, y las que soliciten autorización para ingresar al régimen de oferta pública, deberán cumplir, con periodicidad anual, con la presentación de un reporte del Código de Gobierno Societario (CGS).

El CGS trata varios de los temas principales del buen gobierno societario, como el compromiso en su implementación, la robustez del ambiente de control, la ética, integridad y cumplimiento de normas.

El principal objetivo del CGS es promover la transparencia y proteger los derechos de los inversores y del público en general, pero, además, se alienta a los inversores, directores y gerentes a evitar el enfoque de "cumplimiento", el cual reduce el gobierno societario a un ejercicio de "marcar una casilla". El Código busca promover un gobierno societario comprometido, reflexivo y adaptado por los Directorios a las particularidades de cada compañía, sin importar su tamaño o si es abierta o cerrada.

El CGS se estructura en tres niveles: principios, prácticas recomendadas y orientaciones.

Los **principios** son conceptos generales que subyacen a todo buen gobierno societario, guían e inspiran las prácticas recomendadas en el Código y otras *ad hoc* que la compañía haya determinado como mejor para ella. Los principios generales de gobierno societario son dinámicos y flexibles debido a que el contexto en el cual las compañías, los inversores y las partes interesadas están inmersos se encuentra en constante cambio. En este sentido, se busca que el Código refleje, sobre todo, los principios de flexibilidad y proporcionalidad del gobierno corporativo.

Las **prácticas recomendadas** son recomendaciones concretas que se consideran como mejores prácticas. Cada una permite ser considerada como "aplicada" cuando la compañía la lleve a cabo tal como la detalle el código. Por otro lado, se destaca que el CGS tiene una función educativa, pues a través de su metodología busca servir como práctica aspiracional, especialmente, para aquellas compañías que no estén obligadas a cumplir con su reporte.

Las **orientaciones** son las justificaciones y explicaciones de los principios y de las prácticas que los reflejan. El valor de las orientaciones consiste en guiar, inspirar y clarificar los temas que se tratan en cada capítulo.

Principales áreas de gobierno corporativo que se analizan en el Código

El Código se divide en los siguientes temas de análisis:

La función del Directorio. El Directorio debe ofrecer liderazgo y supervisión, ya que constituye el núcleo del marco de gobierno corporativo de una compañía. Por ello, es el órgano que genera una cultura ética de trabajo y establece la visión, la misión y los valores de la compañía. El Directorio diseña las estructuras y prácticas de gobierno societario y monitorea y asegura la efectividad de sus componentes.

La presidencia en el Directorio y la Secretaría Corporativa. El presidente del Directorio cumple un rol clave al guiarlo en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades de manera eficiente. El presidente lidera el directorio y debe asegurar un entorno ordenado, destinado al diálogo y a la crítica constructiva, donde todos se sientan cómodos y capaces de expresarse.

Composición, nominación y sucesión del Directorio. La composición del Directorio es un elemento clave del buen gobierno societario. Una buena composición está definida por la combinación de experiencias y capacidades que todos los miembros del Directorio aportan, alineadas a la necesidad de la compañía y relevantes al negocio y su estrategia.

Remuneración. El Directorio garantiza que las decisiones en materia de remuneraciones se tomen de forma objetiva, independiente y considerando la equidad de género.

Ambiente de control. El Directorio debe alentar a la gerencia a tomar riesgos prudentes para generar un rendimiento corporativo sostenible y que genere valor. Supervisa que la estrategia de la compañía esté alineada con las definiciones efectuadas en relación a la administración del riesgo del negocio y asegura que la persona o el departamento encargado de la función de auditoría interna cuente con los recursos, tiempo y conocimiento para poder constituir una tercera línea de defensa detrás de los controles internos (primera línea) y la gestión del riesgo y *compliance* (segunda línea).

Ética, integridad y cumplimiento. La integridad, ética y un sentido del rol y responsabilidad de la compañía en la sociedad y la comunidad permiten construir las bases de una relación a largo plazo con empleados, clientes, proveedores, reguladores e inversores. El Directorio deberá entonces asegurar el desarrollo de una cultura de ética e integridad en todos los niveles de la compañía e intentar transmitirla a sus partes interesadas.

Por otro lado, la gerencia debe desarrollar e implementar el Código de Ética y Conducta que formalice y comunique los valores y normas internas de la compañía.

Participación de los accionistas y partes interesadas. Todos los accionistas de una compañía, independientemente de su participación accionaria reciben una serie de derechos como contraprestación a su inversión. Estos derechos incluyen derechos pecuniarios, como el cobro de dividendos, y no pecuniarios, como el derecho de voto en asamblea, revisar los libros, realizar preguntas previas a la celebración de la asamblea, etc.

La divulgación de información implica garantizar el acceso a la información por todos los interesados a través de un procedimiento transparente que garantice que la información sea fácilmente obtenida.

Reporte y monitoreo

Su presentación consiste en un reporte (de cumplimiento obligatorio) que se envía al regulador anualmente adjunto a la Memoria, en el cual el Directorio relata de manera detallada si aplican o no los principios bajo el sistema denominado "aplica o no, explique".

Si bien la presentación del reporte es de carácter obligatorio, el cumplimiento de las prácticas allí detalladas no lo es. Este sistema acompaña a los principios que son lo suficientemente amplios y flexibles para brindar un grado de libertad a las compañías para explicar la eventual no adopción de una determinada práctica. El CGS busca dar coraje a los Directorios a que innoven, experimenten y busquen soluciones que aborden las necesidades y mitiguen los riesgos específicos de cada compañía. Por eso, una buena explicación de por qué no se aplica la "práctica" recomendada en el CGS pero sí se cumple con el "principio" será considerada con el mismo valor de la práctica sugerida.

La intención del CGS es ser aspiracional y no crítico de las prácticas de las compañías. No es su objetivo que las respuestas que brindan las compañías sean utilizadas para realizar una ficha de puntuación o ránking dado que ello podría llevar a un mero ejercicio de "marcar la casilla" para evitar puntuar o clasificar mal. Las respuestas al CGS pueden servir como parámetro comparable con otras compañías o también para dar seguimiento a la evolución del gobierno societario propio, teniendo en consideración que los cambios tomarán tiempo y el ritmo de esa evolución será diferente para cada compañía.

Cefeidas Group:
Santiago Chaher & Giselle Villar Lettieri

2.7 El Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría es uno de los órganos que, dentro del Directorio, es requerido por la normativa vigente para las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones.

Esta figura ha sido reglamentada por la CNV, que estableció en sus Normas distintos artículos que regulan la composición y el funcionamiento del Comité, incluido el criterio de independencia que rige para los directores. Ellos son:

XII. El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes financieros.

XIV. El Directorio debe asegurar la existencia de una persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas.

XV. El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de forma transparente e independiente.

El Comité de Auditoría tiene que abocar sus esfuerzos a velar por la independencia tanto de los controles

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

externos como internos, con el objeto de mantener la integridad de la sociedad emisora para sus accionistas, así como para el resto de los grupos de interés. Por ello resulta de vital importancia que sus miembros puedan considerarse independientes en un sentido amplio, para que este tipo de controles sea eficiente y real y no un mero cumplimiento formal de la norma.

Estructura y funcionamiento

El Comité de Auditoría está integrado por tres o más directores, los que, en su mayoría, deben tener el carácter de independiente. El Comité asiste al Directorio y lo ayuda en la selección del auditor externo y la supervisión de los sistemas de control interno, lo que incluye a los auditores internos, y la calidad de los reportes financieros.

Muchas veces comparte funciones con el órgano de fiscalización, por lo que sus miembros pueden asistir a las reuniones con voz pero sin voto. También pueden asistir otros directores en idénticas condiciones, pero en ambos casos el Comité puede decidir excluirlos de alguna reunión o durante el tratamiento de algún tema en particular.

Por la complejidad de los temas a tratar, el Comité de Auditoría debe tener la mayoría de sus miembros con formación empresarial, financiera y/o contable.

Se reúne con una frecuencia no inferior a la exigida al Directorio. Por cada reunión se labra un acta, las que se llevan en un libro de actas similar al del Directorio.

Funciones

Es obligación del Comité **elaborar su reglamento interno**, donde se detalla su finalidad y funciones. El reglamento se inscribe en el Registro Público de Comercio u organismo similar.

Dentro de las funciones del Comité, deben contemplarse como mínimo las exigidas por la normativa aplicable, entre las cuales se pueden destacar:

- Opinar respecto de la propuesta del Directorio para la designación de los auditores externos a contratar por la sociedad y velar por su independencia, y analizar los servicios prestados por los auditores externos y su relación con la independencia de estos. Informar los honorarios facturados, separando aquellos que fueron por auditoría externa del resto de los servicios ofrecidos.
- Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-contable, y de toda la información financiera o de otros hechos relevantes que sea presentada a la CNV.
- Proporcionar al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales exista conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes.
- Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios que realiza el Directorio a la Asamblea.
- Opinar sobre el cumplimiento legal y razonabilidad de las condiciones de emisión de acciones o valores convertibles en acciones, en caso de aumento de capital con exclusión o limitación del derecho de preferencia.
- Emitir opinión fundada respecto de operaciones con partes relacionadas en los casos establecidos por la ley y en supuestos de conflictos de interés.

Con regularidad anual, el Comité de Auditoría elabora un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al Directorio y al órgano de fiscalización.

El director independiente

> Se considera que reviste la calidad de "independiente" aquel director cuya principal relación material con la emisora sea su cargo en el órgano de administración en el que se desempeña.
> El criterio de independencia se basa en que el director actúa en interés de todos los accionistas y de la sociedad por igual, evitando los conflictos de interés y, en su caso, velando porque prevalezca el interés social por sobre cualquier otro interés particular.

La mayoría de los integrantes del Comité de Auditoría de las emisoras que hagan oferta pública de sus acciones deben investir la condición de independiente, para lo cual el Directorio debe estar integrado por al menos dos directores independientes titulares y otros tantos suplentes.

El rol del director independiente es el mismo que el de cualquier otro director y su función no se limita a ser miembro del Comité de Auditoría en el caso de que se lo haya designado para esa labor.

El director independiente debe ser elegido teniendo en cuenta su trayectoria profesional, idoneidad, conocimientos calificados, autonomía de criterio, económica y de intereses, considerando además que pueda desempeñar sus funciones de forma objetiva e imparcial.

Según las Normas de la CNV, **un director no reúne la condición de independiente**, cuando se den una o más de las circunstancias descriptas en el artículo 11 de la Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas, entre las que se destacan:

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

- Ser miembro del Directorio de una sociedad del grupo económico de la emisora cuando es elegido o que hubiere sido durante los tres años inmediatamente anteriores.
- Estar vinculado a la emisora o sus accionistas que, en forma directa o indirecta, tengan "participaciones significativas" o con sociedades en las que estos también tengan en forma directa o indirecta "participaciones significativas", o si estuvo vinculado a ellas por una relación de dependencia durante los últimos tres años.
- Tener relaciones profesionales o pertenecer a una sociedad o asociación profesional que mantenga relaciones profesionales con la emisora o sus accionistas con "participaciones significativas".
- En forma directa o indirecta, ser titular del 5% o más de acciones con derecho a voto y/o del capital social en la emisora o en una sociedad que tenga en ella una "participación significativa".
- En forma directa o indirecta, vender y/o proveer bienes y/o servicios de forma habitual y de una naturaleza y volumen relevante a la emisora o a los accionistas de esta que tengan en ella en forma directa o indirecta "participaciones significativas".
- Haber sido director, gerente, administrador o ejecutivo principal de organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido fondos de la sociedad, su controlante y demás sociedades del grupo del que ella forma parte, bajo las condiciones que indica la norma.

Son **participaciones significativas** aquellas personas que posean acciones que representen al menos el 5% del capital social y/o de los votos, o una cantidad menor cuando tuvieren derecho a la elección de uno o más directores por clase de acciones o tuvieren con otros accionistas convenios relativos al gobierno y administración de la sociedad de que se trate, o de su controlante; mientras que las relativas a "grupo económico" se corresponden a la definición contenida en el inciso (e) apartado 3 del artículo 5 del Capítulo V del Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.).

MATBA ROFEX S.A.:
María Victoria Peláez

2.8 Contratos entre partes relacionadas

Las transacciones entre partes relacionadas son operaciones de una sociedad en las que participa una persona relacionada a dicha sociedad.

Las transacciones entre partes relacionadas se encuentran reguladas principalmente por el artículo 72 de la Ley de Mercado de Capitales, el cual prevé el cumplimiento de un procedimiento específico para el caso de que una sociedad que haga oferta pública de sus acciones quiera llevar a cabo este tipo de operaciones.

Es inherente a este tipo de operaciones que las partes no sean independientes, teniendo alguna de ellas un interés en la otra. Justamente la falta de independencia entre las partes y la dificultad para determinar los reales intereses involucrados en la operación que pueden estar o no estar en conflicto con el interés de la misma sociedad motiva un tratamiento jurídico diferente a cualquier otra operación de una sociedad, en tanto se procura:

- Asegurar la trasparencia de las transacciones.
- Impedir que la sociedad ejecute operaciones con distorsiones significativas respecto a las condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado, es decir, las que hubiera obtenido si no hubiera existido una relación entre las partes.
- Evitar que este tipo de operaciones perjudique a participantes minoritarios de la sociedad u aquellos que no tienen vínculos con la parte relacionada a la sociedad con la que esta última está contratando.
- Permitir que un juez o árbitro se pronuncie en caso de conflicto de interés.

El comportamiento de quienes administran la sociedad y favorecen operaciones entre partes relacionadas está enmarcado dentro de los deberes de buena fe y lealtad establecidos por el artículo 59 de la Ley General de Sociedades. En tanto los administradores pueden tener intereses en ambos lados de la transacción, representando a la sociedad por una parte y a sí mismos por la otra, en un sentido amplio y en cualquier calidad –por ejemplo, intereses a través de terceros–, pero deben anteponer el interés de la sociedad por sobre cualquier otro.

Definiciones

Un contrato o acto entre partes relacionadas se celebra entre la sociedad que hace oferta pública de sus acciones y una parte

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

relacionada, e involucra un monto relevante.[2]

Se entiende como **parte relacionada** a las siguientes personas:[3]

a. Directores, integrantes del órgano de fiscalización o miembros del consejo de vigilancia de la sociedad emisora, así como a los gerentes generales o especiales designados.
b. Personas físicas o jurídicas que tengan el control o posean acciones que representen, por lo menos, el 15% del capital social, o una cantidad menor cuando tuvieren derecho a la elección de uno o más directores por clase de acciones o tuvieren con otros accionistas convenios relativos al gobierno y la administración de la sociedad de que se trate, o de su controlante.[4]
c. Otra sociedad que se halle bajo el control común del mismo controlante.
d. Ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos de cualquiera de las personas físicas mencionadas en los apartados (a) y (b).
e. Sociedades en las que cualquiera de las personas referidas posean directa o indirectamente participaciones significativas conforme lo dispuesto por el apartado (b).

Se considera **monto relevante** del acto o contrato celebrado por la sociedad al que supera el 1% del patrimonio social medido conforme al último balance aprobado.

Requisitos

A fin de poder realizar actos o contratos con partes relacionadas, la sociedad deberá requerirle al Comité de Auditoría que, en un plazo de cinco días hábiles, elabore un informe a modo de pronunciamiento acerca de si las condiciones de la operación son razonablemente adecuadas respecto de las condiciones normales y habituales del mercado. Si la sociedad no tiene constituido un Comité de Auditoría, puede realizar el pronunciamiento con dos firmas evaluadoras independientes.

En aquellos supuestos en que la operación se refiera a préstamos interfinancieros (o *call*) realizada entre entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina y de acuerdo con las normas legales y reglamentarias dictadas por esta institución, bastará que la opinión del Comité y/o de las firmas evaluadoras independientes se pronuncie únicamente y en forma genérica sobre dicha modalidad operativa.

Actos posteriores

Una vez que los contratos hayan sido aprobados por el Directorio, son necesarios los siguientes actos posteriores:

» Que la sociedad informe a la CNV junto con el pronunciamiento del Comité o de las firmas evaluadoras independientes.
» Que la sociedad ponga a disposición de los accionistas el informe del Comité o los informes de las firmas evaluadoras independientes.
» En caso de corresponder, que el controlante o la persona relacionada que sea contraparte de la operación ponga a disposición del Directorio, antes de que este apruebe la operación, todos los antecedentes, informes, documentos y comunicaciones relacionados, presentados a entidades supervisoras o reguladoras extranjeras competentes o a bolsas de valores extranjeras.
» Que se haga constar el sentido del voto de cada director en el acta de Directorio que apruebe la operación.
» Que la operación sea sometida a aprobación de la asamblea cuando las condiciones previstas no hayan sido calificadas como razonablemente adecuadas al mercado por el Comité de Auditoría o por ambas firmas evaluadoras.

Información del Prospecto

En el caso de que la sociedad que haga oferta pública de valores negociables haya realizado o vaya a realizar un "contrato o acto entre partes relacionadas" deberá incluir dicha información en el Prospecto de emisión, detallando:

a. La naturaleza y extensión de cualquier transacción realizada o próxima a realizarse entre la emisora y la parte relacionada.
b. El monto de los préstamos (incluidas garantías) hechos por la emisora o cualquiera de sus controlantes o subsidiarias para beneficio de cualquiera de las personas consideradas como "partes relacionadas". La información a brindar incluye:

[2] Deben darse ambos requisitos para estar ante el supuesto de acto o contrato entre partes relacionadas que prevé la ley.

[3] Es importante destacar que la persona referida como "parte relacionada" siempre debe considerarse como tal en relación con la sociedad con la cual está realizando ese acto y/o contrato.

[4] También se hace referencia a este grupo como "personas con participación significativa".

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

- el mayor monto pendiente durante el período cubierto,
- el monto pendiente a la última fecha factible,
- la naturaleza del préstamo,
- la transacción a la cual fue destinado,
- la tasa de interés del préstamo.

c. Interés de expertos y asesores: si cualquiera de ellos fue empleado sobre una base contingente, posee una cantidad de acciones en la emisora o sus subsidiarias que sea importante para dicha persona, o tenga un interés económico, directo o indirecto, en la emisora o que dependa del éxito de la oferta, se hará una breve descripción de la naturaleza y condiciones de tal contingencia o interés.

Tanoira & Casaggne Abogados:
Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y
Pilar Domínguez Pose

2.9 Pago de dividendos y remuneración de los directores

Pago de dividendos

El pago de dividendos en efectivo de sociedades que hagan oferta pública de sus acciones deberá efectuarse dentro de los 30 días corridos de su aprobación por la Asamblea respectiva. En caso de que la sociedad se hubiera comprometido a requerir la aprobación previa de un tercero para realizar tal distribución (por ejemplo, de un acreedor determinado), el Directorio de la sociedad deberá obtenerla antes que la Asamblea considere la distribución.

Por su parte, en caso de que el pago de dividendos se efectúe en acciones, o parcialmente en acciones y en efectivo conjuntamente, deberá hacerse la correspondiente presentación ante la CNV dentro de los 10 días hábiles de celebrada la Asamblea que así lo resuelva, y ponerse las acciones y el efectivo a disposición de los accionistas dentro de un plazo que no exceda los tres meses, contados a partir de la notificación de la autorización de oferta pública.

Se deberá informar a la CNV, con una anticipación de cinco días hábiles, la fecha de puesta a disposición de los dividendos.

» Las sociedades emisoras se encuentran habilitadas para distribuir dividendos anticipados, provisionales o resultantes de estados contables especiales, los cuales son autorizados por el Directorio sobre la base de estados contables especiales o trimestrales, que cuenten con dictamen del auditor externo y avalados mediante informe de la Comisión Fiscalizadora o del Consejo de Vigilancia, según el caso. Esta distribución será anunciada por un día hábil en el boletín electrónico del mercado donde la entidad negocie sus acciones y en la Autopista de Información Financiera (AIF), y copia de la documentación pertinente deberá presentarse a la CNV junto con el Acta de Directorio dentro de los cinco días hábiles de publicado el anuncio.

» La Asamblea de la sociedad emisora puede disponer la distribución de dividendos en efectivo, provenientes de utilidades, en cuotas periódicas a ser pagadas en las fechas que aquellas deben establecer. El plazo de pago de la primera cuota es impostergable, debe informarse a la CNV a través de la AIF y publicarse en el boletín electrónico del mercado donde la entidad negocie sus acciones. A su vez, el pago de la última cuota no podrá exceder del ejercicio siguiente. En la convocatoria a Asamblea deberá proponerse la modalidad de pago del dividendo en efectivo en cuotas periódicas como punto expreso del orden del día, indicando el cronograma de pagos con sus respectivos montos.

En el caso de las sociedades que cuenten con acciones preferidas, cuando en los estatutos o en las condiciones de emisión no se previera expresamente la forma de pago de la preferencia patrimonial acordada, la Asamblea deberá disponer el pago en efectivo del dividendo fijo correspondiente. Si dispone que este pago se haga efectivo mediante la emisión de nuevas acciones, serán de la misma clase.

Remuneración de los directores

Los honorarios devengados a favor de directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia de la Emisora en retribución de sus funciones durante el ejercicio en cuestión se consideran gasto de ese ejercicio. Si su determinación está sujeta a la decisión de la Asamblea de Accionistas que haya de tratar los estados financieros, se deberá estimar el monto correspondiente.

El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no puede exceder del 25% de las ganancias del ejercicio. Dicho monto máximo se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas, y se incrementará proporcionalmente

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

a la distribución, hasta alcanzar aquel límite cuando se reparta el total de las ganancias. Para el cálculo correspondiente se considerará:

a. como **utilidad computable**, al resultado del ejercicio, neto de impuestos, más o menos los ajustes de ejercicios anteriores y previa absorción de las pérdidas acumuladas; calculada la reserva legal sobre la base de lo expuesto, se deducirá del subtotal obtenido, más el monto por retribución a los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia afectados al estado de resultados;
b. como **dividendo computable**, a la distribución de utilidades del ejercicio (en efectivo o en acciones) a los tenedores de acciones, cualquiera sea la clase;
c. como **utilidad reducida**, a la que represente una rentabilidad sobre el patrimonio neto inferior a la normal en la actividad empresarial, considerando el rendimiento promedio de otras variables de inversión de capital existentes en el mercado;
d. como **retribución adecuada**, a la que tiene en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y reputación profesional y el valor de sus servicios en el mercado.

Cuando las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia deban ser tratadas como punto expreso del orden del día en función de lo establecido por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, el Directorio indicará en forma fundada en la Asamblea:

a. Que las remuneraciones asignadas a sus miembros son adecuadas de acuerdo a los parámetros antes mencionados.
b. Que, en caso de ganancias reducidas, ellas se originan en la escasa rentabilidad del patrimonio neto, informando el índice que surge de los estados contables. Adicionalmente, el Directorio deberá manifestar, con adecuado fundamento, que las retribuciones son razonables y ajustadas a pautas de mercado y a las particulares circunstancias de la emisora.

Con una anticipación de 20 días hábiles a la fecha prevista de celebración de la Asamblea que vaya a considerar la Memoria y los Estados Contables, las sociedades deberán remitir a la CNV un cuadro con la información requerida por el artículo 3 de la Sección I del Capítulo III del Título II de las Normas, entre la que se incluye la información para poder calcular la utilidad computable, así como las asignaciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia imputadas al estado de resultados, con el cálculo de la proporción entre ganancia computable y retribución. A los fines del cómputo deberán considerarse todos los conceptos percibidos por los Directores, incluyendo aquellos recibidos por funciones técnico-administrativas, percibidas como remuneración en caso de encontrarse en relación de dependencia, y los recibidos como opciones sobre acciones. En este último caso, se efectuará la estimación a partir de las condiciones existentes al momento del cierre de los estados contables, en la medida que no hubiesen existido variaciones significativas con posterioridad. Cuando la Asamblea apruebe remuneraciones que modifiquen las proporciones determinadas conforme lo oportunamente informado a la CNV, o se modifiquen las propuestas originales, las emisoras deberán remitir nuevos cuadros con nuevos cálculos.

Cámara de Sociedades:
Fernando Moreno

2.10 Panel de gobierno corporativo de BYMA

La función de las Bolsas de Valores en la promoción del gobierno corporativo

Como incentivos para que las sociedades emisoras listadas incrementen su compromiso en adopción de los estándares del gobierno corporativo, las Bolsas de Valores desarrollaron **índices de gobierno corporativo** y establecieron **segmentos/paneles diferenciales.**

Si bien cada Bolsa de Valores tiene sus propios motivos para lanzar un índice o segmento/panel, así como diferentes criterios para examinar la gobernanza de las compañías y los procesos de evaluación, y enfoques divergentes para la divulgación de los resultados, todas buscan elevar el "techo" de la gobernanza, permitiendo a las empresas diferenciarse en el mercado y aprovechar un flujo creciente de inversores comprometidos con el buen gobierno y la sostenibilidad.

Una violación de los criterios de gobernanza requeridos puede derivar en multas y sanciones, y hasta la exclusión del Segmento/Panel.

Panel de Gobierno Corporativo de BYMA

El Panel es una iniciativa de BYMA para dar mayor visibilidad a aquellas emisoras de acciones que deciden adherir. Está integrado por emisoras de acciones que voluntariamente deciden adoptar estándares de gobierno corporativo adicionales a las obligaciones que las empresas listadas deben cumplir por normativa. Las emisoras pueden adoptar paulatinamente los mejores estándares establecidos

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

en el Reglamento del Panel y solicitar su incorporación cuando han cumplimentado con la totalidad de los mismos. El cumplimiento de las reglas de listado establecidas en el Reglamento se convierte en una obligación contractual vinculante.

Entre los **objetivos** de BYMA para llevar a cabo esta iniciativa se destacan:

- promover la transparencia y mitigar la asimetría de información,
- proteger aún más a los accionistas minoritarios,
- fortalecer el desempeño y la sustentabilidad de la emisora a través de un sistema sólido de *checks & balances,*
- incrementar la confianza en el mercado y atraer inversores extranjeros.

El Panel está integrado por dos **niveles,** +GC y GC. Ambos se rigen por los mismos requisitos de gobierno corporativo, la única diferencia entre ambos consiste en:

+GC GOBIERNO CORPORATIVO

El capital social del emisor debe estar representado exclusivamente por acciones ordinarias que otorguen derecho a un voto cada una.

GC GOBIERNO CORPORATIVO

Los emisores que en su capital social contengan acciones con voto múltiple o acciones preferidas podrán acceder a otro nivel de listado.

Los **requisitos** para el ingreso y mantenimiento en el Panel se construyeron en base a los siguientes aspectos:

1. **Estructura de propiedad.** La dispersión accionaria permite proteger a los accionistas minoritarios e incrementar la liquidez. Se requiere contar con una dispersión accionaria del 25%. Esto implica que al menos el 25% del capital social debe estar listado y no debe ser propiedad del controlante, del Directorio, ni del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La emisora cumple este requisito presentando a BYMA, previo a su ingreso y de manera periódica, un formulario de tenencias tanto en español como en inglés.

2. **Estructura y funcionamiento del órgano de administración.** Se requiere:
   2.1. Contar con un reglamento del Directorio que contemple, como mínimo, rol, funciones y responsabilidades de sus miembros; la estructura y la duración del cargo de sus integrantes, y las prácticas y procedimientos para la realización de las reuniones.
   2.2. Establecer un Directorio conformado por personas de ambos géneros.
   2.3. Llevar a cabo una evaluación del órgano de administración y divulgar el proceso de evaluación.
   2.4. Contar con un Comité de Nominaciones y Remuneraciones, integrado por miembros titulares del órgano de administración, que revistan el carácter de no ejecutivos y cuyo presidente sea independiente. La emisora podrá optar por separar las funciones de nominaciones y remuneraciones en dos Comités. Adicionalmente se requiere que los Comités cuenten con su propio reglamento y políticas de nominación y remuneración de los miembros del Directorio.

3. **Ambiente de control.** Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen las bases para llevar a cabo el control interno en la organización. El Directorio es responsable de asegurar que la emisora cuenta con un ambiente de control robusto. El Panel de BYMA promueve mejores prácticas en torno al ambiente de control exigiendo:
   - Contar con un Departamento de Auditoría Interna con línea de reporte directa al Comité de Auditoría y estableciendo sus respectivos términos de referencia.
   - Aprobar un Programa de Integridad. Esto implica contar con un Código de Ética o Conducta, un responsable a cargo de su implementación, canales de denuncia y capacitaciones.

4. Transparencia y divulgación de la información. El acceso a la información de manera igualitaria, oportuna, precisa y transparente ayuda a los accionistas a proteger sus derechos. Para promover una mayor transparencia, el Panel de BYMA requiere:
   - Designar un Oficial de Relaciones con Inversores.
   - Contar con una sección de Relaciones con Inversores y Gobierno Corporativo dentro de su sitio web, que cuente con información sobre el contacto del Oficial de Relaciones con Inversores; estatuto social, políticas, reglamentos y términos de referencia requeridos en el Panel; Código de Ética o Conducta y acceso al canal de denuncias; composición del órgano de administración; estados financieros auditados; reporte anual; resumen de los resultados financieros, entre otros. Toda la información

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

contenida en esta sección debe mantenerse actualizada y estar publicada en español e inglés.
- Publicar un reporte anual que contenga información sobre la descripción del emisor, su negocio, principales riesgos que enfrenta y análisis sociopolítico de los mercados donde opera; las clases de acciones y la estructura accionaria del emisor, valor de la acción y fluctuaciones en el precio de las acciones; descripción de las estructuras, principios y prácticas de gobierno corporativo, cambios de gobierno corporativo durante el último año y principales perspectivas y objetivos para el año próximo, entre otras cuestiones.
- Presentar a BYMA un Calendario de Relaciones con Inversores, de acuerdo con el formulario estándar proporcionado por BYMA, permitiendo así la participación activa de los accionistas.

5. **Protección de los derechos de los accionistas**. Este atributo promueve la adopción de medidas que aseguren el tratamiento igualitario de todos los accionistas tanto en el acceso a la información, como en el ejercicio de sus derechos políticos. Se requiere aprobar una política de dividendos, permitiendo así transparentar los derechos económicos de los accionistas y otorgar previsibilidad.

Disponer de estructuras sólidas de control y gobierno junto con una cultura de transparencia y accesibilidad de la información se ha convertido en un factor clave de competitividad y una oportunidad para ganar confianza en el mercado. El Panel de BYMA es una herramienta clave para el logro de esos objetivos.

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA):
Julieta Artal Conte y
Esteban Lorenzo

2.11 Sindicatura y fiscalización

Las sociedades que pretendan realizar la apertura de su capital deben considerar la necesidad de incorporar un órgano de fiscalización encargado de supervisar la administración de la sociedad en función de las disposiciones del estatuto y la normativa aplicable.

Según lo establece la Ley General de Sociedades, la sindicatura, órgano de fiscalización privada, debe actuar como órgano colegiado y en número impar, bajo el nombre de "Comisión Fiscalizadora". El estatuto social reglamentará su constitución y funcionamiento y deberá llevar un libro de actas.

Tanto la Ley General de Sociedades como la Ley de Mercado de Capitales otorgan algunas **excepciones a la obligatoriedad de designar una Comisión Fiscalizadora:**

- Cuando el estatuto prevea un Consejo de Vigilancia, en cuyo caso la fiscalización se reemplaza por una auditoría anual contratada por este.
- Cuando esté constituido un Comité de Auditoría, en cuyo caso sus integrantes tienen las atribuciones y los deberes que otorga el artículo 294 de la Ley General de Sociedades respecto de los síndicos.

Requisitos, inhabilidades e incompatibilidades

La Ley General de Sociedades determina que para ser sindico de una sociedad **se requiere:**

- ser abogado o contador público, con título habilitante, o una sociedad con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por estos profesionales;
- tener domicilio real en Argentina.

Por otro lado, se prevé un régimen de **inhabilidades e incompatibilidades** para ser síndico que comprende:

- Estar inhabilitado para ser director, según el artículo 264 de la Ley General de Sociedades.
- Ser director, gerente y empleado de la misma sociedad o de otra controlada o controlante.
- Ser cónyuge, pariente con consanguinidad en línea recta, colateral hasta el cuarto grado inclusive, y/o afín dentro del segundo de los directores y gerentes generales.

En caso de optar por llevar a cabo la fiscalización interna de la sociedad por intermedio del Comité de Auditoría –es decir, con prescindencia de la Comisión Fiscalizadora–, a todos sus integrantes les caben los requisitos de idoneidad y experiencia, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades requeridos para los síndicos.

Designación y prescindencia

» La designación de la sindicatura está a cargo de la Asamblea Ordinaria de accionistas. Su duración en el cargo está precisada en el estatuto, pero nunca podrá exceder los tres ejercicios consecutivos. En el caso de sociedades comprendidas bajo el régimen PyMe que se encuentren sujetas al contralor de la CNV, es obligatorio que la sociedad designe, al menos, un síndico titular y un suplente.
» Una designación, renuncia o remoción debe comunicarse a la CNV, bajo Hechos Relevantes en la Autopista de Información Financiera, dentro de los dos días hábiles. También, cualquier supuesto de reemplazo de los integrantes titulares por los suplentes, u otorgamiento de licencia a los titulares por un plazo mayor de 10 días corridos indicando la fecha de vencimiento.
» Se otorga un plazo de 10 días hábiles de producida la designación

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

de los integrantes de los órganos de administración y de fiscalización, titulares y suplentes para comunicar a la CNV los datos personales de cada uno.
» Las sociedades que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, aquellas que hagan oferta pública de obligaciones negociables garantizadas y las que adoptan la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada pueden prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto social. En tal caso, los socios poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de la Ley General de Sociedades.

Independencia

La totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora deben ser independientes, de acuerdo con los criterios previstos en las resoluciones técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Deberes y atribuciones

» Fiscalizar la administración de la sociedad, examinar los libros y la documentación siempre que lo juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses.
» Verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y los títulos valores, así como las obligaciones y su cumplimiento; solicitar la confección de balances de comprobación.
» Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Directorio, del Comité Ejecutivo y de la Asamblea, a todas las cuales debe ser citado.
» Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad.
» Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, el inventario, balance y estado de resultados.
» Suministrar a los accionistas que representen no menos del 2% del capital, en cualquier momento que estos se lo requieran, información sobre las materias que son de su competencia.
» Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a asamblea ordinaria o asambleas especiales, cuando omitiere hacerlo el Directorio.
» Hacer incluir en el orden del día de la asamblea los puntos que considere procedentes.
» Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, el estatuto, reglamento y las decisiones asamblearias.
» Fiscalizar la liquidación de la sociedad.
» Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. Convocará de inmediato a asamblea para que resuelva al respecto, cuando la situación investigada no reciba del Directorio el tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia.

El ejercicio de los derechos de información e investigación administrativa del síndico abarca los ejercicios económicos anteriores a su designación.

Responsabilidades

A los síndicos les cabe responsabilidad ilimitada y solidaria por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen la ley, el estatuto y el reglamento. Su responsabilidad se hará efectiva por decisión de la asamblea. La decisión de la asamblea que declare la responsabilidad importa la remoción del síndico.

También son responsables solidariamente con los directores por los hechos y las omisiones de estos, cuando el daño no se hubiera producido si hubieran actuado de conformidad con lo establecido en la ley, el estatuto, reglamento o las decisiones asamblearias.

ESTUDIO MARTON, AGRANATI, ALBORES Y ASOCIADOS:
Javier Agranati, Agustín Vittori y María Pía Rodríguez Pratt

ARPENTA:
Mario Ledesma

2.12 Impactos, riesgos y obligaciones

Las acciones como parte del capital propio no implican la necesidad de una retribución fija, como los títulos de deuda. La retribución esperada por los accionistas es un mayor valor de la acción y el pago de dividendos (siendo esto último una opción, no una obligación). Por eso es importante comprender que las acciones no son una fuente de fondos sin costo. Los accionistas son inversores que comparten el riesgo de la empresa.

» El valor de mercado de la acción brinda una medida objetiva de la riqueza de los propietarios, y del impacto de las decisiones de inversión y financiamiento sobre la misma.
» Pueden calcularse ratios como el PER (precio-ganancias) o el ratio valor de mercado a valor de libros y realizar comparaciones con otras empresas similares.
» Como la emisión de acciones forma parte del capital propio,

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

mejora los ratios o indicadores de endeudamiento de la empresa.
Permite establecer esquemas de compensación con alineación de incentivos vía tenencia de acciones por parte de los trabajadores.

El precio de la acción está expuesto a:

- Los factores de riesgo propios de la empresa.
- Los riesgos del sistema (riesgo del mercado argentino e internacional).
- Desequilibrios temporales en el precio (burbujas, efectos contagio, comportamiento de manada).
- Baja liquidez (frecuencia y volumen de negociación) de la acción.

Cuadro 2.1 Capital social: obligaciones y riesgos

OBLIGACIONES	RIESGOS
• No pueden emitirse acciones preferidas después de la OPI. • Se puede prever en el estatuto posibilidad de aumentar de capital sin límite. • Forma de registro más usada actualmente: certificados globales. • Agente de registro: Caja de Valores S.A.	• Necesidad de realizar cambios posteriores por cuestiones no previstas.

Cuadro 2.2 Directorio: obligaciones, riesgos e impactos

OBLIGACIONES	RIESGOS	IMPACTOS
• Recomendaciones de funcionamiento incluidas en el CGS. • Remuneraciones de directores vinculadas a las ganancias y pago de dividendos. • Comité de auditoría obligatorio (excepto PyMes). *Ventaja*: esto permite prescindir de la comisión fiscalizadora. • Comité de auditoría: mínimo por dos directores independientes.	Dificultad para adaptarse a los requisitos.	Directores independientes con experiencia aportan visión estratégica y potencial de redes de contacto,

Cuadro 2.3 Grupos de interés (*stakeholders*): obligaciones e impactos

OBLIGACIONES	IMPACTOS
ACCIONISTAS	
Derechos de los accionistas • No se aplica el derecho a acrecer, salvo que lo prevea el estatuto. • Si el estatuto lo prevé, se puede reducir el plazo de ejercicio del derecho de preferencia. • No se puede ejercer el derecho a receso en casos de fusión o escisión.	» Distintos tipos de inversores institucionales, sociedades, personas físicas. » Tratamiento tributario diferenciado.
ASAMBLEA	
• Cumplimiento de plazos de convocatoria y difusión de información. • Las reuniones pueden ser virtuales si lo prevé el estatuto.	Diseñar con cuidado la política de dividendos porque bajo oferta pública los cambios pueden tener contenido informativo,
DIVIDENDOS	
• Agente de pago: Caja de Valores S.A. • Plazos de información y pago.	
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	
• Requieren opinión del Comité de Auditoría y aprobación del Directorio. • Deber de informar a la CNV.	• Además de normativa específica y control de los conflictos de interés con el grupo de control y sus afiliadas, existe un mecanismo importante de difusión y transparencia, por lo cual debe tenerse muy en cuenta a la hora de realizar tales operaciones. • La existencia de la Operación de Proceso de Adquisición de participaciones relevantes y del control social tiene impactos no solo económicos (disponibilidad de monto de compra a los minoritarios) sino también de afectación de los tiempos de ejecución de las operaciones de venta de paquetes accionarios y sus autorizaciones regulatorias.

Cuadro 2.4 Transparencia informativa: obligaciones, riesgos e impactos

OBLIGACIONES	RIESGOS	IMPACTOS
• Presentar CGS (excepto PyMes) con monitoreo aleatorio de la CNV. • Designar Responsable de Relaciones con el Mercado. • Designar Responsable de Relaciones con el Inversor (puede coincidir con el anterior). • Desarrollo de un canal de comunicaciones con inversores. • Comunicación de hechos relevantes. • Presentar estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	• El incumplimiento del régimen informativo es un riesgo reputacional basado en la difusión pública y transparente de dicha falta. • Necesidad de contar con personal especializado para la elaboración de información y contacto con inversores: contenido de la memoria (historia y perspectivas) en los estados contables, y declaración sobre hechos relevantes, generación de información sobre gobierno corporativo.	• Posibilidad de integrar panel GC diferenciado BYMA. • Mejor visibilidad de la emisora, al ser parte de las comunicaciones de los mercados, evaluaciones de periodistas y publicaciones especializadas, difusión internacional y regional dada a los índices y paneles especiales en los que también la emisora puede elegir participar. • Mayor transparencia y comunicación fluida y periódica con los *stakeholders* de la emisora. • Necesidad de adaptar la estructura contable-administrativa para presentar estados financieros bajo NIIF. • Explicitar la política de gestión de riesgos (requerimiento NIIF) implica reconocimiento, medición y gestión de los distintos riesgos que puede afrontar la empresa. Es un ejercicio muy sano para una organización en contextos de alta incertidumbre.

Beneficios del gobierno corporativo

TRANSPARENCIA	» Coordinación de decisiones entre los distintos niveles: propiedad (accionistas), directorio y managers ejecutivos. » Minimización de conflictos entre partes (*insiders* y *outsiders*). » Mayor confianza del mercado permite acceso al financiamiento. » Administración más eficiente que mejora la rentabilidad y aumenta el valor de la empresa. » Favorece el crecimiento sostenible. » Desarrollo de sistemas sólidos de gestión de riesgos.
EQUIDAD	
RENDICIÓN DE CUENTAS	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR:
Diana Albanese y Anahí Briozzo

ALLENDE & FERRANTE ABOGADOS:
Enrique Prini Estebecorena

2.13 El arbitraje en el mercado de capitales

El artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales establece que todos los mercados deben contar con un tribunal arbitral permanente, al cual quedarán sometidas en forma obligatoria las entidades cuyos valores negociables se negocien dentro de su ámbito, en sus relaciones con los accionistas e inversores.

» Quedan comprendidas en la jurisdicción arbitral todas las acciones derivadas de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones, incluso las demandas de impugnación de resoluciones de los órganos sociales y las acciones de responsabilidad contra sus integrantes o contra otros accionistas, así como las acciones de nulidad de cláusulas de los estatutos o reglamentos.

» Si surgen divergencias entre los cuotapartistas y el administrador y/o custodio respecto de la interpretación del Reglamento de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión y no pudieran resolverse de buena fe, serán sometidas al Tribunal Arbitral previsto en el Reglamento y su resolución tendrá el carácter de final e inapelable, sin perjuicio de la intervención que en el caso pudiere corresponderle a la CNV.

» La impugnación del precio equitativo establecido en las ofertas públicas de adquisición puede efectuarse ante el Tribunal Arbitral del mercado en que hubiere negociado la sociedad o ante los tribunales ordinarios con competencia en materia comercial del domicilio de la sociedad. La totalidad de las impugnaciones que presenten los accionistas minoritarios y, en su caso, los titulares de otros títulos convertibles serán acumuladas para su trámite ante el mismo tribunal (judicial).

Los reglamentos deben dejar a salvo el derecho de los accionistas e inversores a optar por acudir a los tribunales judiciales competentes.

Las personas que efectúen una oferta pública de adquisición

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

quedan sometidas a la jurisdicción arbitral establecida en el artículo 46, respecto de los destinatarios de dicha adquisición.

Toda reglamentación a ser dictada por los mercados en relación a la creación y el funcionamiento de los tribunales arbitrales debe ser sometida previamente a la aprobación de la CNV.

La constitución de los tribunales arbitrales permanentes de los mercados debe contemplar, entre otras, las siguientes disposiciones:

- Idoneidad, honorabilidad, integridad, experiencia, antecedentes académicos y profesionales de sus miembros.
- Número de miembros impar.
- Contenido de laudo arbitral exclusivamente de derecho.
- Plazos de extensión razonables para el dictado de los laudos.
- Remisión de los laudos dentro de los tres días hábiles de dictados.

El **Reglamento del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Comercio de Buenos Aires** establece que el procedimiento arbitral nacional se regirá subsidiariamente por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el internacional, por la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas.
Tanto el Tribunal en su conjunto como sus miembros tienen el carácter de árbitros de derecho o de árbitros arbitradores amigables componedores, conforme a la modalidad que las partes hayan asignado al arbitraje. Si nada se hubiese estipulado, se entiende que debe proceder y decidir como amigable componedor.
El Tribunal Arbitral General de la BCBA tiene competencia para entender en las siguientes controversias, entre otras:

- Reclamaciones, desavenencias de carácter nacional o internacional relativas a la validez, la interpretación, el cumplimiento o rescisión de actos, contratos, convenciones, pactos u operaciones que tengan por objeto derechos patrimoniales relativos a la producción, el comercio o los servicios, susceptibles de transacción, en los que las partes hayan pactado la intervención arbitral del Tribunal.
- Reclamaciones o desavenencias de similar contenido, cuando se hubiere pactado la cláusula arbitral sin designación del Tribunal, pero las partes decidiesen someterlo al mismo.
- Reclamaciones o desavenencias de similar contenido cuando no se hubiere pactado cláusula arbitral o cuando haya surgido respecto de relaciones jurídicas no contractuales, si las partes eligen al tribunal de Arbitraje General como mediador, conciliador, arbitrador o árbitro de derecho en cualquiera de las hipótesis establecidas en los apartados anteriores.
- Cuando no existe entre las partes ningún convenio de arbitraje o cuando se hubiere pactado un arbitraje que no se refiera al Tribunal de la Bolsa, si la parte demandada contesta el traslado de la demanda sin cuestionar la jurisdicción de este. Si declinasen el arbitraje de la Bolsa o no contestasen el traslado, se informará al demandante que el arbitraje no tendrá lugar.

El arbitraje mejora la sinergia y la actuación transversal en la relación de los partícipes, la protección de los accionista minoritarios y de los derechos de los accionistas e inversores. Además, fortalece instituciones que a lo largo de los años han emanado fallos jurídicamente reconocidos por su contenido doctrinario y jurisprudencial.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires:
Mariana Esmelian

2.14 ASG y sustentabilidad

El término ASG (también conocido por sus siglas en inglés, ESG, por *Environmental, Social and Governance)* ha surgido en el mundo de los negocios para dar tratamiento a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo o societario que son considerados elementos sustancialmente relevantes por los actores en los mercados globales, regionales y locales. Su integración al modelo de negocio de las compañías lleva muchos beneficios, tanto para empresas grandes como para PyMes.

Si bien cada factor ASG tiene características diferentes para su medición y muchas veces resulta difícil asignarle un valor financiero, el desarrollo de las tecnologías de información y análisis de riesgos permite a las compañías y actores en el mercado tener en consideración estos temas como claves.

Los **factores ambientales refieren a los impactos** que sufren las compañías, como la contaminación del aire y el agua, la emisión de residuos, el uso de recursos naturales. Aunque el uso de recursos y la producción de residuos aparecen en los

balances de compañías, su costo económico a precios del mercado no necesariamente refleja el costo social de tal recurso, como la biodiversidad, cuyo valor no está completamente reflejado en el precio del mercado, o la contaminación medioambiental, que genera externalidades. Los actores del mercado exigen cada vez más que las compañías midan estos impactos con el objetivo de reducirlos y/o mitigarlos.

Los **factores sociales** refieren a impactos de las operaciones de una compañía sobre sus grupos de interés y los riesgos vinculados. Existe un activismo social creciente a nivel global, ayudado por el uso de redes sociales, que está aumentando el foco puesto en los factores sociales de compañías, lo cual representa un riesgo que tendrán que identificar y gestionar.

Los **factores de gobierno** refieren a prácticas de gobierno corporativo: la gestión interna de riesgos, estructuras de control, auditoría y cumplimiento interno, entre otras, han sido progresivamente reguladas con la finalidad de aumentar la confianza en las operaciones de las compañías y lograr mercados de capitales más eficientes. Buenas prácticas de gobierno corporativo permiten gestionar riesgos e impactos ambientales y sociales, en tanto dan la visión a largo plazo necesaria y el pensamiento estratégico para contemplar tales factores, y la posibilidad de supervisión de la eficacia de las medidas ambientales y sociales (A&S).

Los inversores analizan las prácticas ASG antes de tomar decisiones de inversión. Para guiar la gestión responsable y activa de los inversores y sus inversiones (bajo el concepto de *stewardship)* existen varios índices y *ratings* creados por actores en el mercado que analizan información ASG de compañías y sectores, así como también estándares y marcos internacionales de sustentabilidad e inversión, como los de International Financial Corporation (IFC).

A nivel global local, los reguladores analizan cómo promover que compañías e inversores divulguen información clave referida a factores ASG, y cómo sería recomendable que los integren dentro de sus compañías o inversiones. Entienden que la regulación tiene que ser flexible y proporcional para no imponer estándares que no son necesarios y/o adecuados para cada compañía. En Argentina, la CNV ha tratado factores ASG dentro de su actualizado Código de Gobierno Societario en varias secciones, y es un tema importante en su agenda.[5]

El punto de partida para integrar factores ASG en la compañía es tener un gobierno corporativo sólido que permita desarrollar una "gobernanza de la sustentabilidad". Para ello, algunas acciones sugeridas son:

1. **Identificación de factores ASG materiales y generación de la estrategia.** El Directorio debe considerar e integrar factores ASG. Ello se ve reflejado en la generación de la estrategia a largo plazo y su implementación día a día, que debería tener en consideración los conceptos de proporcionalidad y flexibilidad, asegurando que se adapta al nivel de riesgos e impactos ASG de la compañía y sus capacidades particulares. Es fundamental que exista un adecuado conocimiento y entendimiento sobre qué factores ASG son relevantes para sus operaciones y afectan su desempeño económico, la sustentabilidad del negocio y el valor de su acción.
Existen a nivel mundial organizaciones como la Sustainability Accounting Standard Board (SASB), que dan definiciones de materialidad ASG y agrupan temas por industria, pero las compañías deberían hacer su propio análisis de materialidad involucrando a los grupos de interés pertinentes.
El Directorio debería contar con los recursos y las estructuras necesarias, y capacitarse en factores y riesgos ASG. Incluso, cuando la industria lo demande (por ejemplo, en las ramas petrolera, minera o del transporte), debería ver la posibilidad de contar con al menos un director experto en ASG.

2. **Gestión de riesgos ASG.** Con los factores ASG materiales identificados, es importante que la compañía analice los riesgos que los acompañan y luego establecer procedimientos para manejarlos. El Directorio tendría que determinar cuál es el apetito de riesgo ASG, entendiendo que la posibilidad de mitigar algunos riesgos macroambientales y sociales estará fuera del alcance de la compañía (como, por ejemplo, los cambios climáticos). Es probable que algunos riesgos ambientales y sociales estén relacionados, como, por ejemplo, la contaminación de una fábrica y su impacto en la comunidad local, lo cual significa que la compañía tendría que analizar la probabilidad de que un riesgo ambiental y/o social

5 Ver, por ejemplo, los lineamientos de la CNV para la Emisión de Valores Negociables sociales, verdes y sustentables en Argentina.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Cuadro 2.5 Factores ASG y subtemas relacionados

FACTOR ASG	SUBTEMAS RELACIONADOS*
Factores ambientales	• Uso de recursos naturales • Contaminación medioambiental, agua y energía • Gestión de vertidos y residuos • Impacto ambiental de proveedores
Factores sociales	• Relaciones laborales y seguridad ocupacional • Derechos humanos, diversidad y discriminación • Prácticas sociales en las cadenas de suministro • Privacidad de datos personales • Relaciones con comunidades locales
Factores de gobierno corporativo	• Transparencia y ética corporativa • Anticorrupción • Gestión integral de riesgos • Relaciones con grupos de interés y protección de accionistas minoritarias

*** La enumeración de los subtemas no es exhaustiva.**

pueda volverse también un riesgo reputacional, financiero y regulatorio. La información de riesgos de ASG debería ser utilizada para realizar periódicamente auditorías internas y mantener al Directorio informado.

3. **Cumplimiento interno de prácticas ASG.** A medida que las compañías implementan prácticas de ASG (de manera proporcional y flexible), es importante crear también un ambiente de supervisión que evite abusos. A tal fin, estas compañías podrán contar con políticas y códigos de ética y conducta que identifiquen e integren cuestiones relativas a ASG en las actividades operacionales y dar capacitaciones con el fin último de lograr una cultura organizacional que integre conscientemente estos factores. Progresivamente, también será necesario asignar recursos para verificar el cumplimiento y auditoría de políticas, procedimientos y conductas en materia ASG, por ejemplo mediante la designación de una persona responsable de estos temas. La implementación y el cumplimiento de buenas prácticas ASG permitirá que la compañía logre un reconocimiento como líder en prácticas, impactando en la percepción de analistas, inversores y la sociedad.

4. **Transparencia y divulgación de datos ASG**. La finalidad de divulgar datos relativos a ASG consiste en comunicar al público en general y partes interesadas el rol asumido por la compañía en materia ASG, cuál es su apetito de riesgo, cómo integra factores ASG en sus operaciones, cuáles son los riesgos ASG y qué medidas correctivas implementa teniendo en cuenta esos factores. La divulgación cumplirá una doble finalidad: permitirá a las distintas unidades de negocio conocer la situación de la empresa en la materia y llevar a cabo acciones coordinadas. Externamente, permitirá a todos los grupos de interés, incluyendo actores en el mercado, reguladores, inversores y miembros de comunidades afectadas, conocer las acciones que la compañía lleva a cabo para lograr propósitos e impactos sociales y ambientales.
Como primera medida podrán elaborarse reportes anuales que incluyan datos relativos a ASG de acuerdo a estándares voluntarios que han surgido a nivel global para ayudar en la divulgación de información comparable entre compañías en mercados distintos.

5. **Relación con los grupos de interés (*stakeholders*).** Una de las herramientas para ayudar al Directorio a entender sus factores ASG materiales es identificar y comunicarse con sus grupos de interés, es decir, los actores externos e internos de la compañía que tienen un interés legítimo en sus operaciones y cuyas actividades pueden afectarla en la consecución de sus operaciones y objetivos. Las prácticas que se utilicen en la determinación de *stakeholders* van desde la identificación *ad hoc* de aquellos directamente afectados o reconocidos como "más visibles" para cada compañía, en un estadio inicial, hasta la realización de un mapeo formal de las partes interesadas que incluye grupos indirectamente afectados.

Cefeidas Group:
Santiago Chaher y Clarisa Rodríguez P.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

3

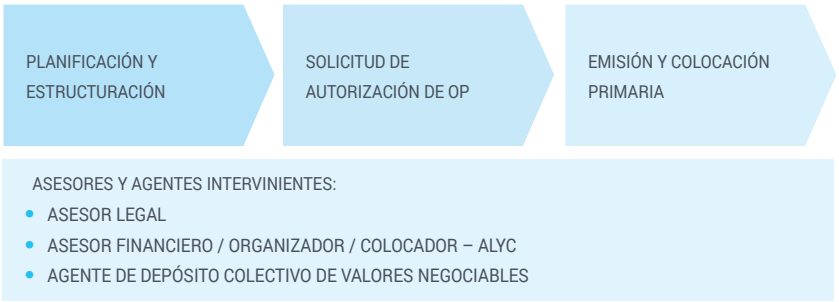
Aspectos económicos y financieros

Se plantean las características del proceso de apertura de capital de una sociedad, identificando sus etapas y sus respectivos agentes y asesores, de las calificadoras de riesgo y su función, de las negociaciones primaria y secundaria, y de los diferentes inversores. El módulo incluye como Anexo una posible experiencia relacionada con el "Programa A2", en tanto etapa previa de una empresa para llegar a la oferta pública.

3.1 El proceso de apertura de capital

El proceso de apertura del capital de una compañía, u Oferta Pública Inicial de acciones (OPI), comienza mucho antes de la fecha de la efectiva colocación de las acciones al público.

Gráfico 3.1 Proceso de apertura de capital



La particularidad de cada etapa, su extensión y complejidad depende del tipo de compañía de que se trate. Por ejemplo, para las sociedades que no tienen otros valores negociables emitidos con autorización de oferta pública (sociedades cerradas), la decisión de apertura de capital al público en general implica un cambio significativo respecto de su funcionamiento.[1]

Esquemáticamente, los tres momentos del proceso son planificación y estructuración de la estrategia, preparación y solicitud de autorización ante la CNV y aprobación y colocación primaria de las acciones.

Planificación y estructuración de la estrategia

Para el inicio de este proceso, el objetivo será contar con un diagnóstico actualizado, certero y concreto del estado de la empresa. Los **asesores y agentes intervinientes** son el asesor legal, el asesor financiero (organizador, agente de liquidación y compensación) y el agente de depósito colectivo de valores negociables.

Los **asesores legales** principalmente serán los encargados de:

- Identificar las adecuaciones y modificaciones a realizar sobre cuestiones de estructura de propiedad y control de la compañía.Asesorar sobre la implementación o conversión de estructuras del gobierno corporativo, control interno, gestión de riesgo, auditoría, conversión a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- Organizar los temas de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, si correspondiera.
- Llevar adelante el trámite de autorización de oferta pública y el listado para la negociación de las acciones ante la CNV, mercados y el Agente de Depósito Colectivo de Valores Negociables (ADC), según corresponda.

Los asesores legales, además, aconsejan sobre las normas y reglamentaciones aplicables al proceso de apertura del capital y todas aquellas cuestiones que luego le serán exigibles a la sociedad durante su vida en el régimen de oferta pública.

El desempeño de los **asesores financieros** se refiere a:

- Actuar como organizadores y agentes colocadores de las acciones a ofrecer públicamente en el mercado.
- Brindar asesoramiento y consejo en materia financiera, contable e impositiva.
- Asistir a la sociedad en la toma de decisiones comerciales que comprende el proceso de apertura de capital (por ejemplo, definiciones sobre

[1] Se llaman sociedades cerradas aquellas que no hacen oferta pública de valores negociables y, por tanto, no se encuentran sujetas a la fiscalización estatal permanente (artículo 299 de la ley 19.550).

la conveniencia o no de crear una nueva clase de acciones para la porción del capital que comenzará a circular en el mercado, realizar la valuación de la compañía y determinar un valor de la acción) y participar en la definición del rango de precio de las acciones a ofertar.

La estructuración de lo anterior desde el punto de vista jurídico queda dentro de las funciones del asesor legal.

El análisis exhaustivo y el relevamiento de la situación económico-financiera de la compañía, su estado operativo, estructura organizacional, y aspectos societarios, legales, reglamentarios y estatutarios tendrá como resultado un dictamen de los auditores y del asesor legal, que opinará sobre la veracidad de la información que luego se incluirá en el Prospecto de emisión.

A partir de la apertura del capital, el registro de las acciones de la sociedad queda bajo custodia y registro del ADC. La sociedad pasa a tener tres libros societarios: el de Asamblea, el de Directorio y el de Asistencia a Asamblea. No llevará más Libro de Registro de Acciones, ya que, como debe asentarse en el estatuto, el agente de registro de las acciones pasa a ser la Caja de Valores S.A.

Independientemente del porcentaje de capital que se decida colocar en circulación, la aprobación de la OPI implicará que el 100% del capital de la compañía queda sujeto al régimen de oferta pública.

Como requisito previo a la oferta pública, la sociedad debe contar con una estructura de gobierno (*corporate governance*), directores independientes y una comisión fiscalizadora. Asimismo, debe elaborar balances anuales e intermedios y dar cumplimiento a las normas NIIF.

Una vez detectadas las adecuaciones de estructura organizativa y reglamentarias a implementar, la sociedad se encuentra en condiciones de delinear su hoja de ruta para la salida a oferta pública. En este marco, el asesor legal revisa el estatuto de la compañía e identifica los puntos que deben ser reformados para que la sociedad conviva con el régimen de oferta pública y realiza los trámites correspondientes de aprobación administrativa ante la CNV.

Entre los puntos que requieren **reforma del estatuto** se encuentran:

- La designación de Caja de Valores S.A. como nuevo agente de registro de las acciones.
- La creación de una nueva clase de acciones (si la hubiere) y sus características.
- La regulación sobre los derechos de preferencias y acrecer de los accionistas.
- La transformación de las acciones en poder de los socios hacia la clase de acciones prevista para entrar en circulación (si la hubiere).

Cuando la OPI se acompaña de un aumento de capital, se requiere la introducción de cambios en el estatuto. De acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades, corresponde aprobar el aumento de capital por Asamblea Extraordinaria de Accionistas para luego incluir esta modificación del capital en oportunidad de solicitar la reforma del estatuto que conlleve el proceso de la OPI de acciones de la compañía.

Cuando una sociedad cerrada realiza una OPI de acciones mediante un aumento de capital (*cash in*), si todos los accionistas deciden ejercer su **derecho de preferencia y acrecer**, por definición propia de este proceso, se pondría en riesgo el éxito de la apertura, ya que luego podrían no quedar acciones para el público inversor. Por ello, usualmente se ensayan dos soluciones alternativas:

a. los accionistas renuncian a su derecho de preferencia y de acrecer, con lo cual se consigue que todas las acciones queden disponibles para ser adquiridas entre el público inversor, o bien,
b. los accionistas ceden sus derechos al agente colocador, quien toma esos cupones de preferencia y acrecer, los ejerce, adquiere las acciones para sí por un momento e inmediatamente las ofrece al público en general para ser adquiridas en el mercado primario.

En el caso de que la compañía (OPI) –ya esté en el régimen y tenga la intención de emitir nuevas acciones, cada accionista en el ámbito de la oferta pública tendrá el derecho de preferencia y de acrecer.

Toda la regulación que se resuelva sobre los derechos de preferencia –ya sea si se están renunciando o si se están cediendo, al igual que el tratamiento al derecho de acrecer– deberá asentarse en la reforma del estatuto y se establecerán, además, los plazos correspondientes para su ejercicio.

Preparación y solicitud de autorización ante la CNV

Con el proyecto de reforma del estatuto, la compañía se encuentra en condiciones societariamente para abrir su capital y pasar al siguiente momento: la solicitud de autorización de oferta pública

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Página 64 de 118

de acciones ante la CNV. Los requisitos y pasos necesarios que deberán cumplirse en esta etapa se encuentran descriptos en el Título II de las Normas de la CNV.

- La solicitud de transferencia de oferta pública en la que no se haya acreditado la inscripción en el registro pertinente de la reforma estatutaria se aprobará en forma condicionada.
- La reforma del estatuto que se presente en la etapa inicial del proceso por lo general se aprueba de forma condicionada a la efectiva apertura del capital. Esto significa que la publicidad frente a terceros del nuevo estatuto queda condicionada a la efectiva autorización y colocación de las acciones por oferta pública. Este punto es relevante, ya que, si por alguna razón fracasa la operación y no se concluye el proceso con la emisión y colocación de las acciones, la compañía continúa conviviendo con su estatuto anterior.

Iniciado el trámite en la CNV, la sociedad y/o sus representantes podrán tomar conocimiento de su estado de avance los "días de nota", a saber: lunes, miércoles y viernes. Si alguno de estos días no fuera hábil, se tomará el día hábil inmediato siguiente.

La solicitud inicial debe indicar el objeto del pedido y acompañarse con toda la información que requieren las Normas firmada por el representante legal de la sociedad. En forma simultánea con la solicitud de ingreso al régimen de oferta pública, la sociedad debe solicitar la Credencial de Operador y Firmante de la Autopista de Información Financiera (AIF). Estas credenciales habilitan a la sociedad el acceso a la AIF, requerido para cargar la información y documentación que se le solicite, para cumplir con el régimen informativo ante la CNV y el público inversor en general y para dar publicidad de todo hecho o situación que, por su importancia, pudiera afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables, el curso de su negociación o el desenvolvimiento de la actividad propia de la sociedad.

La **documentación** que se debe presentar incluye antecedentes generales e información de la sociedad, titularidad del capital y su composición, detalle de aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones (si las hubiere), información contable, etc.

El trámite de oferta pública de acciones se inicia con la presentación del **Prospecto de Emisión** ante la CNV. Una vez aprobado, debe darse a publicidad entre todos los inversores.

El Prospecto de Emisión debe estar redactado de modo que resulte fácil el análisis y la comprensión de su contenido. Su contenido mínimo y características particulares están especificados en el Capítulo IX del Título II de las Normas de la CNV.

Emisión y colocación primaria de las acciones

La normativa vigente permite que la sociedad opte por los mecanismos de formación de libro (*book building*) o subasta o licitación pública. El emisor debe definir y hacer público el mecanismo elegido en todos sus términos antes de proceder al inicio de la colocación.

En la práctica se observa que el método de colocación elegido por la mayoría de las compañías es la **formación de libro**. Este mecanismo consiste en la construcción de una curva de demanda con la información adquirida como consecuencia de manifestaciones de interés en principio no vinculantes, anotadas en un registro, para la determinación de un precio único y de la cantidad de acciones a ser colocadas. Se trata de un procedimiento internacionalmente aceptado en los ofrecimientos de acciones en que el agente colocador de la colocación primaria, en consulta con el emisor, recopila, registra y evalúa el interés de los inversores en el valor negociable a ser ofrecido y, como consecuencia de ese proceso, determina el precio y tamaño de la emisión.

Bajo el modelo de colocación de formación de libro, el emisor establece parámetros para la determinación del precio (u otra variable financiera) y las pautas para la adjudicación de los valores negociables que deberán estar muy bien identificados en el Prospecto para asegurar la transparencia del proceso.

Se recomienda a la compañía fijar la política de dividendos y darla a conocer antes de la salida a oferta pública.

Una vez iniciado el trámite de oferta pública de acciones, comienza también el trámite de **listado de las acciones** frente a los mercados. La autorización de listado debe existir previamente al inicio del período de colocación, por lo que es importante que el emisor realice este trámite en forma concomitante con el trámite en la CNV.

Costos

En los costos del proceso de apertura del capital deben considerarse, entre otros:

- honorarios por asesoramiento legal y financiero;
- comisión o *fee* del agente estructurador, organizador y de la colocación de la emisión;
- tasa de fiscalización y control de la CNV para las sociedades emisoras;

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

- arancel de autorización de oferta pública de acciones que aplica la CNV;
- arancel y derecho anual de listado de valores negociables de renta variable que aplica el mercado (BYMA).

Si corresponde, también habrá que considerar el costo de solicitar la emisión de una calificación de riesgo a un agente registrado en la CNV.

Balanz Capital Valores S.A.U.:
Julio Merlini, Natalia Goos,
Florencia Regueiro, Paula Spitaleri

3.2 Los agentes en la colocación primaria

En la colocación primaria intervienen distintos actores, los cuales tienen objetivos y necesidades diferentes. Es común que en el proceso de colocación, los inversores institucionales hagan su propio análisis, sin necesidad de intervención activa por parte de los agentes, particularmente los agentes de liquidación y compensación (ALYC) y agentes de negociación, a la hora de invertir. En cambio, un inversor no experto puede requerir ese acompañamiento. Esto se debe a que muchas de las decisiones de los inversores institucionales se vinculan con sus funciones tanto macro como microeconómicas, típicas del mercado de empresas corporativas.

También son relevantes para estos actores las calificaciones de las calificadoras de riesgo sobre los instrumentos en el proceso de colocación. En la colocación primaria, el objetivo de inversión de los inversores institucionales suele obedecer a cuestiones de liquidez, capital a invertir, cláusulas estatutarias, entre otras.

Normativa y buenas prácticas de información al cliente

El objetivo principal del ente regulador es la protección del inversor y la generación de confianza en el agente. La normativa de la CNV se actualiza constantemente con Resoluciones Generales, convergiendo en un único cuerpo integral denominado "Normas CNV", con títulos y capítulos específicos para cada tipo de agente.

El inversor puede obtener asesoramiento de los agentes, vinculado con sus derechos y obligaciones y las prácticas de mercado en este proceso de colocación. Los conceptos más importantes son *due diligence,* conflicto de interés, transparencia y Código de Conducta.

Due diligence. Asegura que la información que se exhibe en el Prospecto sea exacta. Esto implica que no se omita ningún hecho importante que deba ser considerado por los potenciales inversores para tomar una decisión de inversión razonablemente bien fundamentada respecto al riesgo crediticio del emisor. El objetivo del proceso es reducir los potenciales riesgos reputacionales de los emisores y los agentes colocadores. Asimismo, puede considerarse para promover la eficiencia del mercado, al mitigar el riesgo de información asimétrica.

El agente colocador dirige el proceso de *due diligence*, realizando una investigación exhaustiva sobre el emisor para promover una fijación de precios (*pricing*) razonable en la emisión de los títulos valores y reducir el costo operativo.

El *due diligence* contribuye a:

- mejorar la eficiencia del mercado, sobre la base de la autorregulación entre las partes intervinientes;
- promover al emisor a mejorar su capacidad de divulgación de información y de cumplimiento de los aspectos legales y normativos;
- reducir el riesgo de supervisión;
- proveer al mercado una guía de referencia sobre la emisión.

Conflictos de interés. Los agentes colocadores son responsables de la ejecución de la emisión de los instrumentos financieros en la etapa de colocación. Las funciones clave de los colocadores son: *underwriting,* márketing, distribución y *pricing*. Si bien se espera que cumplan su tarea en función del mejor interés para el emisor, el éxito de una emisión probablemente prevalezca sobre la determinación del costo para aquel.

Ejemplos

Un agente asesora sobre una emisión en la que se busca mayor demanda por parte de los inversores, pero a costa de asumir un mayor riesgo, lo cual podría resultar más gravoso para el emisor en el largo plazo.

Al momento de la emisión, los agentes colocadores presionan al emisor para aceptar un precio más generoso para los inversores o un volumen mayor de emisión (mayor emisión significa mayores comisiones). Una emisión muy sobresuscripta generalmente es presentada como un excelente *deal*, pero también se puede describir la transacción como mal valorada, en la que los agentes colocadores podrían haber hecho un mejor trabajo para el emisor.

El agente colocador tiene mayor experiencia en la emisión, así

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

como una red de distribución propia (o acceso fluido al mercado institucional) y cuenta con información de mercado más precisa. Por ello, es deseable que los emisores estén advertidos de esta situación de potenciales conflictos de interés, producto del doble rol del agente colocador: asesor del emisor y, a su vez, oferente del producto a su base de clientes. Elegir el agente colocador exclusivamente por el nivel de las comisiones que cobra podría incentivar este conflicto de intereses.

Transparencia. En los mercados de capitales, la transparencia refiere a la cantidad, calidad y oportunidad de la información provista al público inversor. En la etapa previa a la emisión se debe divulgar información relacionada con el interés de los inversores en la emisión en particular; en la etapa postemisión, la información debe estar orientada a la divulgación del precio y el volumen operado.

Beneficios

- Al contar con información periódica, calificación o informes de bancos de inversión sobre la performance del título valor, las instituciones bancarias pueden llegar a reducir la percepción de riesgo de la empresa.
- Aunque a veces se percibe como una desventaja, ya que se asocia a la pérdida de privacidad, el cumplimiento de las obligaciones de información hace que los emisores tengan un manejo ordenado de sus cuentas y posean un mayor conocimiento de las debilidades y fortalezas de su empresa (por ejemplo, en los reportes de calificación o informes se dan visiones de riesgos o fortalezas no contempladas por los accionistas), pudiendo así obtener mejores resultados.
- Las empresas que cotizan en bolsa generalmente se asocian a un negocio sólido y próspero. Una oferta pública de títulos valores puede ayudar a generar una imagen empresarial positiva ante clientes, proveedores e, incluso, el sistema bancario.

La información relacionada con el proceso de colocación se suele obtener de la página web oficial de la CNV, en apartados tales como “Novedades”, “Inversión Colectiva”, “Registros Públicos”, y/o los apartados que en el futuro allí aparezcan. A su vez, los agentes deben enviar periódicamente, por medio de la AIF, toda la información respectiva. Así se promueve la transparencia y celeridad que debe primar en el proceso de colocación.

Código de Conducta. Su confección es obligación de los agentes, con el fin de establecer un marco de referencia que contribuya a unificar criterios de conducta internos y reglas de ética. El Código debe permitir optimizar las prácticas bursátiles con una mayor transparencia y generar lazos más estrechos con el público inversor. Suele incluir cláusulas de acuerdo a las exigencias de la CNV y de la UIF.

Entre las cláusulas del Código de Conducta se incluyen:

- procedimientos tendientes a prevenir conductas contrarias a la transparencia;
- reglas de ética y conducta comercial;
- derechos de los inversores, especialmente para el pequeño inversor no profesional que participa en el mercado de capitales (máxime en una etapa de colocación primaria);
- procedimientos para el efectivo ejercicio de los derechos de los inversores;
- conductas para evitar el abuso de información privilegiada y la manipulación del mercado;
- el deber de guardar reserva;
- la declaración de principios vinculados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Práctica del proceso de colocación

En relación con las cuestiones prácticas y prioritarias del quehacer de los agentes en el proceso de colocación, los conceptos más importantes son la participación del colocador en el mercado primario y secundario y el creador de mercado (*market maker)*, la capacidad de márketing y distribución, los *roadshows,* la capacidad de procesamiento y acceso al Libro de Órdenes, los mecanismos de fijación de precios y de asignación de órdenes, la base de inversores, *moral hazard* y selección inversa.

Participación del colocador en el mercado primario y secundario. En una OPI, los títulos valores se venden en el mercado primario a un único precio. Una vez finalizada, los títulos comienzan a cotizar libremente en el mercado secundario y sus precios varían según la oferta y demanda. Para suavizar dichas fluctuaciones y además garantizar cierta liquidez a la acción, el agente que intervino en la colocación inicial u otro agente designado podría actuar como *market maker,* es decir que ofrece títulos, en caso de que en un determinado momento no exista vendedor. También se compromete a comprar a un determinado precio, para aquel inversor que necesite en caso de no existir demanda, otorgando así liquidez y estabilidad

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

al precio de dicha especie. Para ello, el agente suele mantener un stock en su cartera, que ofrece y otorga liquidez al mercado (todo en un determinado rango de precios).

Capacidad de márketing y distribución. Los agentes colocadores comprenden bien cómo colocar los títulos a ser emitidos. Generalmente, tienen desarrollados canales de accesos fluidos a los distintos universos de potenciales inversores locales o internacionales, ya sean institucionales, mayoristas o individuos. Este conocimiento puede ser utilizado de manera proactiva, a través de consultas específicas sobre intereses puntuales de inversión, que les permite, a priori, identificar oportunidades de emisión con mayor precisión.

Roadshows. Proveen la oportunidad de encontrarse cara a cara con los inversores para presentar una nueva transacción. Pueden ser organizados por los agentes colocadores. Los emisores suelen preparar una presentación que ofrezca información relevante, de manera concisa, respecto de la situación económico-financiera actual y proyectada de los aspectos principales del negocio, entre otras cuestiones.

Capacidad de procesamiento y acceso al Libro de Órdenes. Cuando una emisión suscita un interés sumamente elevado por parte de los potenciales inversores, los mecanismos de asignación deben ser transparentes. En ese sentido, para este tipo de emisiones, se suele utilizar el método de subasta holandesa, donde los inversores son invitados a enviar ofertas cerradas, indicando cantidad nominal de la especie a licitar y qué precio están dispuestos a pagar.

Mecanismos de fijación de precios y de asignación de órdenes. La fijación del precio es responsabilidad del emisor, y ese precio es el que se aplica a todos los inversores, prorrateándose de manera proporcional el total de nominales entre quienes licitaron al precio de corte o superior. A quienes licitaron a un precio inferior no se les asigna ninguna proporción. Por ende, esta alternativa alienta a que los inversores sean más agresivos en el volumen de la oferta, dado que el mecanismo los protege al no asignarles una participación a un precio superior al que estaban dispuestos a pagar. Esta metodología posibilita un mejor acceso al mercado para los pequeños inversores que el proceso de asignación directa y resulta más transparente, dado que los potenciales compradores no pueden tener información especial acerca de la valoración final, porque durante el proceso de construcción del Libro de Oferta (*bookbuilding*), los resultados parciales no se divulgan públicamente.

Base de inversores. Una amplia y diversificada base de inversores supone un mercado con mayor liquidez, profundidad y estabilidad. Con un horizonte de inversión de largo plazo y bajo nivel de apalancamiento, las **compañías de seguros** y los **fondos de pensión** pueden ser efectivos en proveer fondeo de largo plazo, con menor probabilidad de exacerbar la volatilidad y operando en las correcciones de corto plazo. Posiblemente, aprovechen dichas correcciones para asumir mayores exposiciones. El aporte de estas entidades eleva los estándares de transparencia, porque reduce los riesgos de información asimétrica y sostiene las buenas prácticas del mercado. A su vez, los vehículos de inversión colectiva (tales como los **fondos comunes de inversión**) reducen el costo de diversificación de riesgos y permiten a los inversores individuales un acceso fluido a un manejo profesional de sus inversiones.

El cumplimiento exitoso de la gestión del agente colocador está en buena parte correlacionado con la profundidad de la base de inversores institucionales, además del desarrollo complementario de una banca privada que le facilite generar una demanda suficiente para los productos a comercializar. La apertura del mercado a inversores extranjeros puede tener efectos positivos, incrementando el *pool* de ahorros disponibles (por ende disminuyendo las tasas de interés que deben pagar las emisoras). Las circunstancias, necesidades y expectativas de los inversores externos pueden diferir de las que poseen los ahorristas locales, lo que puede incrementar la liquidez del mercado doméstico y reducir la volatilidad, disminuyendo la sensibilidad ante eventos propios del país, aun cuando esto incremente la exposición al riesgo sistémico de los mercados globales. Asimismo, la participación de inversores externos puede promover la implementación de las mejores prácticas de operación, regulación y supervisión.

La interrelación entre los inversores institucionales y el mercado de capitales supone dos vías. El desarrollo del mercado de capitales ayuda a incrementar las economías de escala para los vehículos de inversión colectiva, lo cual, a su vez, contribuye a que se fijen menores comisiones de administración, permitiendo canalizar una mayor masa de ahorros hacia esta clase de inversiones y brindar mayores posibilidades de negocios para los agentes colocadores.

***Moral hazard* y selección inversa.** El riesgo moral *(moral hazard)* es la

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

falta de incentivos para protegerse contra el riesgo cuando uno está protegido de sus consecuencias. Aplicado a la emisión primaria de títulos valores quiere decir que pueden existir incentivos de bancos de inversión a llevar a emisores con un potencial cuestionable al mercado, obteniendo beneficios para sí mismos y sus clientes, dejando a los inversores minoristas que vendan posteriormente sus títulos valores a un menor nivel dado que se alcanza un equilibrio por debajo del precio de emisión primaria.

Para minimizar estos riesgos es necesario un sistema transparente de fijación de precio, junto con las regulaciones, los controles a agentes y los códigos de conducta.

La **selección inversa** se relaciona con que una de las partes que está bien informada (por la asimetría de la información típica entre los no expertos y los que sí lo son) se aproveche de alguien no bien informado y realice mecanismos para asegurar un beneficio en una etapa de colocación.

CRITERIA AN S.A.:
Sofía Inés Cabrera*

CORSIGLIA Y CÍA. S.A.:
Patricio Cazenave

S&C INVERSIONES S.A.:
Saúl Mario Musicante

*A la fecha desvinculada de la sociedad.

Liquidez del mercado: conclusiones y recomendaciones

La metodología que utiliza Evaluadora Latinoamericana S.A. para calificar acciones (entendemos que las restantes calificadoras siguen un procedimiento similar) se basa en la evaluación de la capacidad de generar ganancias de las empresas y en las características de liquidez de las acciones.

El caso de nuevas emisiones puede ser problemático debido a la incertidumbre respecto de la liquidez de las acciones. Por el contrario, la capacidad de generar ganancias responde a una metodología estándar de calificación de riesgo y puede ser evaluada con bastante precisión.

La futura falta de liquidez de las acciones a ser emitidas puede impedir que sean compradas por inversores institucionales, limitando aún más su mercado. Si bien las metodologías de análisis pueden considerar que las emisiones son nuevas y calificarlas como de liquidez media, es posible que al cabo de un año sean recalificadas como de baja liquidez, generando que los inversores traten de desprenderse de las acciones antes de que sean recalificadas, un evento bastante previsible.

Sin liquidez, la emisión de acciones se torna problemática, por lo que sería necesario que exista una institución o varias que puedan dar liquidez al mercado.

Proceso de calificación

» La liquidez de las acciones corresponde a la medición del efecto conjunto de los indicadores de rotación y liquidez de mercado que se detallan a continuación:

El **indicador de rotación** se calculará dividiendo el monto de la acción transado en el mercado en un año, por el valor bursátil promedio del patrimonio en el mismo período.

La Rotación (R_0) se calificará en:

Nivel 1: si $R_0 \geq 7\%$
Nivel 2: si $2\% \leq R_0 < 7\%$
Nivel 3: si $R_0 < 2\ \%$

La **liquidez de mercado** se calificará en tres niveles: alta, media y baja, según el lugar que ocupe en el ránking del monto transado en el mercado accionario en el último año. Ordenándose el ránking de mayor a menor monto transado por especie, se considerará:

- Alta liquidez, a aquellas acciones ubicadas en el primer tercio del ránking.
- Liquidez media, a aquellas acciones ubicadas en el segundo tercio del ránking.
- Baja liquidez, a las restantes acciones.

En base a los indicadores de rotación y la liquidez de mercado se calificará la liquidez de la acción de acuerdo con la matriz del cuadro 3.1:

Cuadro 3.1 Matriz de calificación de la liquidez

ROTACIÓN	LIQUIDEZ DE MERCADO		
NIVEL 1	Alta	Alta	Media
NIVEL 2	Alta	Media	Baja
NIVEL 3	Media	Baja	Baja

» La Capacidad de Generar Ganancias se determina midiendo el efecto conjunto de la Capacidad de Pago Esperada y la Rentabilidad Esperada.

La **Capacidad de Pago Esperada** consiste en la calificación de la empresa para atender en tiempo y forma sus compromisos financieros.

La **Rentabilidad Esperada** de la institución se evaluará en función de su rentabilidad histórica y proyectada.

La **Rentabilidad Histórica** se calificará en dos niveles, en base a la tendencia del siguiente indicador, analizado durante un período que se considere representativo para la institución bajo análisis:

$$ROE_t = \frac{G_t}{PN_t}$$

Donde:

ROE_t = tasa de ganancias sobre patrimonio neto del año "t"

G_t = ganancias después de impuestos en el año "t"

PN_t = patrimonio neto del año "t"

Nivel 1: presenta una tendencia creciente o estable en su rentabilidad histórica.

Nivel 2: presenta una tendencia decididamente decreciente en su tasa de rentabilidad.

La **Rentabilidad Proyectada** se estimará considerando la tasa de reinversión o capitalización de las ganancias y/o cualquier otro factor relevante que ayude a proyectar la tendencia de la rentabilidad esperada para los próximos ejercicios.
La tasa de reinversión de las ganancias del año "t" (I_t) indica la proporción de la ganancia final no distribuida en dividendos y se define como:

$$I_t = \left[1 - \frac{D_t}{G_t}\right] \leq 0$$

Donde D_t son los dividendos distribuidos del año "t".

A través de la tasa de reinversión y la rentabilidad histórica calculada en el punto anterior se puede obtener una tasa de rentabilidad esperada (g_e):

$$G_e = ROE * I$$

La tasa de rentabilidad esperada se complementará con cualquier otra variable que pueda indicar la expectativa en la rentabilidad de la institución, tal como decisión de aportes de capital, tendencias en el sector donde opera la institución, proyecciones realizadas por la misma, etc.

Asimismo, si la tasa de rentabilidad esperada no se considerara representativa del período debido, por ejemplo, a alguna circunstancia extraordinaria, la proyección podrá realizarse a través de los mencionados factores y/o cualquier otro que pudiese afectar los resultados futuros de la institución.

La Rentabilidad Proyectada se calificará en dos niveles de acuerdo al siguiente criterio:

» Nivel 1: si, en base a la proyección realizada, se espera que la rentabilidad mantenga o mejore la tendencia, en relación a su rentabilidad histórica.
» Nivel 2: en los casos restantes.

En base a estos criterios, la Rentabilidad Esperada se calificará de acuerdo con la matriz del cuadro 3.2:

Cuadro 3.2 Matriz de Rentabilidad Esperada

REINVERSIÓN DE LAS GANANCIAS	TENDENCIA DE LA RENTABILIDAD HISTÓRICA		
NIVEL 1	Nivel 1	Nivel 1	Nivel 2
NIVEL 2	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3

En concordancia, la Capacidad de Generar Ganancias se calificará de acuerdo con la matriz del cuadro 3.3:

Cuadro 3.3 Matriz de Capacidad de Generar Ganancias

CAPACIDAD DE PAGO ESPERADA	RENTABILIDAD ESPERADA		
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
A	Muy buena	Muy buena	Buena
B	Muy buena	Buena	Regular
C	Buena	Regular	Baja

Cabe destacar que si la capacidad de pago fue calificada en Categoría D, las acciones reciben una calificación en Categoría 4- independientemente de la Rentabilidad Esperada.

En función de las calificaciones de Liquidez y Capacidad de Generar Ganancias se obtiene la Calificación final:

Cuadro 3.4 Calificación final

LIQUIDEZ	CAPACIDAD DE GENERAR GANANCIAS			
	MUY BUENA	BUENA	REGULAR	BAJA
ALTA	1+	1-	2-	3-
MEDIA	1	2	3	4
BAJA	2+	3+	4+	4-

En el caso de acciones que correspondan a nuevas emisiones, el agente podrá considerar que la liquidez se califica en su nivel medio, hasta tanto se disponga de elementos de juicio que permitan realizar una calificación objetiva.

Evaluadora Latinoamericana S.A.: Carlos Gabriel Rivas, presidente

3.3 Asesores y Departamento de Contabilidad y Finanzas

Asesores contables y económico-financieros

Profesionales en Ciencias Económicas tienen a su cargo la elaboración de la documentación referida a antecedentes económicos, financieros y patrimoniales.

Plazos

- La solicitud de oferta pública para emitir acciones deberá ser presentada ante la CNV dentro de los 10 días hábiles de celebrada la Asamblea de Accionistas que decidió la emisión o la reunión de Directorio si la emisión ha sido delegada en el órgano de administración.
- Los "días de nota" para notificarse de resoluciones del organismo de contralor son los lunes, miércoles y viernes, en los cuales los representantes de las emisoras deben concurrir para notificarse de las resoluciones.
- Para el caso de la Autorización Automática de emisiones de acciones, debe darse comunicación a la CNV con una anticipación de 10 días hábiles a la fecha en la que será adoptada la decisión definitiva, pudiendo completarse la documentación respectiva dentro de los 10 días hábiles de celebrada la Asamblea.
- La autorización para emitir acciones bajo oferta pública se entenderá concedida dentro de los 20 días hábiles de presentada la documentación, si no hubiere objeciones por parte de la CNV, o dentro de los cinco días hábiles posteriores de presentarse documentación adicional o no manifestarse nuevas objeciones.
- Las emisoras deben presentar en la AIF los Estados Contables de ejercicio y trimestrales de acuerdo a la normativa de la Resolución 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE);

Cuadro 3.5 Documentación a presentar

MOTIVO	DETALLE
Prospecto	Estados Contables de los últimos tres ejercicios que fueran presentados ante la autoridad de contralor, o desde la constitución de la entidad si el plazo fuera menor. Si hubieran transcurrido más de cinco meses desde la emisión del último Balance se emitirán Estados Contables especiales.
Solicitud de Credencial de Operador para la AIF	Informe de Contador Público independiente, que certifique la situación de empresa en marcha y que posee una adecuada organización administrativa para cumplir con los deberes de información del régimen de Oferta Pública durante toda su vigencia.
Solicitud de los Procedimientos de Autorización de los Programas de Oferta Pública, de Emisor Frecuente, Régimen Simplificado, o ampliación del existente, como así también la presentación de un nuevo Prospecto	Informe de Contador Público independiente, en el que opinará en lo que es materia de su competencia profesional, sobre si la información brindada se corresponde con las constancias existentes en los libros contables rubricados y registros contables.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

dentro del Programa PIAC se prevé como régimen de transición un plazo de gracia de un año para presentar los Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

» Originalmente, el plazo de presentación de los Estados Contables anuales o de ejercicio era de 70 días corridos respecto a la fecha de cierre, pero debido a la pandemia se extendió a 90 días; para los Estados Contables de períodos intermedios, el plazo pasó de 42 días a 70 días.

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Merece especial mención la importancia y el desempeño de las funciones del Departamento de Contabilidad y Finanzas en las sociedades que aspiren a presentarse como emisoras de acciones o valores negociables bajo oferta pública.

Para efectuar la transición de una empresa cerrada a una abierta o pública, los equipos de Contabilidad, Finanzas y Tesorería deben alinearse y robustecer sus funciones internas para cumplir con las mayores exigencias de información pública periódica, cierres contables más frecuentes y nuevas normas de valuación de los Estados Financieros.

Esto implicará tareas de preparación y control tales como:

- Actualizar las funciones contables y de finanzas, con la debida asignación de recursos y tiempos.
- Fortalecer los controles y procedimientos internos.
- Mejorar los sistemas informáticos.
- Delinear la documentación de los circuitos y las políticas financieras.
- Establecer cronogramas de elaboración de reportes.
- Mantener una adecuada coordinación con auditores externos, abogados y asesores financieros externos.
- Estandarizar y automatizar los procedimientos de datos.
- Evaluar las competencias y los compromisos necesarios del personal afectado al área.
- Mejorar la gestión de riesgo y auditoría interna.
- Diseñar la planificación y evaluación financiera.

Corresponden al Departamento de Contabilidad y Finanzas:

- La elaboración de Informes Financieros, Presupuestos y Flujos de Fondos, Estados Contables anuales y trimestrales.
- La aplicación de los fondos recibidos, así como toda la información contenida en el Prospecto respecto a las actividades económicas desarrolladas en el pasado y en el presente, nuevos negocios, sociedades controladas y controlantes, factores de riesgo, competidores, sedes y plantas, empleados, detalle de las participaciones accionarias.

Es probable que este Departamento se subdivida a su vez en Contabilidad, Impuestos, Finanzas, Tesorería, y Planificación y gestión, por ejemplo, para una mejor organización funcional.

El **Prospecto y/o el Suplemento del Prospecto** es un documento básico a través del cual se realiza la colocación en oferta pública, detallando la operatoria de la emisora, su constitución financiera y de capital. Incluye abundante información destinada al público inversor, incluida la descripción de los esfuerzos para colocar valores por oferta pública y está sujeto a la aprobación de la CNV. En suma, se trata de la presentación del caso de negocio al público inversor, para atraer su confianza y atención.

Se considerará aprobado si la CNV no lo objeta dentro de los 10 días hábiles de presentado para su aprobación, si no requiere información adicional o hubiere objeciones, o dentro de los cinco días hábiles posteriores de haber exigido la CNV información adicional, y no tuviere nuevas objeciones o requerimientos.

Comisión de Mercado de Capitales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Adriana Gabriela Marinelli

3.4 Calificadoras de riesgos

Las calificaciones

Las calificaciones son opiniones sobre la capacidad de pago de deudas en tiempo y forma. En los mercados de capitales se habla de deudas financieras. En las últimas décadas, el mercado de capitales se ha ido transformando en el motor de las inversiones productivas y en un gran canalizador del ahorro. Los préstamos bancarios a largo plazo a las empresas y la financiación de proyectos con préstamos sindicados se han reducido, mientras que las emisiones de deuda en las bolsas de valores en todo el mundo han ido creciendo junto con la participación de más inversores, tanto profesionales e institucionales como minoristas o familias. Para ello es importante la información accesible sobre quiénes emiten, qué se emite y cuál es la evolución de precios y volúmenes de las distintas variantes de financiamiento en los mercados de capitales.

Para coadyuvar en esa tarea, especialmente cuando se trata de financiación con emisiones de

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

instrumentos de renta fija (bonos, acciones preferidas, obligaciones negociables, certificados de deuda de fideicomisos, etc.) ha ido aumentando el interés de los inversores por la opinión de las calificadoras de riesgo como entidades especializadas que intentan analizar al emisor y las emisiones con el fin de prestar colaboración en el proceso de selección de riesgos. No es un juicio certero propio de las ciencias exactas, sino una opinión especializada de analistas independientes que pretenden aportar datos que sirvan para que cada inversor tome su propia decisión basado en una nomenclatura amigable y comparable y en una metodología explícita que indique en base a qué premisas se sacan ciertas conclusiones y con ello la opinión. La opinión de las calificadoras de riesgo es un complemento de otras fuentes de información, especialmente empleada cuando se quiere ponderar el riesgo de crédito de una determinada emisión de deuda o la calidad crediticia del emisor.

Como derivación de esta especialización, las calificadoras han ido ampliando la prestación para incorporar informes sobre los administradores de fondos de terceros, los fondos mutuos o fondos de inversión, los administradores fiduciarios, gobiernos y recientemente la influencia y calidad de los emisores o sus emisiones respecto de aspectos ambientales o sociales (bonos verdes sociales, temas vinculados con la ASG). Se califican, entre otros, estados, provincias, municipalidades, corporaciones, fondos de inversión colectiva, fideicomisos, proyectos de inversión, PPP, entidades financieras, aseguradoras.

Teniendo en cuenta las miles de opciones de inversión en proyectos, empresas o gobiernos de distinta calidad y capacidad de pago, la tarea se vuelve un gran complemento de ayuda para el mercado, los gobiernos y los reguladores. Todo ello sin la pretensión de poder "adivinar" el futuro, pero con una metodología que con visión de futuro intenta analizar la vulnerabilidad y los escenarios posibles en que una emisión tiene que transitar y cuál es la probabilidad de poder atravesarlos y cumplir. Esos escenarios permiten comparar entre distintos emisores y distintas emisiones, para lo cual se ha recorrido un largo camino, en el que los datos informativos, los análisis fundamentales y empíricos sirven para llevar a la mesa de un Comité de Riesgos Crediticios la consideración de cómo se debe calificar un emisor o más aún, una determinada emisión y en base a esa discusión obtener una opinión.

Nadie puede predecir el futuro con exactitud, pero los mercados han llegado a la conclusión de que las calificadoras proveen una ayuda especializada e independiente que colabora en el proceso de selección de alternativas y, con ello, en la fijación de precios.

Una de las ventajas de la calificación consiste en una nomenclatura que sirve para comparar, por ejemplo, la calificación obtenida por un banco con la obtenida por una empresa petrolera cuando ambos emiten por la misma cantidad y por el mismo plazo. Es una forma útil de comparar emisores y sectores bastante diferentes. Para obtener el mayor provecho a las calificaciones es útil entender cómo operan, qué aspectos tienen en cuenta, qué significan sus notas y símbolos, y cuál es su trayectoria. Este material intenta introducir al interesado en la materia sin perjuicio de la extensa bibliografía que presenta FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings) Agente de Calificación de Riesgo S.A. –en adelante FIX o la Calificadora– y que resulta de fácil acceso público, y asumiendo que otras hacen lo mismo.

Comprensión de las calificaciones. Las calificadoras publican opiniones en una variedad de escalas. Las más comunes son las calificaciones crediticias, pero también realizan calificaciones no crediticias, que son calificaciones, puntajes y otras opiniones relacionadas con la fortaleza operativa u otro atributo de un emisor o de una emisión en relación a estándares de mercado. Por ejemplo, FIX también provee calificaciones de administradores de activos de crédito, acciones, fiduciarios y ASG, entre otros.

Las calificaciones crediticias proveen una opinión acerca de la capacidad relativa de una entidad para cumplir con sus compromisos financieros, como pagos de los servicios de capital e intereses de su deuda financiera, dividendos preferidos, u obligaciones de contraparte. Cubren un amplio espectro de entidades –empresas, entidades financieras, bancarias, de seguros y subnacionales– y de los títulos valores u otras obligaciones que estas emitan, así como los títulos de financiamiento estructurado respaldados por cuentas por cobrar u otros activos financieros.

Las calificaciones pueden ser de diseminación pública o privada. También existen las opiniones y evaluaciones crediticias en las que una o más características de una calificación están incompletas o son sobre situaciones que aún no se han confirmado, por ejemplo, en caso de una fusión o licitación, la parte interesada puede solicitar la evaluación para decidir las distintas opciones que posee. Las opiniones y evaluaciones crediticias serán generalmente en un punto específico en el tiempo, pero pueden ser monitoreadas

si el grupo analítico considera que habrá suficiente información disponible.

Fortaleza y valor agregado de las calificaciones

- Las calificaciones asignadas por FIX, incluyendo las perspectivas y las alertas, son opiniones basadas en las metodologías establecidas, las cuales se encuentran registradas y aprobadas por la CNV.
- Las calificaciones son producto del trabajo colectivo de FIX; son una opinión, no son un juicio de certeza, y como tarea institucional y colectiva, ningún profesional es individualmente responsable de una calificación.
- Las opiniones de FIX son prospectivas e incluyen los puntos de vista de la calificadora sobre el desempeño futuro.
- Como visión de largo plazo o "a través del ciclo", las calificaciones pretenden, en general, evaluar la capacidad de pago al "vencimiento último/final"; sin embargo, cambios relevantes en las condiciones económicas y en las expectativas (para un emisor particular) pueden resultar en un cambio de calificación, lo cual ocurre con frecuencia vía monitoreo.
- Como opinión independiente y sin conflicto de intereses, la calificadora posee procedimientos establecidos y rigurosos para asegurar la independencia del equipo analítico y la resolución de cualquier conflicto de interés. Eso les da mayor seguridad a los inversores.
- Del análisis de la información de los emisores resultan ratios que son comparables entre sí por haberse aplicado la misma metodología (tabulación y estandarización de la información).

Las calificaciones NO son:

- Recomendaciones o sugerencias, directas o indirectas, para comprar, vender, adquirir, mantener o no comprar algún título valor por parte de un inversor directo o administrador y/o fiduciario. Tienen una finalidad de ayuda al inversor mediante el análisis realizado.
- Auditorías. Los auditores tampoco pueden ser calificadores.
- Opiniones sobre la posibilidad de incumplimiento fraudulento.
- Comentarios sobre el precio de los bonos relacionados con las calificaciones.
- Una tarea de consultoría o asesoría. Es una opinión independiente.

Las **calificaciones internacionales** expresan riesgo en el orden de rango relativo respecto de todos los emisores sobre el mejor crédito a nivel global (internacional). Son comparables entre sí, ya que un inversor puede comparar la calificación de un emisor de Uruguay relativo con un emisor de Francia o de Estados Unidos. Generalmente, la calificación del soberano actúa como límite en estas calificaciones.

Las **calificaciones nacionales** expresan riesgo en el orden de rango relativo respecto de todos los emisores en cuanto al mejor crédito dentro de un país; excluyen los efectos del soberano sobre el riesgo de convertibilidad, transferencia y repatriación de fondos. No son comparables con calificaciones internacionales y entre países, son solo comparables con emisores dentro de la misma escala y están identificadas con un subíndice, por ejemplo, para Argentina se utiliza "(arg)". Una emisión "A" indica que tiene a priori mejor chance de cumplir bajo situaciones de *stress* que una que es "B" o "C", no que es imposible que incumpla.

Las **escalas de calificación** pueden estar designadas como de largo plazo o corto plazo; si no tienen descripción, la escala de calificación se puede considerar como de largo plazo.

Calificaciones de largo plazo (todas llevan el sufijo nacional de Argentina "(arg)")

Rango A: AAA; AA+; AA; AA- ; A+; A ; A-

Rango B: BBB+; BBB; BBB-; BB+; BB; BB-; B+; B; B-

Rango C: CCC; CC; C

Rango D: D

Los modificadores "+" y "-" no cambian la definición de la categoría, sino que muestran la posición relativa dentro de la misma.

Perspectiva: dirección en que se podría mover la calificación en el período de uno a dos años.

Rating Watch (RW): alerta crediticia. El RW puede ser "positivo", "en evolución" o "negativo".

Calificaciones de corto plazo

A1+(arg), A1(arg), A2(arg), A3(arg)

B(arg)

C(arg)

D(arg)

Rating Watch: alerta crediticia. El RW puede ser "positivo", "en evolución" o "negativo".

Proceso de calificación. El proceso de calificación comienza con la

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

asignación inicial de una calificación:

1. Se designan dos analistas especializados por sector (principal y secundario).
2. Se envía el pedido de información.
3. Los analistas revisan la información disponible públicamente y provista a la calificadora.
4. Reuniones e intercambio de información con el *management* del emisor.
5. Preparación del informe borrador.
6. Se celebra el consejo de calificación.
7. Se prepara el informe y comunicado de prensa. Se envía al emisor para su revisión en caso de tener información confidencial o errores. La calificadora mantiene total control editorial sobre sus opiniones.
8. Publicación.

El proceso de calificación también tiene un seguimiento:

1. Monitoreo permanente o gatillado por algún evento.
2. El proceso es esencialmente igual al de la primera emisión, excepto para Finanzas Estructuradas, en que se analiza la evolución de los parámetros considerados en la calificación inicial.
3. Analistas revisan la información.
4. Reunión de revisión de calificación.
5. Preparación del informe borrador.
6. Se celebra el consejo de calificación.
7. Se afirma, sube / baja / *watch* (alerta) / Perspectiva según sea apropiado.Se prepara el informe y comunicado de prensa. Se envía al emisor para su revisión en caso de tener información confidencial o errores. La calificadora mantiene total control editorial sobre sus opiniones.
8. Publicación.

Debe existir en todo momento un adecuado diálogo e información y aclaración entre el analista y el emisor.

Fuentes y usos de información. Las calificaciones están basadas en toda la información conocida y considerada como relevante por FIX, incluyendo información disponible de forma pública y/o documentos no públicos e información provista por un emisor y otras partes a la calificadora. La publicación y el mantenimiento de todas las calificaciones están sujetos a que haya información suficiente, consistente con las metodologías relevantes, para formar una opinión sobre la vulnerabilidad relativa al incumplimiento expresada en una calificación.

La principal fuente de información detrás de las calificaciones es la información pública divulgada por el emisor, incluyendo sus estados financieros auditados, objetivos estratégicos y presentaciones para inversionistas. Otra información analizada incluye datos del grupo de pares, análisis regulatorio y del sector, y supuestos esperados sobre el emisor o su industria.

La composición exacta de la información requerida para asignar y mantener calificaciones variará con el tiempo. Entre otros factores, esto refleja lo siguiente:

- Los perfiles operacionales y financieros de emisores calificados evolucionan constantemente y esta evolución puede requerir mayor o menor énfasis en elementos de información específicos en el cálculo de la calificación.
- Nuevos y diferentes desafíos de factores macroeconómicos, de financiamiento o ambientales surgirán en el tiempo para los emisores calificados, cada uno de los cuales a su vez requerirá mayor o menor énfasis en los elementos de información específicos.

En la mayoría de los casos, la información pública de un emisor en los mercados de capitales podría alcanzar el mínimo suficiente para que la calificadora asigne una calificación. Sin embargo, cuando la información está por debajo de un nivel aceptable por cualquier motivo, la participación directa del emisor puede añadir información al proceso. No obstante, el nivel, la calidad y la relevancia de la participación directa en sí misma varían entre emisores y también puede ser así en lo individual para cada emisor en el tiempo.

Siempre respetando la obligación de independencia e idoneidad, el diálogo abierto y transparente ayuda a que el emisor entienda el proceso y la calificación y que los inversores se sientan adecuadamente informados y tranquilos respecto al procedimiento seguido.

Calificaciones según instrumento o sector. Las metodologías de análisis varían según los emisores y el instrumento. Entre los distintos tipos de riesgos analizados se encuentran los siguientes tipos de calificaciones o evaluaciones:

1. Deuda y/o contraparte: empresas, entidades financieras, subnacionales, fondos comunes de inversión de renta fija.
2. Fortaleza financiera: compañías de seguros.
3. Calificaciones no crediticias: administrador de activos, Fiduciarios, Acciones, Fondos Comunes de Inversión de Renta Variable, ASG.
4. Emisiones: empresas, entidades financieras, subnacionales, finanzas estructuradas, proyectos de inversión, deuda *senior unsecured* (quirografaria), *senior secured* (garantizada), subordinada, bonos verdes.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

La experiencia de quienes dirigen los equipos analíticos, la fortaleza de la calificadora que otorga el apoyo tecnológico y de capacitación, su afiliación internacional o conocimiento regional, la participación en el mercado con una base de datos abundante y un conocimiento de sectores y sus riesgos aporta una mejor comparabilidad y una mayor independencia de criterio, lo cual es muy valorado por el mercado. Los emisores y las emisiones son cada vez más sofisticadas. Las formas de financiación, más complejas, por lo que los inversores valoran el apoyo que puedan obtener de distintas fuentes para ponderar el riesgo de sus emisiones, Para ello, las calificaciones se han tornado crecientemente consultadas y muchos emisores de bonos u otros tipos de deuda financiera no lograrían materializar sus colocaciones sin que exista una calificación previa. En muchos casos, su existencia ayuda a reducir la incertidumbre y la volatilidad, por lo que cada día son más convocadas en el mundo para dar una visión independiente y profesional sobre el riesgo de crédito.

FIX SCR. S.A. Agente de Calificación de Riesgo

Moody's Local Argentina y el impacto del riesgo soberano en sus calificaciones

Desde la perspectiva de las agencias calificadoras de riesgo, brindar opiniones de riesgo sólidas, basadas en análisis específicos según lo establecido por sus metodologías de calificación, promueve la disponibilidad de información plena hacia los distintos participantes de mercado. Esto resulta de vital importancia para el desarrollo de un mercado de capitales que canalice el ahorro hacia la inversión productiva. La confianza en el funcionamiento de un mercado se construye sobre la base de un marco que promueva mercados transparentes, protección a los inversores y reducción del riesgo sistémico. Desde la perspectiva de Moody's Local Argentina, el rol principal es aportar opiniones o análisis exhaustivos sobre la calidad de crédito de emisores e instrumentos de deuda, y, en el caso de las acciones, sobre la capacidad de una compañía para generar efectivo considerando, además, la liquidez del instrumento. Se contribuye así al diálogo, el debate y la toma de decisiones más informadas entre los inversores y participantes del mercado en general.

Moody's no es parte de las transacciones de valores y no participa en su estructuración. Su única función es proporcionar calificaciones, que son opiniones sobre el riesgo crediticio futuro relativo de un emisor o emisión. Las calificaciones crediticias de Moody's no son declaraciones de hechos ni garantías de rendimiento futuro. No constituyen asesoramiento de inversión y no están destinadas a inversores minoristas.

El número de compañías con instrumentos de renta variable listadas en el mercado de capitales local es reducido comparado con otros mercados de la región. En tal sentido, un marco normativo adecuado resulta indispensable, aunque no suficiente, para que se materialice un desarrollo sostenido en el tiempo que estimule a que un mayor número de empresas accedan al mercado de capitales como fuente de financiación.

Para fomentar el acceso a la apertura del capital, la confianza de los inversores es un punto crucial para que la oferta primaria de acciones no se vea reprimida por la incertidumbre sobre el futuro de las compañías. En este aspecto, tanto la estabilidad macroeconómica como la fortaleza de las instituciones del país son esenciales para crear las condiciones que favorezcan una formación de precios adecuada y, en definitiva, protejan a los inversores e incentiven el acceso de las compañías a esta fuente de financiación.

Antes del lanzamiento de Moody's Local Argentina, las calificaciones de riesgo de Moody's eran emitidas bajo la marca comercial "Moody's Investors Service", en base a procesos de calificación alineados y consistentes a nivel global. En dicha estructura, la emisión de calificaciones en escala nacional requería y derivaba de la asignación previa de calificaciones en escala global. Las calificaciones en escala global eran comparables entre distintas geografías, mercados, industrias y tipos de obligación. La comparabilidad geográfica de dichas calificaciones globales suponía y requería, por tanto, un vínculo estrecho con la calificación soberana.

> En septiembre de 2020, Moody's anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de calificación doméstica bajo la marca de Moody's Local Argentina. Esta nueva plataforma está diseñada para cubrir mejor las necesidades de los mercados de capitales locales prestando servicios de calificación de riesgo domésticos con base exclusiva en metodologías locales adecuadas para el país y sin dependencia de las calificaciones globales.

La escala de calificaciones de emisores e instrumentos de deuda de largo plazo de Moody's Local Argentina establece una diferenciación de calidad de crédito dentro del mercado doméstico, representando así un orden relativo de riesgo crediticio dentro del país. De esta escala se derivan otras escalas utilizadas por Moody's Local Argentina,

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Página 76 de 118

CNV Comisión Nacional de Valores

tales como la de calificaciones de corto plazo y la de calificaciones de acciones, que refleja la capacidad de una compañía para generar efectivo y la liquidez del instrumento. Es por ello que, **a priori, el riesgo soberano no tiene un impacto directo en estas calificaciones**, asumiendo que dicho riesgo impacta de manera homogénea a todos los emisores dentro de la misma jurisdicción. En este sentido, un aumento o disminución del riesgo soberano no necesariamente resultaría un cambio de calificaciones dado que el orden relativo de calidad de crédito de los emisores podría mantenerse sin cambios.

No obstante, existen casos en donde las calificaciones efectivamente pueden verse afectadas por el riesgo soberano. Esto suele ocurrir en el ámbito de sectores económicos más sensibles a cuestiones tales como limitaciones de liquidez y mayores costos de financiamiento, controles de cambios, restricciones a los movimientos en los flujos de capital, o interferencia del gobierno o cambios en la regulación. En efecto, el deterioro de la calidad crediticia soberana suele estar asociado a perturbaciones macroeconómicas y/o del mercado financiero que pueden potencialmente afectar directa o indirectamente la calidad crediticia de los emisores y/o instrumentos que poseen exposición al país, como así también en las otras escalas de Moody's Local Argentina.

Si bien Moody's Local Argentina no asigna calificaciones a gobiernos soberanos, resulta relevante considerar los **casos particulares en los que el riesgo soberano tiene mayor propensión a impactar sobre la calidad de crédito** del resto de los activos y entidades domésticas. Por ejemplo, en un escenario en donde el gobierno soberano incumple con sus obligaciones, ya sea por decisión unilateral o por la imposibilidad real de su capacidad de honrar las deudas y los compromisos contraídos, generalmente se suscita un efecto que se expande y se multiplica a los distintos sectores de la economía.

Este tipo de situaciones puede generar graves perturbaciones en el entorno económico y resultar en una pérdida de la confianza de los inversores sobre el mercado local, conllevando a una amplificación de los efectos nocivos sobre la economía en general. Con frecuencia se observa una salida de capitales significativa, un debilitamiento de la moneda doméstica y potenciales crisis cambiarias y/o bancarias.

El origen de estas crisis suele estar enmarcado en gobiernos que presentan déficits fiscales recurrentes, que se financian a través de emisión monetaria o emisión de deuda soberana. El aumento en exceso de la base monetaria que no sea esterilizado puede afectar el nivel general de precios de la economía y, dependiendo de la política cambiaria que lleve la autoridad monetaria, es posible que se sucedan escenarios de déficits fiscales y en cuenta corriente (déficits gemelos), lo cual suele preceder a una crisis cambiaria o de deuda. Cuando un gobierno soberano incurre en cesación de pagos, generalmente se observa un aumento en las tasas de incumplimiento y una disminución en las tasas de recupero en todos los sectores de la economía. En una situación como esta, las calificaciones de algunos emisores podrían verse afectadas en función de la exposición y vulnerabilidad que cada uno de ellos tenga al incumplimiento por parte del soberano, lo cual requiere un análisis puntual y detallado sobre cada calificación para su determinación. Por ejemplo, existen sectores con mayor exposición al gobierno soberano tales como el de servicios públicos o servicios regulados, o también actividades relacionadas a la obra pública, en donde los flujos de efectivo esperados podrían verse afectados por demoras adicionales en las ejecuciones de los pagos si es que estos dependieran del gobierno como principal contratista o cliente. En el caso de los servicios públicos, las utilidades futuras pueden estar expuestas a cambios regulatorios y limitaciones tarifarias, impactando todo ello en la capacidad de una compañía de generar utilidades.

A su vez, una potencial limitación sobre el acceso al mercado de cambios podría resultar en la imposibilidad de cumplir con los servicios de deuda que no cuenten con la alternativa de ser cancelados en moneda de curso legal. En la medida que estos contextos se prolonguen, los efectos pueden ser de largo plazo en detrimento de la calidad de crédito de los emisores y, por consiguiente, resultar en un posible cambio en las calificaciones.

Sin embargo, algunos emisores poseen cierta cobertura respecto a los riesgos inherentes al gobierno soberano. Entre los mitigantes más comunes están las compañías con operaciones en el exterior que les permiten generar ingresos en otros mercados, o aquellas que cuentan con garantías por parte de entidades de mayor calidad crediticia. Además, existen compañías locales con capacidad de endeudarse en moneda extranjera dada la naturaleza de sus actividades y que, por lo tanto, tienen cierta cobertura natural a los riesgos cambiarios.

A pesar del lazo que existe entre los distintos sectores de la economía y el riesgo soberano, se pueden distinguir algunas particularidades sobre los procesos de reestructuración de deuda pública respecto a los llevados adelante por emisores privados. Por ejemplo, un estado soberano no puede concursarse ni declararse en quiebra y, a la vez, posee limitaciones a la embargabilidad de ciertos activos con inmunidad soberana. En el caso de incumplimientos de emisores

privados, deben considerarse para un análisis adecuado las condiciones de reestructuración, estableciendo si las mismas implican un canje voluntario o forzoso. En dicho caso, no solamente se tienen en cuenta las condiciones de los canjes sino también la probabilidad de que dicho emisor pueda obtener financiación a un costo de deuda razonable que le permita continuar generando utilidades.

Las **calificaciones de acciones de Moody's Local Argentina se basan fundamentalmente** en la capacidad del emisor de generar utilidades y en la liquidez que poseen esas acciones en el mercado. En ese marco de análisis, el riesgo soberano tiene el potencial de impactar en ambos aspectos. Por un lado y en línea con lo mencionado anteriormente, un aumento o disminución del riesgo soberano podría afectar la calidad de crédito de un emisor y, por lo tanto, su capacidad para generar utilidades en el futuro, lo cual podría impactar en su calificación de acciones. Por otra parte, también podría generar un cambio en la confianza en los mercados, generando mayor o menor negociación sobre las acciones y, por lo tanto, produciendo un impacto en sus niveles de liquidez. En la mayoría de los casos, no se espera que un cambio en el riesgo soberano repercuta directamente en la liquidez de un instrumento.

La política de dividendos de una compañía puede también impactar su calificación de acciones. En general, resulta positivo que las compañías sostengan un pago de dividendos en el tiempo, en lugar de pagarlos de forma extraordinaria y sin previsibilidad para los inversores. Otro factor con potencial impacto es el valor de mercado de una entidad en relación a su valor contable, comparando ese ratio con el de otras compañías dentro del mismo sector. Adicionalmente, también se considera la volatilidad de una acción en relación a un índice de referencia como podría ser un índice local. Generalmente, las acciones que presentan una volatilidad sustancialmente mayor que la del índice representativo del mercado podrían tener un impacto negativo en su calificación de acciones resultante.

Las calificaciones provistas por las agencias calificadoras de riesgo contribuyen a una mayor transparencia y disponibilidad de información para los distintos participantes del mercado, y por consiguiente, a fomentar la asignación eficiente del capital.

Moody´s Local Argentina:
Alan Gustavo De Simone

El spread y su relación con el mercado

Spread es un término del inglés que ha sido adoptado por el mercado financiero y de capitales para referirse al diferencial entre dos precios.

En el mercado de capitales, el ***spread* de tasas** se refiere al diferencial entre tasas de interés.

Para explorar la relación entre *spread* y calificación de riesgo se considera aquí una definición de *spread* ligada a la percepción de riesgo crediticio de los instrumentos:

- El *spread* es el diferencial entre la tasa que el mercado identifica como de referencia (o benchmark), normalmente asociada a instrumentos considerados como los de menor riesgo, y la tasa de interés que paga el título de deuda a los inversores.
- Calificación de riesgo es la que se otorga a los títulos de deuda.

La tasa de interés pagada por un título de deuda sin garantías es la tasa a la cual se financia el emisor de esos títulos. Por lo tanto, el *spread* de tasa del título de deuda guarda relación con la calificación crediticia del emisor. En mercados estables, esta relación a lo largo del tiempo da una indicación de niveles de *spread* asociados a cada categoría de calificación. En mercados más volátiles, los niveles de *spread* observados para cada categoría varían con mayor frecuencia según el contexto económico.

A mayor riesgo, el inversor requiere una mayor retribución, o sea, mayor tasa de interés, lo cual representa el premio por aceptar ese mayor riesgo. En consecuencia, cuanto mayor es el diferencial entre la tasa de interés de referencia y la efectivamente pagada por el título de deuda, mayor es la percepción de riesgo crediticio asociado a dicho instrumento.

En un mercado líquido, con suficiente oferta y demanda de títulos de deuda, es posible establecer una correlación entre el *spread* de tasa de una emisión y su calificación de riesgo. En otras palabras, cuanto mejor sea la calificación (menor percepción de riesgo crediticio), menor será la tasa de interés que pague el título de deuda, y por ende menor el *spread.* Por el contrario, cuanto mayor sea el riesgo crediticio, y por lo tanto más baja la calificación de riesgo, más alta debería ser la tasa de interés que pague ese título de deuda, y en consecuencia, más alto será el *spread.* Este tipo de correlación se puede elaborar para todas las calificaciones de títulos de deuda que utilicen similar escala, si bien se incrementa la precisión del análisis cuando se concentra en plazos similares y por sectores económicos (por ejemplo, sistema financiero, corporaciones, sector público).

Las prácticas de mercado y el uso de las calificaciones de riesgo por parte de los inversores han derivado en la utilización del término **grado de inversión** al referirse a las categorías superiores de la escala de calificación, o sea las de menor riesgo de incumplimiento.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Esto responde principalmente a los reglamentos internos de los inversores institucionales y a ciertas regulaciones, donde se establece una calificación mínima por debajo de la cual un determinado tipo de inversor no puede (por regulación o reglamentación interna) o no elige (por su aversión o no al riesgo) concretar la inversión. El cuadro 3.6 muestra esta clasificación.

Cuadro 3.6 Calificaciones "grado de inversión" y "especulativas"

CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGO	
GRADO DE INVERSIÓN	AAA
	AA+
	AA
	AA-
	A+
	A
	A-
	BBB+
	BBB
	BBB-
ESPECULATIVAS	BB+
	BB
	BB-
	B+
	B
	B-
	CCC+
	CCC
	CCC-
	CC
	C
INCUMPLIMIENTO	*Default* restringido o selectivo
	D

Fuente: elaboración propia.

En mercados con mayor estabilidad económica se desarrolla un mercado con liquidez tanto para las emisiones de deuda "grado de inversión" como para las emisiones por debajo del grado de inversión, o "especulativas". En mercados de menor volumen, el temor a que una calificación BBB, o sea el límite inferior del grado de inversión, pueda bajar, o migrar, a una categoría inferior hace que los inversores institucionales de ese mercado fijen un grado de inversión implícito en la categoría A. Esto se debe a que si la calificación cae por debajo de BBB, ciertos tipos de inversores institucionales –como, por ejemplo, los fondos de inversión– deben desprenderse de ese título.

Matrices de incumplimiento y transición. Las matrices de incumplimiento (o *default*) y de transición son calculadas por cada calificadora de riesgo en función de la información histórica del comportamiento de su base de calificaciones de riesgo de emisores de títulos de deuda. Para el mercado argentino se utilizan las calificaciones nacionales, asignadas para su uso en el mercado local. Estas matrices permiten la comparación y el pronóstico del nivel de exposición a pérdidas causadas por el incumplimiento o movimiento de las calificaciones cuando aumenta el riesgo, y se aplican como parámetros dentro de los modelos utilizados para la administración de portafolios de inversiones o la valoración de instrumentos derivados.

- La **matriz de incumplimiento refleja la probabilidad** de que la calificación de riesgo inicialmente otorgada a una compañía emisora de títulos de deuda, en un período determinado de tiempo (por ejemplo, un año, tres años, o más), pueda llegar a una situación de incumplimiento.
- La **matriz de transición refleja la probabilidad** de que la categoría de riesgo inicialmente asignada a una emisión o compañía pueda migrar hacia otra (mayor o menor) en un período determinado de tiempo.

En el mercado local, cuando el entorno de riesgo crediticio se presenta más volátil que en otros mercados, las tasas de incumplimiento para las categorías superiores son más altas que en mercados más maduros. Por ejemplo, en Argentina una categoría de calificación nacional AAA, asignada a un emisor corporativo en 2019, se mantuvo sin cambio en un 63,6% de las observaciones (FIX SCR, 2021). En cambio, para las calificaciones internacionales de emisores corporativos en mercados emergentes, el 100% de las categorías AAA se mantuvieron sin cambio (S&P Global Ratings, 2020). A mayor riesgo de incumplimiento o mayor probabilidad de transición, mayor será la tasa de interés que pague el emisor por obtener financiamiento. Es por eso que algunos inversores locales prefieren no asumir el riesgo de transición de la BBB y fijan su límite de inversión en A.

Finanzas estructuradas: un caso particular de aplicación del spread de tasas de interés

En las emisiones realizadas utilizando el fideicomiso financiero existe un caso particular en el que el *spread* se convierte en un factor de análisis relevante para la calificadora de riesgo. Se trata de fideicomisos financieros de préstamos de consumo.
Aquí, los préstamos de consumo tienen una tasa de interés alta, dadas las características del producto. Por lo tanto, el *spread* generado entre la tasa de los préstamos cedidos y la tasa que los títulos emitidos pagan al inversor se puede incorporar como parte de la estructura de financiamiento analizada.

Curva de tasa de interés. En la relación observada entre la calificación de título de deuda y la tasa de interés también es un factor importante el plazo. La curva de tasas de interés, o curva de rendimiento, permite observar cómo varía el costo de un financiamiento en función a su duración, y es la representación gráfica de la estructura temporal de

tasas de interés y su relación con el plazo del endeudamiento. Grafica las expectativas de los inversores en un momento dado, brindando una visión de la rentabilidad que esperan los agentes económicos hacia el futuro, en base a la información disponible en el presente, y es utilizada al momento de evaluar alternativas de inversión. La forma de la curva depende de una multiplicidad de factores que deben ser considerados a la hora del análisis. Algunos ejemplos son:

- **Creciente.** La pendiente de la curva es positiva, indicando que cuanto más prolongado sea un préstamo, más alta será la tasa. Cuando las tasas de interés suben, la curva de rendimiento es más empinada. Suele darse en momentos en los que la economía está creciendo y existe optimismo.
- **Invertida.** La pendiente es negativa, indicando que las tasas de corto plazo son más altas que las de largo plazo. Hay pesimismo entre los inversores, quienes prevén caídas de rendimiento a futuro.
- **Oscilante.** La incertidumbre generada por la inestabilidad económica puede producir que se alternen tramos crecientes y decrecientes. La incertidumbre dificulta las decisiones de inversión.

Un análisis integral de la relación entre el *spread y la* calificación de riesgo debe incorporar también el análisis del plazo de los títulos de deuda, en el contexto de las expectativas de los agentes respecto a la evolución futura de la economía, lo cual determina la forma de la curva temporal de tasas.

PROFESSIONAL RATING SERVICES ACR S.A.

3.5 Mecanismos de colocación primaria

Los emisores deben presentar ante la CNV la solicitud de autorización de oferta pública de los valores negociables a los fines de su estudio y resolución, aunque ciertos valores no necesitan este trámite, por ejemplo, los emitidos por la Nación y las provincias, entre otros (Ley de Mercado de Capitales).

En cumplimiento de las Normas de la CNV (NT 2013 y sus modificaciones), la colocación primaria de valores negociables debe llevarse a cabo a través de los sistemas informáticos de los mercados autorizados.

Los mecanismos de colocación autorizados son formación de libro y subasta o licitación pública.

El procedimiento de colocación debe asegurar la plena transparencia y quedar definido y hacerse público antes de su inicio.

La publicación del Prospecto definitivo, y toda otra documentación complementaria exigida por las Normas para el tipo de valor negociable deben publicarse por un plazo mínimo de tres días hábiles con anterioridad a la fecha de inicio de la subasta o licitación pública o de la suscripción o adjudicación en el caso de formación de libro. Existen excepciones que permiten reducir este plazo a un día, por ejemplo, cuando el emisor se encuentre registrado como emisor frecuente de acuerdo a la definición de la CNV.

El Prospecto o suplemento de Prospecto y el aviso de suscripción a publicar deben incluir la mención del sistema de colocación que se va a utilizar, así como los parámetros para la determinación del precio u otra variable financiera, monto o cantidad ofertada, unidad mínima de colocación y las pautas para la adjudicación de los valores negociables, entre otros valores.

Los agentes colocadores deben observar las disposiciones aplicables en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Las manifestaciones de interés u ofertas no podrán rechazarse, salvo que contengan errores u omisiones de datos que hagan imposible su procesamiento por el sistema, o por incumplimiento de exigencias normativas como la detallada en el párrafo anterior.

La publicación del resultado de la colocación debe efectuarse el mismo día de cierre, por medio de la AIF y del sitio web del Mercado, incluyendo como mínimo el monto total ofertado, el precio y/o tasa de corte y el monto final colocado.

Todos los agentes de negociación y agentes de liquidación y compensación registrados en la CNV y miembros de los mercados pueden ingresar ofertas en la subasta o licitación pública, o manifestaciones de interés en el mecanismo de formación de libro, en el sistema informático del mercado seleccionado para la colocación.

Formación de libro (*book building*). Las manifestaciones de interés son consideradas ofertas una vez ratificadas e ingresadas en los sistemas adquiriendo el carácter de firmes y vinculantes. El inversor puede renunciar a su facultad de ratificar las manifestaciones de interés, acordándoles carácter vinculante.

En la asignación, el sistema puede utilizar reglas de proporcionalidad, prorrateo o fórmulas de ponderación. En todos los casos deben encontrarse detalladas en el Prospecto o suplemento de Prospecto las pautas de adjudicación de los valores negociables.

Todas las manifestaciones adjudicadas serán a un valor uniforme para los participantes.

El Prospecto o suplemento de Prospecto puede estipular normas para la no adjudicación de las manifestaciones.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

En caso de que la colocación esté a cargo de agentes colocadores del exterior, cuando la colocación de los valores negociables esté también prevista en otro u otros países, siempre que se trate de países con exigencias regulatorias que cumplan –a criterio de la CNV– con estándares internacionalmente reconocidos en la materia y aseguren el cumplimiento de las disposiciones de la CNV, el agente colocador del exterior debe designar como su representante en el país a un agente de negociación y/o ALYC registrado en la CNV, a los fines del ingreso de las manifestaciones de interés locales.

Subasta o licitación pública. Todas las ofertas ingresadas en los sistemas son firmes y vinculantes. Solo como excepción el sistema puede contemplar la admisión de ofertas no vinculantes, hasta un límite de tiempo predeterminado previo al cierre de la licitación, en caso de que así lo establecieran los Prospectos o suplementos de Prospecto, donde deben estar detalladas las reglas que se aplicarán ante este supuesto excepcional.

Debe implementarse un tramo no competitivo, cuya adjudicación no puede superar el 50%, excepto que los valores negociables a colocar estén destinados a inversores calificados.
La subasta o licitación pública puede ser "ciega" o "abierta". En la **subasta ciega,** ningún participante, incluidos los colocadores, tiene acceso a las ofertas presentadas hasta después de finalizado el período de ingreso de las mismas. En la **subasta abierta,** los participantes pueden ver todas las ofertas que van ingresando los distintos participantes al sistema de licitación.

Se puede realizar la asignación parcial de las ofertas utilizando el principio de proporcionalidad, prorrateo, o fórmulas de ponderación previstas en el Prospecto o suplemento de Prospecto y que no excluyan ninguna oferta, ante los supuestos de ofertas de suscripción de valores negociables de iguales condiciones y cuyo monto supere aquel pendiente de adjudicar.

Las adjudicaciones deben efectuarse a un valor uniforme para todos los participantes que resulten adjudicados sin discriminación alguna.

BYMA Primarias

BYMA Primarias es un sistema independiente desarrollado *in house* por los profesionales de BYMA que ofrece a sus usuarios todas las funciones y características necesarias para abordar operaciones del mercado primario sin necesidad de exportar información.
Adicionalmente permite descargar la información para trabajar en aplicaciones externas.
El colocador puede visualizar una curva de precios sin necesidad de utilizar otras herramientas, así como configurar los flujos de fondos de un determinado título para que el sistema determine el precio del valor negociable a colocar, cuando su variable de licitación es la TIR.
El sistema ofrece totales de control *on line.* Esta característica les permite a los colocadores, y a los participantes en general, ver en tiempo real el desarrollo de una colocación primaria brindando información de:

- Totales ofertados.
- Totales incluyendo tramos competitivos y/o no competitivos.
- Promedios ponderados de la variable de licitación (tasa, precio, margen, etc.).

Se atenderá a si la subasta o licitación pública está definida con ofertas ciegas o abiertas.

Conectividad. BYMA Primarias ofrece una API (*Application Programming Interface)* que brinda la posibilidad de conectar desarrollos externos al *core* del sistema principal.

Operatividad. La aplicación tiene funciones que permiten realizar todas las operaciones en línea de acuerdo con las Normas de la CNV y las exigencias actuales del mercado:

- Oferta pública de compra/venta.
- Canje de valores negociables. El Canje de valores negociables es una licitación pública especial, en la cual la integración se realiza a través de la entrega de otro u otros valores negociables. BYMA Primarias cuenta con la opción de realizar este tipo de colocaciones permitiendo que sus liquidaciones tengan un valor específico o una canasta de valores negociables.

A través de este sistema se pueden realizar operaciones de:

- Colocación de Títulos Públicos.
- Colocación de Obligaciones Negociables.
- Colocación de Fideicomisos Financieros.
- Colocación de cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión.
- Colocación de acciones.
- Suscripciones.

Entre los mecanismos de colocación se ofrecen:

- Subasta o licitación pública.
- Formación de libro, o *book building.*

Los métodos de adjudicación pueden ser:

- Adjudicación holandesa modificada.
- Adjudicación cronológica.

El sistema permite configurar:

- Tramo competitivo (TIR, precio, tasa, margen).
- Tramo directo, sin competencia (por adhesión).

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

- Canje de valores negociables, pudiendo establecer las relaciones de canje (1:1, 1:n).
- Parametrización de la cantidad mínima de la orden y su múltiplo.
- Parametrización de la cantidad mínima de adjudicación y su múltiplo.
- Parametrización de valores máximos y mínimos (rangos) de la variable de licitación.
- Parametrización del tick mínimo en la variable de licitación y determinación de la cantidad de decimales a utilizar en dicha variable.
- Configuración de cantidad de decimales en el factor de prorrateo para poder adaptarse a exigencias de colocadores institucionales.
- Categorizar al inversor de acuerdo a grupos de pertenencia.
- Calculadora de precio de corte, permitiendo al colocador evaluar distintos escenarios de resultados, de acuerdo a la demanda.

El sistema le permite al usuario oferente:

- Cargar en forma masiva las ofertas y/o manifestaciones de interés (en más de un formato).
- Descargar las ofertas y/o manifestaciones de interés y sus totales a planilla de cálculo.
- Buscar ofertas y/o manifestaciones de interés, por CUIT o cualquier otro atributo de las mismas.
- Modificar y/o cancelar ofertas o manifestaciones de interés, siempre que el Prospecto o suplemento del Prospecto lo permitan.
- Consultar de forma rápida los totales ingresados.
- Ingresar manifestaciones de interés con el atributo "renuncio a ratificar" reduciendo a un solo paso la carga de las mismas.

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA): Gonzalo Pascual Merlo

3.6 Negociación secundaria

En la negociación secundaria, los inversores pueden comprar o vender una acción a través de los mercados autorizados. Los mercados donde se realiza la negociación secundaria son entes regulados en los que se pueden comprar y vender valores negociables mediante plataformas virtuales. El mercado secundario es importante para la empresa emisora de la acción porque le permite saber el valor que le atribuyen los inversores y las condiciones que fijan para una eventual nueva apertura de su capital a través de la emisión primaria de acciones.

Generalmente, estas compras y ventas se realizan a través de un intermediario financiero llamado *broker* (ALYC).

Los *brokers* proporcionan plataformas digitales a sus comitentes (clientes inversores) en las que pueden acceder a toda la información sobre el mercado y la negociación de las acciones.

Los *brokers* dirigen las órdenes de compra o venta de acciones al mercado donde se encuentren listadas.

La orden se ingresa informando si se trata de orden de compra o de venta, acción, plazo, cantidad, precio y liquidación.

Las ofertas ingresan en **ruedas de negociación**, donde se agrupan por similares características.

En las ruedas PPT (Prioridad Precio Tiempo), las ofertas de compra se ordenan primero por orden decreciente de precio, mientras que las ofertas de venta lo hacen por orden creciente.

Para llegar a la concertación de la operación, las ofertas de comprador y vendedor deben tener igual precio de compra y de venta, es decir que hay un inversor dispuesto a comprar al mismo precio que otro inversor está dispuesto a vender. Además, para que la operación se concrete se debe cumplir con las mismas condiciones de cantidad, plazo y liquidación de la operación.

El **precio de concertación** de una acción no es más que el encuentro entre los valores ofertados. Si hay más inversores dispuestos a desprenderse de un valor determinado que aquellos que quieren comprarlo, el precio del activo bajará, y viceversa. En realidad, se trata de una especie de puja, donde los compradores intentan obtener el precio más bajo posible y los vendedores, el más alto.

Los mercados establecen **mecanismos de control** para que no se produzcan fluctuaciones irregulares en el precio de la acción, como el Monitoreo de las Operaciones en Tiempo Real (*Stock Watch),* que controla que los rangos de precios negociados de cada acción no se corran más allá de porcentajes prefijados sobre el precio de cierre anterior. En caso de alzas o bajas de precio que superen ciertos porcentajes se realizan **llamados a plaza**, lo que implica deshabilitar la negociación por cierto tiempo hasta que el mercado pueda confirmar la fuerte variación.

Tanto los mercados como los *brokers* proveen a los inversores información *on line* de las operaciones del mercado del día y también históricas, lo que permite tener un panorama extenso de cómo cada acción ha variado su cotización.

Uno de los aspectos más importantes para que una acción tenga un precio ajustado a mercado es que en la negociación haya liquidez, es decir que la acción cuente con muchos oferentes, tanto de compra como de venta. Cuanto mayor es la **liquidez del mercado,** es más seguro que el precio se mantenga a precio de mercado.

Los mercados brindan programas de *Market Makers.* Estos son intermediarios bursátiles que ofrecen posiciones de compra y venta durante la sesión de mercado para facilitar una liquidez constante del valor. El

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

objetivo es conseguir una suficiente frecuencia de contratación y reducir las variaciones en el precio cuya causa no sea la propia tendencia del mercado.

Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE):
Diego Hernán Márquez

3.7 El rol de los inversores institucionales

A nivel global se entiende que los inversores institucionales son entidades que, por su naturaleza, tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para tomar decisiones de inversión y evaluar el riesgo incurrido correctamente. A su vez, los inversores institucionales se caracterizan por manejar un amplio volumen de capital, por lo que, en general, participan de la mayor parte del volumen negociado de los diversos instrumentos en el mercado de capitales y son los principales inversores en los procesos de apertura de capital.

Principales inversores institucionales

Entre los principales inversores institucionales se encuentran instituciones gubernamentales, fondos comunes de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros, de reaseguros y aseguradoras de riesgos de trabajo, cajas previsionales, bancos y entidades financieras públicas y privadas, organizaciones de seguridad social, empresas del grupo industrial, comercial y financiero para la gestión de sus propios activos.

Los **Fondos Comunes de Inversión** son vehículos de inversión colectiva a través de los cuales inversores pueden realizar suscripciones (generalmente aportes de dinero) para un objetivo puntual de inversión, donde la administración y la toma de decisiones está a cargo de una sociedad anónima habilitada para esta gestión que actúa con la denominación de Sociedad Gerente.

Estas sociedades cuentan con un equipo de profesionales de alta dedicación especializados en temas de inversión, quienes se encargan de diseñar una cartera diversificada de activos con el dinero que reciben de los inversores siguiendo los lineamientos de la política de inversión del Fondo. Mediante las inversiones que realizan se los puede identificar como grandes protagonistas en los procesos de apertura de capital o en las ofertas públicas iniciales.

> Los Fondo Comunes de Inversión no constituyen sociedades, carecen de personería jurídica y se encuentran supervisados y regulados por la CNV.

Las **compañías de seguro** son sociedades que tienen por objeto realizar las actividades y operaciones de seguros, coaseguros y reaseguros en general, exclusivamente en las coberturas autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las **compañías de reaseguros** son entidades que toman a su cargo riesgos cubiertos por otra entidad aseguradora, asumiendo la responsabilidad ante la entidad cedente.

Las **Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)** son empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorar en las medidas de prevención y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismos que verifican el cumplimiento de los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión.

Las **cajas previsionales** administran un sistema de seguridad social, fundado en los principios de solidaridad profesional, la equidad en el esfuerzo y responsabilidad individual de sus afiliados, mediante la instrumentación de un sistema mixto de reparto y capitalización colectiva.

Las **entidades financieras** son aquellas comprendidas dentro de la ley 21.526. Incluyen bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles, y cajas de crédito.

El **Fondo de Garantía de Sustentabilidad** fue creado por el decreto 897 del 13 de julio de 2007. Es un patrimonio de afectación específica. Está compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias y a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Para preservar el valor del patrimonio del Fondo se busca la rentabilidad de sus recursos, los que pueden ser utilizados para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y para hacer frente a los compromisos asumidos en la ley 27.260, de Reparación Histórica, invirtiendo en proyectos e instrumentos que promuevan el desarrollo de la economía argentina y del mercado de capitales local de largo plazo.

Financiamiento en el mercado de capitales

Durante el año 2020, el financiamiento acumulado en el mercado de capitales ascendió a 619.343 millones de pesos, monto que casi duplica al de 2019. Destacan las subas en los montos colocados de obligaciones negociables (+137%) y en los

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

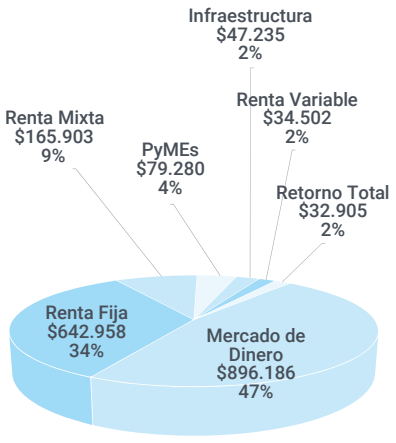
negociados en cheques de pago diferido (+67%). Del total de las emisiones realizadas en el mercado de capitales durante 2020, el 65,5% correspondió a emisiones de obligaciones negociables, representando un monto de 406.670 millones de pesos; el 25%, a cheques de pago diferido ($156.178 millones) y el 6,5%, a los fideicomisos financieros ($40.753 millones).

Fondos Comunes de Inversión

Los Fondos Comunes de Inversión han registrado un crecimiento sostenido del patrimonio administrado a lo largo de los últimos años, alcanzando los dos billones de pesos entre finales de 2020 y principios de 2021. Dicho patrimonio se encuentra distribuido entre 592 Fondos que son administrados por un total 55 Sociedades Gerentes.

En la industria de Fondos Comunes de Inversión, los inversores (cuotapartistas) "Personas Humanas" invirtieron 108.085 millones de pesos (5,7% del patrimonio total administrado) y las "Personas Jurídicas", 1.789.280 millones de pesos a fines del año 2020 (94,3%).

Gráfico 3.2 Patrimonios bajo administración por clase de Fondo



Fuente: CAFCI

Gráfico 3.3. Evolución del patrimonio bajo administración de los Fondos Comunes de Inversión (en millones de $)

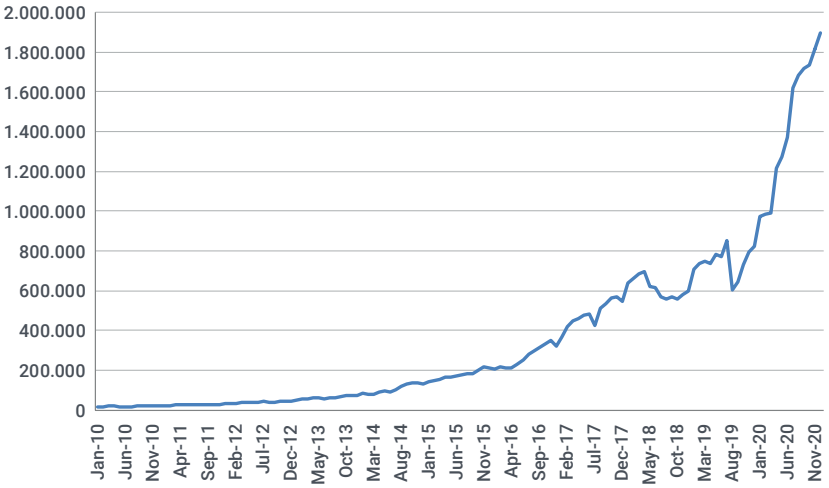
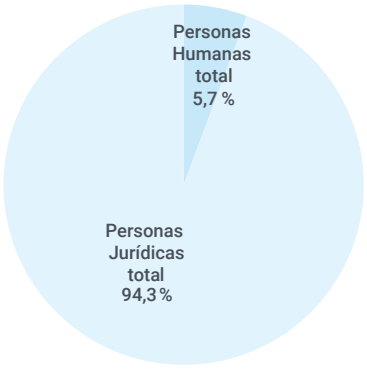


Gráfico 3.4 Porcentaje de las inversiones de Personas Humanas y Jurídicas sobre el patrimonio de la industria de Fondos Comunes de Inversión Abiertos



Fuente: CAFCI

..A diciembre de 2020, las cuentas de inversión en Fondos Comunes de Inversión totalizaron 1.586.688: 61.685 correspondieron a "Personas Jurídicas", 373.559 a "Personas Humanas" y 1.151.444 se crearon a través de Agentes de Colocación y Distribución Integral (ACDI).

Cartera. En Argentina, los Fondos Comunes de Inversión constituyen uno de los principales inversores institucionales, aportando volumen y liquidez al mercado de capitales.

Durante el año 2020, los instrumentos con mayor participación fueron los Títulos de Deuda, con inversiones por un valor de 769.000 millones de pesos (40,6% del total del patrimonio administrado). Los activos que les siguieron con mayor ponderación fueron las Disponibilidades (como cauciones, pases y plazos fijos) y las Operaciones a Plazo, con el 25,6% y el 25,2% de la cartera respectivamente. Los Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión (ambos denominados "Vehículos de Inversión Colectiva") alcanzaron el 5,4% y la Participación Accionaria comprendió el 2,4%.

Cuadro 3.8 Composición de la cartera de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos

INDUSTRIA FCI ABIERTOS	$ 1.892.360	
Titulos de Deuda	$ 769.001	40,6%
Disponibilidades	$ 485.038	25,6%
Operaciones a Plazo	$ 477.673	25,2%
Vehículos de Inversión Colectiva	$ 101.859	5,4%
Participacion Accionaria	$ 45.927	2,4%
Otros Activos y Pasivos	$ 12.878	0,7%
Derivados y Opciones	-$ 17	0,0%

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Participación en empresas argentinas. Uno de los valores negociables en los que invierten los Fondos Comunes de Inversión son las acciones de empresas argentinas que tienen cotización en los mercados. A diciembre de 2020, las carteras de los Fondos tenían inversiones por 37.670 millones de pesos en acciones de empresas locales, monto que representó un incremento de alrededor del 80% con respecto al año anterior. En cuanto a la distribución por sector, la tenencia de 37.670 millones de pesos en acciones de los Fondos está compuesta en un 36,5% por empresas del sector financiero, un 21% del sector metalúrgico, un 17,1% del sector servicios y un 16,8% de empresas energéticas, a las que les siguen las del área de consumos básicos (3,7%), de comunicaciones (2,7%), industrial (1,6%) e inmobiliaria (0,6%).

Cuadro 3.9 Principales 20 acciones en cartera de los Fondos Comunes de Inversión con mayor participación sobre la capitalización bursátil

Loma Negra	29,0%
Transportadora de Gas del Norte	12,9%
Ovoprot Internacional (PyMe)	11,4%
TGLT	11,2%
San Miguel	9,0%
Transener	8,9%
BYMA	5,6%
Grupo Supervielle	4,0%
Grupo Financiero Galicia	3,2%
Pampa Energía	2,8%
Agrometal	2,7%
Central Puerto	2,7%
Comercial del Plata	2,6%
Cresud	2,5%
BBVA Argentina	2,4%
Mirgor	2,1%
Distribuidora de Gas Cuyana	2,1%
Grupo Concesionario Del O	2,0%
Banco Macro Bansud	1,9%
Transportadora de Gas del Sur	1,8%

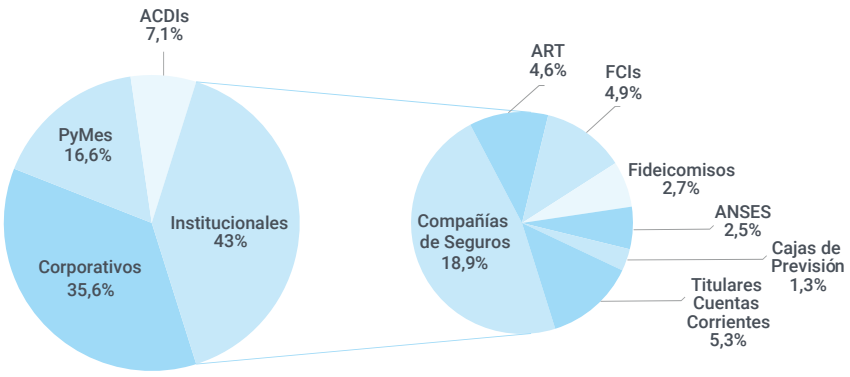
Los Fondos tienen en cartera una participación del 1,3% del total de la capitalización de mercado de las empresas, porcentaje que se incrementa al 2,3% si se considera únicamente la capitalización bursátil de las acciones. Entre las PyMe que han emitido acciones se encuentran en las carteras de los Fondos: Ovoprot Internacional (con una participación del 11,4% sobre el total de acciones que cotizan) y Meranol (0,9%).

Porcentaje de tenencia en Obligaciones Negociables/Emisiones. En cuanto al financiamiento a empresas a través de instrumentos de deuda, los Fondos Comunes de Inversión participaron durante el último año en promedio con el 25% de las emisiones de Obligaciones Negociables del Régimen General.

Participación en las Emisiones Primarias de Instrumentos PyMe. En los últimos años, los Fondos mantuvieron una participación promedio del 75% del valor emitido en Obligaciones Negociables emitidos bajo el Régimen PyMe CNV. Asimismo, se pueden identificar varias emisiones en las cuales los Fondos compraron el 100% de lo emitido al momento de la licitación.

Los Fondos Comunes de Inversión tienen en cartera 50.146 millones de pesos en Cheques de Pago Diferido, monto que se incrementó en un 160% durante el año 2020, acompañando el crecimiento patrimonial que obtuvieron principalmente los Fondos PyMe, cuyo objetivo de inversión abarca a instrumentos locales, de los cuales al menos el 75% deber ser invertido en activos destinados al financiamiento de PyMes. Históricamente, los Fondos mantuvieron alrededor del 85% del total de Cheques de Pago Diferido que se encuentra pendiente de vencimiento. Cabe aclarar que los principales inversores en Fondos Comunes de Inversión de Régimen Especial PyMe son compañías de seguro (61% del patrimonio administrado) y ART (16%).

Gráfico 3.5 Porcentaje de las inversiones por clase de Personas Jurídicas sobre el patrimonio de la industria de Fondos Comunes de Inversión Abiertos



Fuente: CAFCI

CÁMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Experiencia del Programa A2–Broker Mentor

Ampliar el universo de empresas cotizantes en Argentina, y su consecuente efecto virtuoso que resulta en la canalización eficiente del ahorro hacia la inversión productiva, plantea un desafío cuya solución puede encontrarse desde diversos esfuerzos simultáneos.

En este sentido, se destacan el Programa de Impulso a la Apertura de Capital (PIAC), presentado por la CNV el 16 de noviembre de 2020, y sus iniciativas de promoción de mercado, entre ellas, el surgimiento del Régimen Diferenciado Intermedio de Oferta Pública.

» El Régimen Diferenciado Intermedio de Oferta Pública le presenta a la nueva empresa cotizante, casi por definición una PyMe de crecimiento, la oportunidad de un aterrizaje armónico al mercado de capitales.[1]

Sinérgico con la dinámica mencionada en el párrafo anterior y yendo hacia las etapas iniciales, una referencia obligada es el Programa A2 del Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV). MAV se propone contribuir al desarrollo del mercado de capitales en forma robusta, lo que implica lograr que, paulatinamente, las empresas comiencen a transformarse en públicas, abriendo su capital a inversionistas y otorgando a sus acciones el concepto de oferta pública.

Como mercado especialista en MiPyMe, los objetivos de MAV son:

1. Que las empresas "abran" su capital e incorporen socios-inversionistas.
2. Que las acciones de tales socios coticen en el panel "Crecimiento" de un mercado regulado.

Para hacer viable esta gestión es necesario enfocarse en empresas actualmente cerradas, propiciando que la empresa incorpore socios-inversionistas que apalanquen su crecimiento y desarrollo, tanto económico como corporativo.

Existen numerosas experiencias internacionales de mercados especialistas en general, y con foco en la colocación primaria y negociación secundaria de acciones en particular. Los casos del "Alternative Investment Market" (AIM), de la London Stock Exchange, y del "BME Growth", de Bolsas y Mercados Españoles, se encuentran entre los más emblemáticos. Ambos consisten en lo que la normativa define como Mercados de PyMe en Expansión ("SME Growth Markets").[2]

AIM surgió en 1995 con diez empresas valoradas en 82 millones de libras. En la actualidad contiene alrededor de 850 empresas con una capitalización de mercado combinada de 104.000 millones de libras y, desde su origen, más de 3.865 compañías se han financiado a través de este. Durante 2019, dos tercios del financiamiento de los SME Growth Markets en Europa ha sido a través del AIM.

BME Growth es el mercado para las PyMe de BME, siendo la plataforma que permite a las pequeñas y medianas empresas en crecimiento acceder a los mercados de capitales. Está dirigido a empresas de cualquier sector de actividad, aunque en la actualidad hay una mayor presencia de empresas de sectores tecnológicos, biotech y salud, ingeniería, de telecomunicaciones y energías renovables. En su configuración jurídica, BME Growth es el segmento destinado a empresas medianas y pequeñas de "BME MTF Equity", un SMN gestionado por BME y sujeto a la supervisión de la CNMV. Más de 130 de empresas han desarrollado su crecimiento en BME Growth a lo largo de los últimos diez años y algunas de ellas

[1] Siguiendo el ciclo de vida de una empresa desde el enfoque de la cadena del capital de riesgo, la PyMe Crecimiento es aquella unidad de negocios que ha superado las etapas de capital semilla y de crecimiento temprano, adentrándose en la etapa de crecimiento y expansión.

[2] Siguiendo lo indicado por el artículo 33 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Una de las principales características que deben poseer los sistemas multilaterales de negociación (SMN) para obtener el registro de "Mercado de PyMe en Expansión" es la de que, como mínimo, el 50% de los emisores cuyos instrumentos financieros sean admitidos a negociación en el SMN sean PyMe.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

ya han dado el paso al mercado bursátil. BME Growth les ha aportado un aprendizaje continuo ya que los sistemas de contratación, liquidación, compensación y registro de operaciones son idénticos con los del mercado senior.

Circuito operativo

El Programa A2 no es más que una Autopista de Acceso al Mercado de Capitales que se propone guiar a la empresa o PyMe Crecimiento por un camino prediseñado que le permita lograr dos objetivos al mismo tiempo: financiar su crecimiento, incorporando socios en rondas privadas de inversores, y construir una compañía que respete y defienda los valores del buen gobierno corporativo, la difusión pública de la información y los más altos estándares de transparencia.

El Programa A2 acompaña a la empresa que ingresa por un camino que le permite sumar socios y capital, en un primer momento, para luego comenzar a usar otras herramientas financieras como los pagarés, cheques de pago diferido y facturas de crédito electrónicas. Posteriormente, se avanza hacia productos más estructurados, como los fideicomisos financieros, arribando también a aquellos con más compromiso con relación al gobierno corporativo, como las obligaciones negociables y, finalmente, a las acciones colocadas bajo oferta pública en un mercado regulado.

A2 tiene como estación de ingreso a la autopista el financiamiento de capital privado, en su modalidad “Private Placement”, como se lo conoce en las regulaciones internacionales. Esta alternativa de financiamiento para PyMe Crecimiento permitirá ir nutriendo un futuro panel de cotizantes. Se trata de una opción inédita en Argentina, en tanto introduce un producto con diferencial de riesgo, el cual, eventualmente, puede ser un alimentador de un listado de acciones de empresas en oferta pública, razonablemente en un panel de crecimiento.

MAV ha diseñado el Programa A2, una ruta hacia la profesionalización y el crecimiento de las PyMe Crecimiento, creando una fuente alternativa de financiamiento: el “Private Placement MAV”. La colocación privada es el proceso mediante el cual se obtiene capital directamente de los inversores interesados, sin necesidad de requerirse la autorización de oferta pública. El “Private Placement” es el proceso por medio del cual una compañía colecta capital con relación a un grupo determinado de inversionistas elegidos, sin hacer esfuerzos públicos de colocación masivamente o a inversores indeterminados, sino a un grupo seleccionado y calificados elegibles por la emisora.

Este sistema novedoso en Argentina –pero con desarrollo en otras partes del mundo– permite a los inversores calificados convertirse en socios, y a las PyMes impulsar su crecimiento y consolidar el camino para que, posteriormente, puedan llegar a listarse en los mercados regulados.

Las empresas interesadas en transitar el programa deben adoptar una serie de principios de gestión y transparencia que las profesionalizan, con la finalidad de desarrollar un estándar de gobierno corporativo aceptable y brindar la credibilidad necesaria para atraer los fondos requeridos para financiar su expansión, ello siempre respetando las posibilidades de cada una. El A2 promueve la adopción de altos estándares de gobierno corporativo y de transparencia, dado que ellos son una prima de valor que motiva la permanencia de los inversionistas.

El ingreso formal al Programa A2 supone un compromiso contractual por parte de las empresas mediante la firma de un Acuerdo Marco que regula ciertas obligaciones y que, a su vez, impulsa la participación de inversionistas institucionales y sofisticados. El A2 tiene por finalidad que la PyMe Crecimiento recorra la Autopista de Acceso al Mercado de Capitales ordenadamente, consolidando sus pasos para que arribar a la Oferta Pública Inicial (OPI) y a los mercados regulados sea solo la coronación de un viaje y no un proceso arduo.

Las emisiones de colocación privada no requieren un Prospecto detallado, en términos formales, pero sí un documento descriptivo del proyecto y de las condiciones de inversión. Los términos y condiciones se negocian entre la

empresa emisora y los inversores-compradores. A2 contribuye a estandarizar estos procesos y a simplificar el acceso al capital, ya que evita los estrictos requisitos normativos de una oferta pública. Las colocaciones privadas se negocian de forma privada entre los inversores y la empresa emisora. Otra ventaja de la colocación privada es la reducción del tiempo de emisión y de los costos de emisión. El "Private Placement" tiene menores requisitos, por lo que se obtiene un marco flexible que resulta en un diferencial positivo para las empresas que comienzan a recorrer el A2.

Por otra parte, A2 posee como ventaja central que acompaña a la empresa por el camino de la profesionalización y el desarrollo como futura compañía listada. Así, la empresa que accede al programa atraviesa dos etapas. La primera, destinada a generar las condiciones básicas para la colocación (valuación, Prospecto resumido, presentación a inversores). La segunda, que comienza luego de que se produce la colocación, implica volcar información de la empresa y reportes previamente acordados para que los accionistas-inversores puedan monitorear los avances de su inversión. La empresa en la que se ha invertido debe comenzar a informar el plantel completo de accionistas, balances y otra información que pueda mostrar, siendo la tendencia exigida alcista con relación a los niveles de transparencia y publicidad.

Gráfico 3.6 Etapas de al A2



En síntesis, el valor agregado que genera el circuito de A2 está dado por:

- Optimización de la inversión productiva en PyMe Crecimiento, cadenas de valor, economías regionales y nuevos emprendedores.
- Robustez metodológica de MAV.
- Formación de precios.
- Captación de inversores jerarquizados.

El broker mentor

En el desarrollo del A2 surge un actor clave, el *broker mentor.* El aporte que realiza esta nueva figura impacta en tres etapas diferentes y escalonadas.

1. La etapa inicial consiste en la captación de nuevos proyectos y en la difusión del A2 en las diferentes cadenas de valor a lo largo del país.
2. Posteriormente, el *broker mentor* es un actor clave en la ejecución del proyecto, a través de la firma de contratos, en la valuación de la compañía (que, lógicamente, puede ser realizada por un tercero) y, en especial, liderando la colocación privada.
3. Por último, y no menos importante, *el broker mentor* tiene un rol clave en el seguimiento de proyectos, lo cual implica la presentación de información periódica para los inversores y en el armado del gobierno corporativo.

Los requerimientos de seguimiento de cada proyecto que realiza el *broker mentor* designado son de vital importancia. Abarcan los estados contables anuales, las reuniones con inversores trimestrales y el Informe Mensual de Gestión. Estos informes deberán estar a disposición de MAV y de los inversores que participen en las rondas de financiamiento. El *broker mentor* será responsable de notificar a MAV cualquier incumplimiento en los requisitos de información y en los mecanismos de gobierno corporativo previstos en los contratos de inversión.

AIM y BME Growth proveen una figura similar al *broker mentor.* AIM cuenta con el apoyo de una amplia comunidad de asesores expertos, que van desde asesores nominados y corredores hasta contadores, abogados y firmas de relaciones públicas y relaciones con inversores. BME Growth cuenta con un conjunto de asesores registrados para ayudar a las compañías en todo el proceso, tanto en la fase de incorporación al mercado como posteriormente, en el día a día, para cumplir con la normativa que exige el mercado.

Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV):
Fernando J. Luciani, Leandro Fisanotti, Julian Galles

4

Aspectos contables y de auditoría

Se da cuenta de la interrelación de las Normas de la CNV con las de otros reguladores, de los elementos que conforman el régimen informativo periódico y de los plazos establecidos por la reglamentación. Asimismo, se detallan las cuestiones vinculadas con la transición hacia normas internacionales de información financiera, para el caso de las emisoras del Régimen General y de las PyMes que así lo decidieran. Finalmente se introduce la función de la auditoría en relación con la información contable presentada por las emisoras.

4.1 Sistemas de información aplicables a los regímenes de oferta pública

La CNV requiere que las sociedades emisoras presenten información periódica, anual y trimestral.

Los requisitos que deben cumplir las entidades que se encuentran en el Régimen General tienen particularidades cuando se trata de entidades financieras sujetas al control del Banco Central de la República Argentina (BCRA), compañías de seguros o reaseguros sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), asociaciones civiles (sujetas al control de la Inspección General de Justicia) o Cooperativas y Asociaciones mutuales (sujetas al control del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), así como los requisitos que deben cumplir las entidades que se encuentran en el Régimen PyMES CNV se detallan en los cuadros 4.1 y 4.2.

Cuadro 4.1 Requisitos de la información anual requerida por la CNV

SE PRESENTA EN LA AUTOPISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA	
RÉGIMEN GENERAL	Con vencimiento en la fecha que ocurra antes: • 70 días corridos de la fecha de cierre del ejercicio, o • 2 días después de su aprobación por el órgano de administración. Por lo menos 20 días antes de la Asamblea de accionistas que trate la información.
ENTIDADES BCRA	Con vencimiento en la fecha que ocurra antes: • 60 días corridos de la fecha de cierre del ejercicio,[1] o • 2 días después de su aprobación por el órgano de administración. Por lo menos 20 días antes de la Asamblea de accionistas que trate la información.
ENTIDADES SSN	Con vencimiento: • Las aseguradoras dentro de los 45 días corridos siguientes al cierre del ejercicio. • Las reaseguradoras ○ dentro de los 60 días corridos siguientes al cierre del ejercicio; o ○ 2 días después de su aprobación por el órgano de administración. Por lo menos 20 días antes de la Asamblea de accionistas que trate la información.
PYMES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES, ASOCIACIONES CIVILES	Con vencimiento en la fecha que ocurra antes: • 70 días corridos de la fecha de cierre del ejercicio, o • 2 días después de su aprobación por el órgano de administración.

ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS CONTABLES	
RÉGIMEN GENERAL	Estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales sobre Información Financiera (NIIF).
	Firmados por el Presidente, representante de la Comisión Fiscalizadora o Consejo de vigilancia y por el Auditor externo.

(Continúa)

[1] 90 días para los Estados financieros al 31 de diciembre de 2020.

(Continuación)

ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS CONTABLES	
RÉGIMEN GENERAL	Ajustados por inflación. La CNV incluye lineamientos sobre: • Índice a utilizar, la absorción de pérdidas acumuladas a la fecha de adopción inicial, para el tratamiento del saldo de revaluación de propiedad, planta y equipo, y de las distribuciones de utilidades. • Acciones preferidas que obliguen al emisor o que le den la opción al tenedor a su rescate a una fecha fija o determinable. • Transacciones con los propietarios cuando actúan en carácter de tales. • Adquisición de acciones propias. • Cuando la moneda funcional no es el peso. Honorarios de directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia: se reconocen en resultados cuando se devengan.
	La normativa CNV requiere la presentación en los Estados financieros (o referencia a la reseña informativa o a la memoria) de: • un anexo con la apertura de gastos por función, • información sobre el destino de los fondos provenientes de emisiones de acciones u otros valores negociables colocados por suscripción, • la evolución del capital social por los últimos tres ejercicios, • dividendos acumulados impagos de acciones preferidas, • condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de restricciones a la distribución de resultados no asignados. La CNV requiere la presentación en las notas a los Estados financieros sobre reservas petroleras y gasíferas, o mediante Hecho Relevante si no estuviera disponible a la fecha de publicación de los Estados financieros.
ENTIDADES BCRA	Estados financieros preparados de acuerdo con las Normas contables del BCRA, que están basadas en NIIF con ciertas excepciones.
	Firmados por el Presidente, Gerente general, Responsable de mayor jerarquía del área contable, representante de la Comisión fiscalizadora o Consejo de vigilancia y por el Auditor externo.
	Ajustados por inflación. El BCRA incluye lineamientos sobre: • la frecuencia de la reexpresión, • el índice a utilizar, • el tratamiento del saldo de revaluación a la fecha de transición de propiedades, planta y equipo y de activos intangibles, • la reexpresión de activos y pasivos por impuesto diferido y de los componentes del patrimonio, y • la imputación del resultado monetario asociado a los instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales.
	El BCRA requiere la presentación de los siguientes Anexos: • A: Detalle de títulos públicos y privados. • B: Clasificación de préstamos y otras financiaciones por situación y garantías recibidas. • C: Concentración de préstamos y otras financiaciones. • D: Apertura por plazos de préstamos y otras financiaciones. • E: Detalle de participaciones en otras sociedades. • F: Movimiento de propiedad, planta y equipo. Movimiento de propiedades de inversión. • G: Movimiento de activos intangibles. • H: Concentración de depósitos. • I: Apertura de pasivos financieros por plazo remanente. • J: Movimiento de provisiones. • K: Composición de capital social. • L: Saldos en moneda extranjera. • M: Resumen de los Estados Financieros de las sucursales de la entidad local radicadas en el exterior. • N: Asistencia a vinculados.

(Continúa)

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Página 92 de 118

(Continuación)

ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS CONTABLES	
ENTIDADES BCRA	• O: Instrumentos financieros derivados. • P. Categorías de activos y pasivos. • Q: Apertura de resultados. • R: Corrección de valor por pérdidas - Previsiones por riesgo de incobrabilidad. • Proyecto de distribución de utilidades. El BCRA requiere la presentación de las siguientes notas mínimas: • Seguro de garantía de los depósitos. • Activos de disponibilidad restringida. • Aumentos de capital sujetos a autorización. • Actividades fiduciarias. • Cumplimiento de disposiciones requeridas por CNV. • Cuentas que identifican el cumplimiento de efectivo mínimo. • Existencia de planes de regularización y saneamiento. • Sanciones aplicadas a la entidad financiera y sumarios iniciados por el BCRA. • Emisión de obligaciones negociables. • Restricciones para la distribución de utilidades. • Gestión de capital y política de transparencia en materia de gobierno societario.
ENTIDADES SSN	Estados contables preparados de acuerdo con el marco de información contable establecido por la SSN en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora.
	Ajustados por inflación. La SSN incluye lineamientos sobre el procedimiento de ajuste por inflación, como la determinación del patrimonio neto al 30 de junio de 2019. A partir de los Estados contables al 30 de junio 2021 se requiere la presentación de resultados financieros reales (netos de inflación).
	La normativa SSN requiere la presentación de información adicional en anexos o notas, por ejemplo: conciliaciones bancarias, cartera de títulos valuadas a valor técnico informando la diferencia con el valor de mercado, inmuebles revaluados, etc.
PYMES Y ASOCIACIONES CIVILES	Estados contables preparados de acuerdo con Normas Contables Profesionales Argentinas (NCP) y sus interpretaciones emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Las PyMEs pueden optar por presentar estados financieros de acuerdo con las NIIF.
COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES MUTUALES	Estados contables preparados de acuerdo con las Normas contables del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

ESTADOS ESPECIALES	
ENTIDADES SSN	La SSN requiere la presentación de Estados especiales: • Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar. • Estado de Capitales Mínimos. • Cálculo de cobertura del art. 35. • Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (sólo para ART). • Cuadro de resultado técnico de operaciones. Cada uno de estos estados se presenta con informe del Auditor. También requiere la presentación de una declaración jurada anual sobre reclamos con inexistencia de pólizas.

ESTADOS FINANCIEROS DE CONTROLADAS Y VINCULADAS	
RÉGIMEN GENERAL	Estados financieros preparados de acuerdo con NIIF o NCP con nota reconciliatoria de patrimonio y resultados con NIIF, incluyendo en la aprobación del Directorio la manifestación de que las conciliaciones estuvieron sujetas a mecanismos de monitoreo y confirmación gerencial.
ENTIDADES BCRA	

(Continúa)

(Continuación)

ESTADOS FINANCIEROS DE CONTROLADAS Y VINCULADAS	
ENTIDADES SSN	No se presentan Estados contables consolidados. La SSN no incluye lineamientos sobre los Estados contables de las inversiones medidas a valor patrimonial proporcional (controladas y vinculadas).
PYMES	Estados financieros preparados de acuerdo con NCP, o con nota reconciliatoria de patrimonio y resultados con NCP, incluyendo en la aprobación del Directorio la manifestación de que las conciliaciones estuvieron sujetas a mecanismos de monitoreo y confirmación gerencial.
COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES, ASOCIACIONES CIVILES	No aplicable.

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO	
RÉGIMEN GENERAL , RÉGIMEN PYMES CNV	Firmado por el contador público independiente designado por asamblea e inscripto en el Registro de Auditores Externos de la CNV. Legalizado por el respectivo Consejo Profesional y emitidos de acuerdo con las disposiciones de la FACPCE. El informe incluye la referencia a la revisión de las secciones correspondientes de la Reseña informativa y los siguientes porcentajes: 1. Cociente entre el total de servicios de auditoría facturados a la emisora y el total facturado a la emisora por todo concepto, incluidos los servicios de auditoría. 2. Cociente entre el total de servicios de auditoría facturados a la emisora y el total de servicios de auditoría facturados a la emisora y a las controlantes, controladas y vinculadas. 3. Cociente entre el total de servicios de auditoría facturados a la emisora y el total facturado a la emisora y sus controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto, incluidos servicios de auditoría.
ENTIDADES BCRA	Suscripto por el contador público independiente designado por asamblea e inscripto en el Registro de Auditores Externos de la CNV y en la Gerencia de Control de Auditores de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA. Legalizado por el respectivo Consejo Profesional y emitido de acuerdo con las disposiciones de la FACPCE. El informe incluye la referencia a la revisión de las secciones correspondientes de la Reseña informativa. En el caso de que la entidad sea ALyC o Agente de custodia de Fondos comunes de inversión, se incluye revelación sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos de patrimonio neto y de contrapartida líquida de CNV.
ENTIDADES SSN	Suscripto por auditor externo designado por asamblea e inscripto en el Registro de Auditores Externos de la CNV y en el Registro de Auditores Externos de SSN, con las firmas debidamente legalizadas por el respectivo Consejo Profesional. El informe incluye la referencia a la revisión de las secciones correspondiente de la Reseña informativa.

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA O CONSEJO DE VIGILANCIA O SÍNDICO EN CASO DE PYMES	
RÉGIMEN GENERAL	Firmado (lugar y fecha) por sus integrantes (síndico en caso de PyMes), o por un integrante acompañando el acta donde se lo autoriza. De acuerdo con la Ley General de Sociedades y con las disposiciones de la FACPCE.
RÉGIMEN PYMES CNV	
ENTIDADES SSN	Firmado por el representante del órgano de fiscalización de la entidad. De acuerdo con la Ley General de Sociedades y con las disposiciones de la FACPCE cuando el síndico es contador.

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA	
RÉGIMEN GENERAL	Informe incluyendo una opinión sobre los planes de los auditores externos e internos y evaluación de su desempeño.
ENTIDADES BCRA	Incluye el análisis de los diferentes servicios prestados por los auditores externos y su relación con la independencia de la FACPCE y se informan los honorarios facturados, en forma separada: auditoría externa y otros servicios relacionados, por un lado, servicios especiales, por otro.
ENTIDADES SSN	Asimismo, se emite un informe sobre las cuestiones de su competencia (reguladas en el artículo 110 de la ley 26.831 de Mercado de Capitales).

(Continúa)

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

(Continuación)

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA	
PYMES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES, ASOCIACIONES CIVILES	No aplicable.

INFORME DEL ACTUARIO EXTERNO	
ENTIDADES SSN	Suscripto por actuario externo designado por asamblea e inscripto en el Registro de Actuarios Externos de la SSN, con las firmas debidamente legalizadas por el respectivo Consejo Profesional.

MEMORIA	
RÉGIMEN GENERAL	Firmada (lugar y fecha) por el Presidente. Cumple con los requisitos del art. 66 de la Ley General de Sociedades y del art. 60 de la ley 26.831 de Mercado de Capitales. Se informa sobre la política ambiental o de sustentabilidad, incluyendo los principales indicadores de desempeño. En caso de no contar con ellos, una explicación del motivo por el cual no se consideran pertinentes para el negocio.
ENTIDADES BCRA	
ENTIDADES SSN	
PYMES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES, ASOCIACIONES CIVILES	

RESEÑA INFORMATIVA	
RÉGIMEN GENERAL	Se acompaña como información adicional en el formato requerido por CNV: • Comentario sobre las actividades del trimestre y acumuladas del ejercicio. • Estructura patrimonial comparativa. • Estructura de resultados comparativa. • Estructura de flujos de fondos comparativa. • Datos estadísticos en unidades físicas comparativos. • Índices comparativos. • Comentario sobre perspectivas. La información comparativa es por cinco ejercicios (dos cuando la entidad se incorpore a la oferta pública).
ENTIDADES BCRA	
ENTIDADES SSN	
PYMES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES, ASOCIACIONES CIVILES	

REPORTE DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO	
RÉGIMEN GENERAL	El órgano de administración emite un Reporte informando si la entidad aplica o no la práctica recomendada por el Código de Gobierno Societario y el modo en que lo hace. En caso de no hacerlo, se explica si cumple con el principio a través de la aplicación de otra práctica o las acciones y tiempo estimado para su aplicación.
ENTIDADES BCRA	
ENTIDADES SSN	Autoevaluación que refleje el grado de aplicación de los principios de gobierno corporativo, la que será aprobada por el Órgano de Administración y puesta a disposición de la SSN cuando esta así lo requiera.
PYMES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES, ASOCIACIONES CIVILES	No aplicable.

ACTA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN QUE APRUEBA LA INFORMACIÓN ANTERIOR	
RÉGIMEN GENERAL	La normativa CNV incluye disposiciones sobre la responsabilidad del Directorio en la aprobación de estados financieros que: • incluyen valores razonables para la medición primaria de activos o pasivos, • hayan aplicado el modelo de revaluación para la medición de elementos de propiedad, planta y equipos. En el caso de que el Directorio de la asociada o controlada no hubiera incluido la manifestación acerca que la nota de reconciliación a NIIF estuvo sujeta a mecanismos de monitoreo, el Directorio de la inversora asume la responsabilidad sobre su confección y se incluye en el acta de reunión pertinente. Se incluye la Declaración jurada de independencia del auditor.
ENTIDADES BCRA	
ENTIDADES SSN	
PYMES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES, ASOCIACIONES CIVILES	

(Continúa)

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

(Continuación)

NÓMINA DE ENTIDADES CONTROLADAS Y VINCULADAS	
RÉGIMEN GENERAL	Nómina de las entidades controladas y vinculadas, directas o indirectas, y de los miembros titulares y suplentes del órgano de administración.
ENTIDADES BCRA	
ENTIDADES SSN	
PYMES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES, ASOCIACIONES CIVILES	

Cuadro 4.2 Requisitos de la información trimestral requerida por la CNV

SE PRESENTA EN LA AUTOPISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA	
RÉGIMEN GENERAL	Lo que ocurra antes: • 42 días corridos de la fecha de cierre del trimestre, o • 2 días después de su aprobación por el órgano de administración.
ENTIDADES BCRA	
ENTIDADES SSN	
PYMES, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES, ASOCIACIONES CIVILES	

ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS CONTABLES	
RÉGIMEN GENERAL	Estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF o con la forma condensada dispuesta por la NIC 34. Firmados por el Presidente, representante de la Comisión fiscalizadora o Consejo de vigilancia y por el Auditor externo. Los lineamientos de la CNV sobre tratamientos contables mencionados para los Estados financieros anuales aplican a los trimestrales.
ENTIDADES BCRA	Estados financieros preparados de acuerdo con las Normas contables del BCRA, que están basadas en NIIF con ciertas excepciones. Firmados por el Presidente, Gerente general, Responsable de mayor jerarquía del área contable, representante de la Comisión fiscalizadora o Consejo de vigilancia y por el Auditor externo. Los tratamientos contables mencionados para los Estados financieros anuales aplican a los trimestrales. Se requiere la presentación de información en Anexos (aunque son menos que para los Estados financieros anuales).
ENTIDADES SSN	Estados contables preparados de acuerdo con el marco de información contable establecido por la SSN en el RGAA. Los tratamientos contables mencionados para los Estados financieros anuales aplican a los trimestrales.
PYMES	Se presenta un Estado de movimiento de fondos y un estado de situación patrimonial, que abarque cada período, con las aclaraciones y explicaciones necesarias para una mejor interpretación por parte de los inversores.
ASOCIACIONES CIVILES	Estados contables preparados de acuerdo con NCP y sus interpretaciones emitidas por la FACPCE.
COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES	Estados contables preparados de acuerdo con las Normas contables del INAES.

(Continúa)

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

(Continuación)

ESTADOS FINANCIEROS DE CONTROLADAS Y VINCULADAS	
RÉGIMEN GENERAL	Puede optarse por reemplazar la presentación de los Estados financieros de controlada y vinculada por la revelación en nota de la información que requieran las normas sobre dichas entidades. La emisora pondrá a disposición los estados financieros en caso de ser requeridos por el público.
RÉGIMEN PYMES CNV	
ENTIDADES BCRA	
ENTIDADES SSN	
COOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES, ASOCIACIONES CIVILES	No aplicable.

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR EXTERNO	
RÉGIMEN GENERAL, RÉGIMEN PYMES CNV	Firmado por el Contador público independiente designado por asamblea e inscripto en el Registro de Auditores Externos de la CNV, legalizado por el respectivo Consejo Profesional y emitido de acuerdo con las disposiciones de la FACPCE. El informe incluye la Reseña informativa.
ENTIDADES BCRA	Suscripto por el Contador público independiente designado por asamblea e inscripto en el Registro de Auditores Externos de la CNV y en la Gerencia de Control de Auditores de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA. Legalizado por el respectivo Consejo Profesional y emitido de acuerdo con las disposiciones de la FACPCE. El informe incluye referencia a la revisión de las secciones correspondientes de la Reseña informativa.
ENTIDADES SSN	Suscripto por auditor externo designado por asamblea e inscripto en el Registro de Auditores Externos de la CNV y en el Registro de Auditores Externos de SSN, con las firmas debidamente legalizadas por el respectivo Consejo Profesional. El informe incluye referencia a la revisión de las secciones correspondientes de la Reseña informativa.

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA O CONSEJO DE VIGILANCIA O SÍNDICO EN CASO DE PYMES	
RÉGIMEN GENERAL, RÉGIMEN PYMES CNV	Firmado (lugar y fecha) por sus integrantes (síndico en caso de PyMes), o por un integrante acompañando el acta donde se lo autoriza. De acuerdo con la Ley General de Sociedades y con las disposiciones de la FACPCE.
ENTIDADES SSN	Firmado por el representante del órgano de fiscalización de la entidad. De acuerdo con la Ley General de Sociedades y con las disposiciones de la FACPCE cuando el síndico es Contador.

INFORME DEL ACTUARIO EXTERNO	
ENTIDADES SSN	Suscripto por Actuario externo designado por asamblea e inscripto en el Registro de Actuarios Externos de la SSN, con las firmas debidamente legalizadas por el respectivo Consejo Profesional.

RESEÑA INFORMATIVA	
RÉGIMEN GENERAL	Se acompaña como información adicional en el formato requerido por CNV mencionada para los estados financieros anuales.

ACTA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN QUE APRUEBA LA INFORMACIÓN ANTERIOR	
RÉGIMEN GENERAL	La normativa CNV incluye disposiciones sobre la responsabilidad del Directorio en la aprobación de estados financieros que: • Incluyen valores razonables para la medición primaria de activos o pasivos. • Hayan aplicado el modelo de revaluación para la medición de elementos de propiedad, planta y equipos. En caso de que el Directorio de la asociada o controlada no hubiera incluido la manifestación acerca de que la nota de reconciliación a NIIF estuvo sujeta a mecanismos de monitoreo, el Directorio de la inversora asume la responsabilidad sobre su confección, y se incluye en el acta de reunión pertinente.

(Continúa)

(Continuación)

NÓMINA DE ENTIDADES CONTROLADAS Y VINCULADAS	
RÉGIMEN GENERAL	Se informan las variaciones que hubiesen ocurrido en el período respecto de la nómina de entidades controladas y vinculadas.

KPMG:
Patricia M. Zeisel, Margarita Pérez, Yanil V. González, Darío K. Himmelsbach

4.2 Balances bajo normas contables argentinas y normas internacionales de información financiera: principales diferencias

Las normas contables aplicables a cada régimen son:

- NIIF en el caso de:
  - Emisoras de acciones y obligaciones negociables.
  - Mercados autorizados.
  - Opcionalmente las PyMEs CNV.
- NCP en el caso de:
  - Emisoras PyMEs.
  - Productos de inversión colectiva (fondos comunes de inversión y fideicomisos).
  - Agentes de negociación, agentes de liquidación y compensación, agentes de depósito colectivo, agentes de productos de inversión colectiva, etc.

Muchos organismos internacionales recomiendan la adopción de las Normas Internacionales sobre Información Financiera (NIIF), entre ellos, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, con el objetivo de que las compañías que coticen apliquen normas similares independientemente de su país de origen.

Con el tiempo, las NCP se fueron acercando a las NIIF, ya que las nuevas normas contables que emite la FACPCE procuran estar alineadas con estas. No obstante, persisten diferencias y no es tan sencillo lograr una armonización plena.

El conjunto de pronunciamientos que integran las NIIF es mucho más extenso y detallado que el de las NCP. Esto ocurre porque, para que las NIIF sean aceptadas en el mundo entero, deben contemplar una amplia variedad de situaciones y problemáticas. Si las NIIF fueran muy genéricas o teóricas, no tendrían tanta aceptación en la mayoría de los países. Sin embargo, las NCP no contradicen las NIIF, sino que estas contemplan situaciones no previstas en las primeras. En el cuadro 4.3 se detallan algunas de las principales diferencias observadas en la práctica entre las NIIF y las NCP.

Cuadro 4.3 Diferencias entre NIIF y NCP

TEMÁTICA	NIIF	NCP
Presentación de estados financieros	• El formato de presentación de los Estados financieros es mucho más extenso. Requiere mucho mayor detalle en las notas a los estados financieros. • Los Estados financieros principales son los Estados consolidados. Los Estados financieros individuales se presentan solo si los requiere el regulador. • Primero se presenta el Estado de resultados y luego el patrimonial. • No necesariamente el Patrimonio neto consolidado y el Patrimonio neto de los Estados contables individuales deben coincidir.	• Las normas sobre exposición son más reducidas y exigen menos detalles. En consecuencia, los Estados contables son más reducidos. • Los Estados contables principales son los Estados individuales. • Los Estados consolidados se presentan como información complementaria. • Primero se presenta el Estado de situación patrimonial y luego el de resultados.

(Continúa)

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

(Continuación)

TEMÁTICA	NIIF	NCP
Utilidades integrales	• Se prevén que muchas variaciones patrimoniales no se imputen con contrapartida a los resultados del ejercicio sino a las "utilidades integrales". • Se requiere la presentación de un Estado básico de utilidades integrales.	• El Estado de utilidades integrales no forma parte de los Estados básicos. Tampoco son muchas las partidas que se imputan a los resultados integrales. • Si hay movimientos de utilidades integrales, se reflejan directamente en el Estado de evolución del Patrimonio neto.
Consolidación	• En caso de un grupo de entes sujeto a consolidación, el ente que presenta los Estados financieros es "el grupo", lo cual comprende a la participación mayoritaria y el interés minoritario. El interés minoritario es parte del patrimonio, lo mismo que el resultado por la participación de terceros. Se expone el patrimonio y el resultado total, discriminando cuánto corresponde a la participación mayoritaria y al interés minoritario. • Las normas sobre consolidación abarcan todo tipo de entes, es decir, sociedades y también vehículos de inversión como fondos y fideicomisos.	• El ente que presenta los Estados contables es la entidad controlante, con lo cual la participación de terceros y los resultados se exponen separadamente, y no integran el patrimonio y los resultados del ente. • Al no requerir tanto detalle, puede haber entes en los que la sociedad tenga influencia o interés, pero que no necesariamente deban ser consolidados.
Instrumentos financieros (activos y pasivos financieros)	• Se prevén diferentes categorías y criterios de valuación. Para los activos financieros, en muy pocos casos admiten la valuación al costo. Las contrapartidas pueden ser resultados o bien resultados integrales. • Hay criterios específicos para las previsiones por incobrabilidad.	• Al ser más genéricas, no tienen tantas categorías de clasificación, más allá de que las categorías entre ambas normas no coinciden. • No hay una normativa específica sobre previsionamiento.
Leasing (arrendamientos)	Esta norma entró en vigencia en 2020. El mayor cambio se produce en los arrendamientos operativos, por ejemplo, los contratos de alquiler de inmuebles, en los cuales el inquilino debe reconocer un activo por el derecho al uso del inmueble y un pasivo por las obligaciones correspondientes a todo el contrato.	Las cuotas que deban pagarse por el alquiler se imputan a los períodos en que se generen las correspondientes obligaciones, básicamente con frecuencia mensual. No se reconoce un activo por el derecho al uso, y en general el pasivo se limita a un mes de alquiler.
Reconocimiento de ingresos	• Se exige analizar los contratos con clientes que generan ingresos. Aplica principalmente a aquellos contratos que tienen diversos componentes, como, por ejemplo, la provisión de un bien y servicios al mismo tiempo (mantenimiento, garantías, etc.). • Exige separar los diversos componentes, aun cuando no estén discriminados en el precio, e imputar los ingresos en función de cada componente.	Al ser más genéricas, no exigen separar un contrato en sus diversos componentes, con lo cual pueden darse situaciones en las que los ingresos sean registrados todos en un período, mientras que las NIIF pueden prever que una parte del contrato se impute en un período y otra en períodos diferentes.
Inventarios (bienes de cambio)	En general, se valúan al costo o valor de mercado, el menor.	Permiten la aplicación del costo de reposición, lo cual implica reconocer un mayor valor de los inventarios.
Activos intangibles	En general, son más restrictivas para admitir la activación de intangibles.	Permiten la activación de gastos de organización y preoperativos.
Actividades especializadas	Prevén normas específicas para las empresas concesionarias de servicios públicos, actividades de seguros, recursos minerales (o naturales), industria financiera, etc. Estas normas requieren criterios de valuación y exposición diferentes a la aplicación general.	En general, no hay normas específicas por actividad o industria, salvo la actividad agropecuaria y entes pequeños, que suelen estar alineadas con las NIIF.

Consultora MB:
Marcelo Bastante

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

4.3 Balances bajo normas NIIF: transición

Las Normas de la CNV establecen que los Estados Financieros de las entidades que hagan oferta pública deben presentarse de acuerdo con la Resolución Técnica 26 de la FACPCE, que dispone la adopción de las NIIF emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Quedan excluidas de esta obligación las emisoras registradas como PyMEs CNV que listen sus acciones y/u obligaciones negociables bajo el respectivo régimen diferenciado.

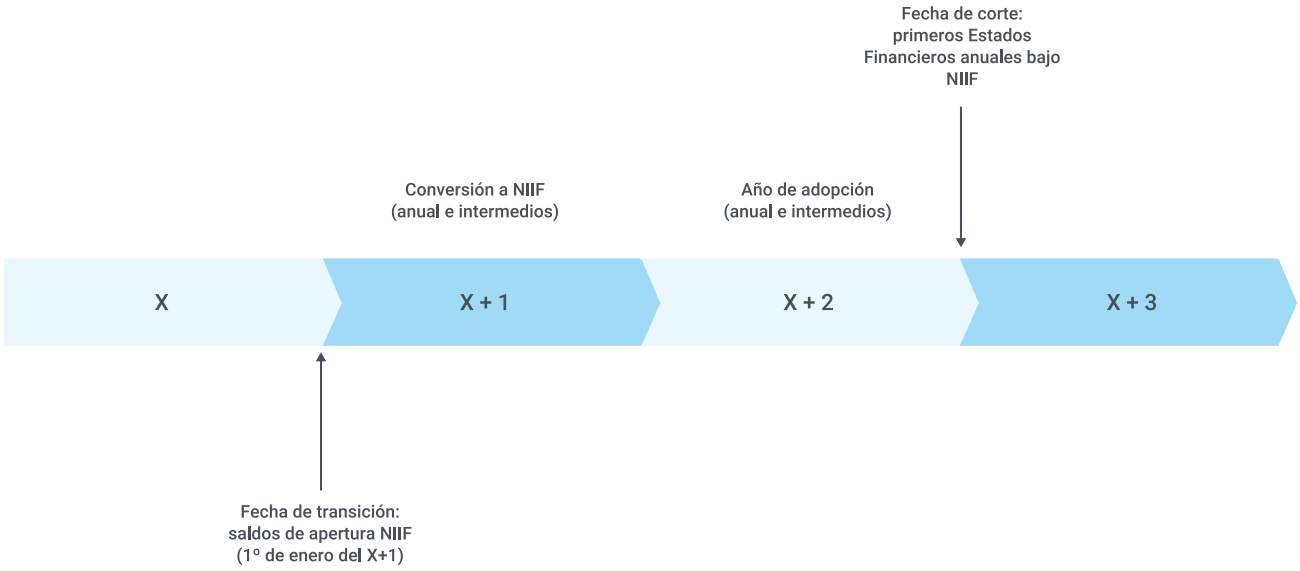
Las entidades que no apliquen las NIIF de manera voluntaria deberán hacerlo obligatoriamente al momento de decidir realizar la oferta pública de sus acciones o emitir títulos de deuda, salvo las excepciones mencionadas.

La adopción de las NIIF trae aparejado un cambio sustancial en las políticas y los procedimientos de las entidades, por lo cual para lograr una adecuada transición deberán seguirse una serie de pasos, entre los que se destacan el análisis de los efectos de la implementación de las NIIF, la evaluación de los recursos humanos y tecnológicos necesarios y la capacitación al personal, entre otros.

Análisis de los efectos de la implementación de las NIIF

El primer paso es **identificar las fechas clave y los primeros Estados Financieros que se emitirán bajo NIIF**. Las fechas clave a definir son dos: la fecha de corte, que serán los primeros Estados Financieros a emitir bajo NIIF, y la fecha de transición, que serán los saldos de inicio del ejercicio comparativo con el primer cierre bajo NIIF. Para una entidad que cierre su ejercicio el 31 de diciembre de cada año, los primeros Estados Financieros a emitir serán al 31 de diciembre de X+2, es decir que la fecha de transición sería el 1° de enero del año comparativo (en el ejemplo, 1° de enero de X+1), lo que implica que la entidad deberá preparar información financiera utilizando NIIF al 31 de diciembre de X.

Figura 4.1 Definición de la fecha de corte y la fecha de transición.



El régimen informativo de la CNV requiere que las entidades que hagan oferta pública presenten Estados Financieros anuales y de períodos intermedios. Esto implica que la entidad deberá contar con balances de corte trimestral del ejercicio X+1 que se presentarán en forma comparativa con el período actual.

De lo antedicho se desprende que la preparación de información de acuerdo con NIIF debe realizarse dos años hacia atrás, y contemplar cortes trimestrales del ejercicio actual y del precedente, situación que debe preverse al planificar el proceso de apertura al mercado de capitales.

Los Estados Financieros anuales deben ser acompañados por el Informe de Auditor Independiente y los Estados Financieros trimestrales de períodos intermedios deben ser presentados junto con un Informe de Revisión de Estados Financieros Intermedios emitido por Auditor Independiente.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Entre las políticas contables a definir se debe prestar especial atención a la **elección de la moneda funcional** que será utilizada para registrar las transacciones de la entidad. La moneda funcional se selecciona de acuerdo con ciertos parámetros previstos en las NIIF (NIC 21) y puede diferir de la moneda en que se presentan los Estados Financieros. Es decir que, si bien en Argentina los Estados Financieros y los libros de la entidad deben presentarse utilizando la moneda de curso legal vigente (actualmente, el peso), las transacciones que realice pueden llevarse utilizando una moneda distinta.

De la elección de la moneda funcional dependerá la manera en que la entidad deba contabilizar sus transacciones, independientemente que luego los Estados Financieros tengan que presentarse en la moneda de curso legal vigente.

Para establecer la moneda funcional de acuerdo con lo indicado en la NIC 21 debe considerarse el entorno principal donde la entidad desarrolla sus operaciones. Cuando no resulte claro cuál es la moneda funcional que debe utilizarse, la Dirección empleará su juicio para determinar aquella que más fielmente represente los efectos económicos de las transacciones, los sucesos y las condiciones subyacentes de la empresa (por ejemplo, la moneda de sus principales ingresos y gastos).

Luego la entidad procederá con la **definición de las políticas contables y la asignación de valores iniciales.** Para ello tendrá que:

- Determinar las políticas contables a aplicar conforme a las NIIF.
- Reconocer todos los activos y pasivos conforme a NIIF.
- No reconocer las partidas que las NIIF no permiten.
- Reclasificar partidas que conforme a las NIIF deban reclasificarse.
- Aplicar las NIIF para medir todos los activos y pasivos reconocidos.
- Determinar el valor a atribuir a cada uno de ellos.

La adopción por primera vez de las NIIF requiere que la entidad tome ciertas decisiones que afectan **el reconocimiento y la medición de la información financiera**, para lo cual debe conocer cómo se miden los distintos activos y pasivos en términos de las NIIF y cómo se deben registrar sus transacciones bajo dicha norma. En consecuencia, la entidad debe analizar las operaciones de la empresa en términos de las NIIF.

Las políticas contables que la entidad adopte durante la aplicación inicial de las NIIF pueden diferir de las que aplicaba bajo la norma local y dichas diferencias deben ser reconocidas con impacto en los resultados acumulados del balance de transición.

De acuerdo con la NIIF 1, **los primeros Estados Financieros anuales conforme a NIIF** deben incluir, al menos:

- Tres Estados de situación financiera (a tres columnas): el del cierre del período corriente, el del cierre del período anterior y el del inicio del primer período comparativo.
- Dos Estados del resultado y otro resultado integral (a dos columnas): el del período corriente y el del período anterior.
- Dos Estados de flujos de efectivo (a dos columnas): el del período corriente y el del período anterior.
- Dos estados de cambios en el patrimonio: el del período corriente y el del período anterior.
- Las notas correspondientes, incluyendo información comparativa y una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de las NIIF.

Adicionalmente, la entidad deberá **explicar el impacto de la transición a las NIIF**, es decir, cómo afectará el cambio a su situación financiera, sus resultados y sus flujos de efectivo previamente informados. A tal efecto, los primeros Estados Financieros deberán incluir, entre otra información:

- Conciliaciones de su patrimonio, medido según las normas contables anteriores, con el que resulte de aplicar las NIIF a la fecha de transición y al final del último período incluido en los Estados financieros anuales más recientes que la entidad haya presentado aplicando las normas contables anteriores.
- Una conciliación de su resultado integral total según las NIIF y el resultado incluido en los Estados financieros anuales más recientes que la entidad haya presentado aplicando las normas contables anteriores.

Evaluación de los recursos humanos y tecnológicos necesarios

Las entidades que decidan realizar la transición a las NIIF deben diseñar un plan de adecuación acorde, en el que se establecen los objetivos, el cronograma y los recursos que se destinarán para lograrlo. Para ello, la entidad debe comprender cómo se interrelacionan sus procesos internos dentro de un entorno NIIF, identificando claramente:

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

- Las nuevas necesidades de información.
- Los sistemas de información contable y de gestión involucrados.
- El personal clave necesario, ya sea tanto recursos propios como consultores externos.

La entidad debe analizar si con sus recursos humanos y tecnológicos actuales se encuentra preparada para realizar la implementación de las NIIF. Los sistemas contables y de gestión de los que dispone pueden no ser adecuados o lo suficientemente flexibles para permitir adaptarse a los nuevos requerimientos de información, por lo que podrá ser necesario realizar adaptaciones y readecuaciones de los sistemas utilizados o, incluso, un reemplazo total o parcial.

Capacitación del personal

La salida al mercado de capitales implica que el personal directamente relacionado con el proceso de generación y control de la información financiera debe poseer un adecuado conocimiento de las NIIF, así como de las normas que rigen el mercado de capitales y las de gobierno corporativo.

Para lograrlo, la Dirección de la entidad diseñará la estrategia adecuada, la cual deberá incluir como mínimo un plan de capacitación general para todo el personal clave de la entidad y un plan de capacitación más específico para el personal que intervenga en la definición de las políticas contables y en los procedimientos utilizados para el reconocimiento y la medición de sus transacciones.

Otras cuestiones

Entre los usuarios de la información financiera pueden encontrarse distintos actores, tales como inversores, empleados, proveedores, acreedores, entidades financieras y reguladores. Por esta razón, quienes decidan financiarse en el mercado de capitales y que, conforme al marco normativo, deban aplicar las NIIF, deberán evaluar el impacto que tiene la implementación de estas normas en la información financiera que producen. Por ejemplo, la adopción de las NIIF podrá tener impacto en la determinación de los dividendos distribuibles, en las métricas utilizadas para medir el desempeño de su personal y en la determinación de bonos y gratificaciones, en la medición de indicadores que pueden afectar el cumplimiento de compromisos contractuales, en la manera en que se contabilizan los impuestos y en las necesidades de información de los reguladores, entre otros.

En el caso particular de los reguladores, la Resolución General de AFIP 3363 y modificatorias exige, para el caso de aquellos contribuyentes que preparen sus Estados Financieros aplicando NIIF, la presentación de:

- El Estado de Situación Patrimonial y el Estado de Resultados confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes para los sujetos no alcanzados por las disposiciones de la RT 26, sin considerar el efecto que se produce por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda.
- Un Informe Profesional de Contador público independiente que detalle las diferencias que surjan de la aplicación de métodos de medición, valuación y/o exposición distintos a aquellos a los que deben ajustarse los sujetos no alcanzados por la RT 26, describiendo los motivos que originan tales diferencias.

De esta manera se asegura que las “bases fiscales” no se vean afectadas por las normas contables aplicadas por la entidad y que exista una neutralidad tributaria que evite que la decisión de la adopción de las NIIF esté influenciada por efectos tributarios.

San Martín, Suárez y Asociados:
Andrea Serejski, Adriana Sibio, Silvina Contini, y Federico Pérez Alonso

4.4 Auditoría y registro de auditores

Una auditoría es el examen crítico, sistemático e independiente de la información auditada, y su propósito final es construir confianza en la sociedad. El principal objetivo de la auditoría de Estados Financieros es brindar confianza a quienes serán sus usuarios, particularmente a los inversores y a los distintos participantes del mercado de capitales, en tanto permite concluir si esos instrumentos fueron preparados de acuerdo a las normas vigentes y representan en forma razonable las transacciones que dieron origen a la información financiera.

La auditoría de los Estados Financieros es llevada a cabo por un tercero independiente (Contadores públicos o estudios de Contadores públicos). La opinión del auditor independiente se centra sobre la razonabilidad y no sobre la exactitud, pues no se puede asegurar la exactitud de todas las operaciones de la entidad auditada, ya que, en dicho caso, se debería analizar la totalidad de las transacciones realizadas por la organización en el período auditado.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

Los Estados Financieros son generados por la entidad basándose en las normas contables vigentes de valuación y exposición, las cuales se orientan a lograr una presentación uniforme de la información contable, facilitando la comprensión y comparabilidad. El auditor realiza procedimientos de auditoría con el fin de obtener la evidencia necesaria que otorgue sustento a las afirmaciones que la entidad incluye en los Estados Financieros y poder emitir su opinión sobre los mismos. Para ello debe conocer y entender a la entidad que audita, focalizarse en los aspectos del negocio, del mercado, su estructura, su funcionamiento, sus sistemas de información, procesos, etc., todo lo cual le permitirá identificar los riesgos más claramente.

El proceso de auditoría tiene utilidad para diversos usuarios, y el beneficio que proporciona va más allá del mero cumplimiento de la obligación legal de las entidades de realizar una auditoría. **Usuarios internos** de la información auditada son directores, gerentes, funcionarios, empleados. Los **usuarios externos** son accionistas, inversores, acreedores, clientes, reguladores, entes de control, prestamistas y otros interesados.

Independencia del Auditor

El Auditor debe planificar, ejecutar y concluir, basándose en el principio de independencia. La independencia del Auditor es necesaria para salvaguardar su capacidad al momento de establecer su opinión sin influencias, manteniendo una actitud de escepticismo profesional.

Registros de auditores

Con el fin de proporcionar una base actualizada de auditores externos independientes que cumplan la totalidad de requisitos establecidos para la realización de auditorías externas en entidades que estén dentro del alcance de la CNV se crearon el Registro de Auditores Externos y el Registro de Asociaciones de Profesionales Auditores. Los Contadores públicos o asociaciones de profesionales que desarrollen tareas de auditoría externa sobre los Estados Financieros de entidades que estén bajo la órbita de control de la CNV deberán inscribirse en estos registros. Para obtener la inscripción deben cumplir diversos requisitos y acreditar información vinculada a la experiencia en actividades de auditoría, antigüedad en la matrícula, independencia sobre el ente auditado, habilitación para ejercer la profesión, entre otros.

La actualización de estos registros de Auditores de acceso público a través del sitio web de la CNV contribuye a las buenas prácticas para la transparencia de los mercados y de la información financiera, debido a la importancia que tienen las auditorías para proporcionar información confiable.

Control de calidad de las auditorías externas

En el marco de lo requerido en el artículo 108 de la ley 26.831, de Mercado de Capitales (y su modificatoria, ley 27.440, de Financiamiento Productivo), y en el artículo 27 de la Sección VI del Capítulo III, Título II de las NORMAS CNV (N.T. 2013 y mod.), los Auditores externos y las asociaciones de profesionales auditores que presten servicios de auditoría externa a entidades con autorización para hacer oferta pública de sus valores negociables, cuyos Estados Financieros deban ser emitidos conforme a las NIIF, según lo establecido en la Resolución Técnica 26 de la FACPCE y modificatorias, deberán establecer y mantener un sistema de control de calidad que les proporcione una seguridad razonable en cuanto a que:

- La firma de auditoría y su personal cumplen con las normas profesionales, legales y reglamentarias aplicables.
- Los informes emitidos en relación con dichos servicios son adecuados en función a las circunstancias.

A tal fin, deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la Resolución Técnica 34 “Adopción de las Normas Internacionales de Control de Calidad y Normas sobre Independencia” de la FACPCE, y en toda otra reglamentación que, al respecto, dicten las autoridades que llevan el contralor de la matrícula profesional.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Walter G. Fernandez,
M. Camila Lagoria

5

Cuestiones tributarias

Se proveen herramientas útiles para la comprensión de la legislación impositiva aplicable a la oferta pública de acciones. El detalle de los impuestos que aplican a este instrumento financiero permite una visión integral de los costos y beneficios impositivos que recaen sobre las acciones.

5.1 Marco general

El tratamiento impositivo que reciben las acciones en los impuestos que conforman el Sistema Tributario Argentino debe analizarse tanto para el inversor como para las sociedades emisoras constituidas en la República Argentina.

El inversor puede ser:

- **Inversor argentino**, persona humana (también incluye sucesiones indivisas en adelante) o empresa.
- **Beneficiario del exterior**, persona humana o empresa:
  - Residente en países o jurisdicciones no cooperantes de información fiscal a la Argentina, o los fondos provengan de tales países o jurisdicciones.
  - Residente en países o jurisdicciones cooperantes.

El análisis fiscal comprende impuestos nacionales y provinciales.

Son **impuestos nacionales** el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los bienes personales.

El **impuesto a las ganancias** se aplica para residentes argentinos sobre el resultado de la venta, o rendimientos, de cualquier bien salvo exención expresa.

Para sujetos residentes en el exterior procede la tributación cuando obtengan ganancias de fuente argentina (originadas en el país, por colocación de un capital, venta de un bien/activo financiero o el desarrollo de una actividad), salvo exención expresa.

El resultado de la venta realizada por empresas locales siempre está gravado. Las retenciones a los dividendos distribuidos por empresas locales cotizantes (o no) a personas humanas del país o sujetos del exterior se calculan aplicando una retención sobre dividendos del 7%.

La retención no procede para beneficiarios empresas locales.

La venta de acciones con oferta pública se encuentra exenta del **impuesto al valor agregado.** El cobro de dividendos no está alcanzado por el impuesto.

El **impuesto sobre los bienes personales** se aplica sobre la tenencia de bienes en el país y en el exterior, de propiedad de personas humanas residentes en el país.

Las personas humanas del país y los sujetos del exterior (personas o empresas) no tributan sobre su tenencia accionaria sino que lo hace la sociedad argentina a la alícuota del 0,5%.

Son **impuestos provinciales** el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos.

El **impuesto sobre los ingresos brutos** se aplica en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La tributación o no se aplicará considerando las normas de la jurisdicción donde esté ubicado el activo financiero. El gravamen sujeta a tributación al ingreso bruto (no resultado) por la venta de servicios, bienes, incluso activos financieros, y sus rendimientos, salvo exención aplicable en la jurisdicción donde se encuentra la acción radicada (domicilio de la empresa).

El **impuesto de sellos** también se aplica en las 24 jurisdicciones. Sujeta a imposición a toda operación onerosa que se haya documentado en un contrato, por lo cual se requiere la firma de las partes involucradas. El lugar de tributación, o en su caso exención de la operación, es donde se celebre el contrato.

JM&A
Julián Martin

5.2 Impuesto a las ganancias

Las sociedades emisoras de acciones con oferta pública no gozan de un beneficio impositivo por cotizar en mercados.

Por otra parte, existe un importante beneficio cuando se trata de una **persona humana**. La Ley de Impuesto a las Ganancias dispone en su artículo 22 que **están exentos del gravamen** los resultados

provenientes de operaciones de compra/venta, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósito de acciones, obtenidos por personas humanas residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, siempre que esas operaciones no resulten atribuibles a empresas unipersonales, comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio, no incluidos expresamente en la cuarta categoría.

El beneficio previsto en el párrafo precedente solo resultará de aplicación si:

a. se trata de una colocación por oferta pública con autorización de la CNV, y/o
b. las operaciones fueron efectuadas en mercados autorizados por la CNV bajo segmentos que aseguren la prioridad precio-tiempo y por interferencia de ofertas, y/o
c. se realicen a través de una oferta pública de adquisición y/o canje autorizados por la CNV, es decir, operaciones en mercados locales con acciones de sociedades con cotización autorizadas por la CNV.

» La Ley de Impuesto a las Ganancias hace remisión a la colocación por oferta pública, que posteriormente motivará en la cotización de la acción.
» Importa el lugar de negociación y es lo que determina la exención (para que una acción pueda negociarse en un mercado requiere que la misma tenga cotización).
» Una acción que cotiza pero se negocia en forma privada no recibe el beneficio exentivo.

La exención puede ampliarse para los **beneficiarios del exterior** en tanto no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no cooperantes.

La ganancia proveniente de la enajenación de acciones de sociedades que no cotizan está sujeta a la alícuota del 15%.

El **costo a computar** será actualizado mediante la aplicación de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transferencia.

En cuanto a las **personas jurídicas**, si bien la ganancia por la compra/venta de acciones con o sin cotización se encuentra gravada según la tabla indicada en el artículo 9 de la ley 27.630, al igual que sucede con las personas humanas, se prevé la actualización de los costos computables según las variaciones porcentuales del IPC. La actualización del costo de adquisición se llevará a cabo para adquisiciones realizadas en ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018 desde el mes de compra hasta el mes de la enajenación (salvo que sea un año en el que corresponda aplicar el ajuste por inflación, en cuyo caso la actualización deberá efectuarse hasta el cierre del ejercicio anterior a la venta).

Mientras las acciones permanezcan dentro del patrimonio, las diferencias de cotización y las diferencias de cambio no estarán gravadas.

Caja de Valores S.A.
Diego Ciabattini

Consideraciones especiales

Venta indirecta. La reforma establecida por la ley 27.430, modificatoria de la Ley de Impuesto a las Ganancias, incorporó dentro del objeto del impuesto a los sujetos del exterior que indirectamente vendan bienes (incluso acciones) ubicadas en el país.

Tal definición comprende la situación en la que el enajenante no es el titular directo de las acciones, sino el titular indirecto. Por ejemplo: la

Cuadro 5.1 Resumen del tratamiento del impuesto a las ganancias para las acciones

ACCIONES CON COTIZACIÓN				ACCIONES SIN COTIZACIÓN				OTROS INSTRUMENTOS: ADR			
Resultados por compra/venta		Dividendos y rendimientos		Resultados por compra/venta		Dividendos y rendimientos		Resultados por compra/venta		Dividendos y rendimientos	
PH	PJ	PH	PJ	PH	PJ	PH	PJ	PH	PJ	PH	PJ
Exento	Gravado	Gravado (1)	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado (1)	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado (1)	Gravado

PH: persona humana, PJ: persona jurídica
(1) Alícuota del 7% cuando se trate de dividendos y utilidades provenientes de ejercicios que las sociedades iniciaron a partir del 1° de enero de 2018.

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

CNV Comisión Nacional de Valores

casa matriz de otra sociedad domiciliada en el exterior, siendo aquella la que enajena y no la titular directa del exterior de tales acciones.

El objetivo es gravar como rentas de fuente argentina aquellas obtenidas en forma indirecta, al ser enajenadas por un sujeto del exterior, acciones de otra sociedad del exterior que sea titular de bienes/acciones que no coticen, ubicados en el país.

Deben cumplirse determinados porcentajes mínimos de participación accionaria en el exterior y en el país para que la operación esté gravada (salvo exención expresa).

Beneficiario final. Al establecer el Régimen de Información anual de participaciones societarias, la Resolución General 4.697 AFIP dispone la obligación de identificar al beneficiario final de accionistas de empresas argentinas, a través de otras empresas constituidas en el extranjero, y prevé, para el caso en que no se identifique a la persona humana que reviste tal condición, que se deberá informar como beneficiario final al presidente, socio gerente, administrador o máxima autoridad de "dicho sujeto".

El objetivo es impedir que se usen indebidamente convenios para evitar la doble imposición con alícuotas de retención del impuesto a las ganancias inferiores a las dispuesta en la ley del gravamen y saber si el beneficiario final es un argentino que no declaró su tenencia accionaria en el exterior, omitiendo el pago del impuesto.

Impuesto Cedular (ley 27.541). El llamado Impuesto Cedular, sobre intereses y resultados por ventas de activos financieros en el país, fue derogado parcialmente por la Ley 27.541 (diciembre 2019) a partir del año 2020. Sin embargo, sigue vigente vinculado a:

- Distribución de dividendos y utilidades (7% si la alícuota empresaria es del 30%, y 13% si es del 25%).
- Ganancias de capital derivadas de la enajenación de acciones, certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales que no coticen en bolsa o mercados de valores autorizados por la CNV a la alícuota del 15%.

JM&A
Julián Martin

5.3 Impuestos a los bienes personales

De conformidad con la ley 23.966 y sus modificaciones, las personas humanas domiciliadas en Argentina y las sucesiones indivisas radicadas en Argentina o en el exterior (en este último caso, solo respecto de activos ubicados en Argentina, incluyendo las acciones) se encuentran sujetas al impuesto sobre los bienes personales sobre los activos existentes al 31 de diciembre de cada año. Con motivo de lo dispuesto por la ley 27.541, se establece que el sujeto del impuesto se regirá por el criterio de residencia en los términos y las condiciones establecidos en los artículos 119 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019).

De acuerdo con la modificación introducida por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 27.541, se estableció que el gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19.550, cuyos titulares sean personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior y/o sociedades y/o cualquier otra persona jurídica, domiciliada en el exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades regidas por esa ley y la alícuota será del 0,50%. Las sociedades son responsables del ingreso del gravamen y tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes (acciones) que dieron origen al pago.

Las personas jurídicas con domicilio en el exterior también están alcanzadas por el impuesto. La ley 25.585 dispuso que se presume de derecho sin admitir prueba en contrario que las acciones y/o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades, cuyos titulares sean sociedades, cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, empresas, establecimientos estatales, patrimonios de afectación o explotaciones, domiciliados, radicados o ubicados en el exterior, pertenecen de manera indirecta a personas físicas domiciliadas en el exterior o a sucesiones indivisas allí radicadas.

A los fines de la valuación de las acciones, la ley prevé que las mismas se imputarán al valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida.

Russell Bedford

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

5.4 Tratamiento de las acciones sobre impuestos jurisdiccionales

Cuadro 5.2 Tratamiento del impuesto a los ingresos brutos, de otros instrumentos financieros y del impuesto a los sellos en las 23 provincias y CABA

		INGRESOS BRUTOS						SELLOS
		Acciones				Títulos, letras, bonos, obligaciones negociables y demás papeles emitidos o que se emitan por el Estado		Acciones
PROVINCIA	NORMATIVA (ART. S/ EXENCIONES)	Tratamiento por compra/venta		Tratamiento por rendimientos		Tratamiento por compra/venta y por rendimiento		Actos, y/o instrumentos relacionados con la negociación para su oferta pública por la CNV
		Persona humana	Persona jurídica	Persona humana	Persona jurídica	Persona humana	Persona jurídica	Persona humana/ Persona jurídica
CABA	CF - Art. 183 inc. 1	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento. Art. 498 inc. 52
BUENOS AIRES	CF - Art. 207 inc. C	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Exento - Art. 297 inc. 43 y 45 inc. B
CATAMARCA	CF - Art. 184 inc. A	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Gravado - Art. 229
CÓRDOBA	CF - Art. 215 inc. 2 y 36	Exento	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Gravado. Art. 258
CORRIENTES	CF - Art. 134 inc. D	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Gravado. Art. 194
CHACO	CF - Art. 135 inc. E	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Exento - Art. 188 inc. T
CHUBUT	CF - Art. 149 inc. 4	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Gravado - Art. 181
ENTRE RÍOS	CF - Art. 194 inc. E	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Exento - Art. 247 inc. Y
FORMOSA	CF - Art. 247 inc. C	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Gravado
JUJUY	CF - Art. 284 inc. 1	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Gravado - Art. 236
LA PAMPA	CF - Art. 204 inc. A	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento - Art. 293 inc. B

(Continúa)

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

CNV Comisión Nacional de Valores

(Continuación)

		INGRESOS BRUTOS						SELLOS
		Acciones				Títulos, letras, bonos, obligaciones negociables y demás papeles emitidos o que se emitan por el Estado		Acciones
PROVINCIA	NORMATIVA (ART. S/ EXENCIONES)	Tratamiento por compra/venta		Tratamiento por rendimientos		Tratamiento por compra/venta y por rendimiento		Actos, y/o instrumentos relacionados con la negociación para su oferta pública por la CNV
		Persona humana	Persona jurídica	Persona humana	Persona jurídica	Persona humana	Persona jurídica	Persona humana/ Persona jurídica
LA RIOJA	CF - Art. 182 inc. C	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Exento - Art. 133 inc. E
MENDOZA	CF - Art. 185 inc. I	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento - Art. 238 inc. 40
MISIONES	CF - Art. 157 inc. D	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Gravado	Gravado - Art. 205 inc. C
NEUQUÉN	CF - Art. 203 inc. D	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Gravado - Art. 237
RÍO NEGRO	CF - Art. 20 inc. C	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Exento - Art. 55 inc. 27
SALTA	CF - Art. 174 inc. F	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Gravado
SAN JUAN	CF - Art. 114 inc. F Art. 130 inc. D	No Gravado	No Gravado	No Gravado	No Gravado	Exento	Exento	Gravado
SAN LUIS	N/A	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado
SANTA CRUZ	CF - Art. 192 inc. 4	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Exento - Art. 252 inc. 21
SANTA FE	CF - Art. 213 inc. C - J	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Exento	Exento	Exento - Art. 236 inc. 39. b
SANTIAGO DEL ESTERO	CF - Art. 210 inc. D	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Gravado - Art. 273
TIERRA DEL FUEGO	CF - Art. 204 inc. G	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento	Exento	Gravado - Art. 181
TUCUMÁN	N/A	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Gravado	Exento - Art. 278 inc. 12

Impuestos sobre los ingresos brutos

Si bien el impuesto sobre los ingresos brutos es un gravamen local, definido por los códigos fiscales de cada jurisdicción, en todos los casos el hecho imponible está dado por el ejercicio habitual y a título oneroso de una actividad en la jurisdicción, cualquiera sea el resultado obtenido y el sujeto que la realice.

En la mayoría de las jurisdicciones se establecen en forma taxativa determinadas actividades que resultan alcanzadas por el impuesto con prescindencia del requisito de la habitualidad en el ejercicio de las mismas y también disponen expresamente exenciones a determinadas rentas financieras.

El tratamiento sobre operaciones de enajenación de acciones y/o rendimientos se agrupa por provincias en las que gozan de exención, provincias en las que se encuentran gravadas, provincias en las que la operación está fuera de objeto, provincias que presentan un tratamiento mixto de gravabilidad y provincias con regímenes de retención especiales para operaciones financieras.

Provincias en las que gozan de exención. Sus códigos fiscales tienen en común que establecen que se encuentran exentos los ingresos sobre toda operación de acciones, como la percepción de su rendimiento a través de dividendos y su revalúo. La exención no distingue conforme al sujeto beneficiario, es decir que resulta aplicable tanto para sujetos empresa como personas humanas.

La provincia de Mendoza y CABA aclaran que la exención no alcanza a las actividades desarrolladas por los agentes de Bolsa y por todo tipo de intermediario en relación con tales operaciones. A nuestro entender, esta exclusión no debe ser entendida como exclusión subjetiva, es decir que por su carácter de agente de Bolsa o intermediario se encuentre excluido de la exención. Consideramos que no gozarán de la exención los ingresos originados en comisiones vinculadas a su actividad de intermediación sobre tales instrumentos, pero sí los ingresos provenientes de la venta o rendimiento de su cartera propia.

A través del Informe 83/2006, la dirección técnica tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires se expresó acerca del alcance de la exención sobre toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones negociables y demás papeles emitidos por la Nación, las provincias y CABA y las municipalidades, con relación a las actividades desarrolladas por los agentes de Bolsa, dado que presenta la misma limitación que CABA, tal como expone en su artículo 207 del Código Fiscal: “Aclárase que las actividades desarrolladas por los agentes de Bolsa y por todo tipo de intermediarios en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención”.

El fisco provincial concluyó que la renta de títulos públicos en operaciones que realicen por cuenta propia son alcanzados por la exención.

Provincias en las que se encuentran gravadas. San Luis y Tucumán no contemplan beneficio alguno sobre ninguna inversión financiera.

Si bien a priori las operaciones sobre acciones y las rentas producidas por las mismas se encontrarían gravadas ya sea sujeto empresa o persona humana quien las perciba, lo cierto es que a efectos de establecer la gravabilidad en el impuesto, la actividad del sujeto debe quedar encuadrada dentro del hecho imponible.

El hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos viene dado por el ejercicio habitual y a título oneroso de una actividad en la jurisdicción. Frente a lo expuesto se puede inferir que para determinar la gravabilidad de las operaciones de enajenación de acciones y su rendimiento, resulta necesario que el sujeto efectúe en forma habitual este tipo de operaciones.

Respecto a la habitualidad, existe consenso entre las distintas jurisdicciones en entender como habitual al desarrollo de hechos, actos u operaciones, con prescindencia de su cantidad o monto o frecuencia cuando las mismas se efectúan por quienes hacen profesión de tales actividades. En el caso de personas humanas, la habitualidad no debería ser entendida respecto a la frecuencia o repetición de las operaciones dentro del período fiscal o su ánimo especulativo; por el contrario, debe ser analizada desde la intención del sujeto de desarrollar una actividad económica y su intención de obtener una fuente de ingresos, convirtiéndola en su profesión.

Provincias en las que la operación está fuera de objeto. La provincia de San Juan prevé en el artículo 114 inciso f de su Código Fiscal que no constituyen ingresos gravados los correspondientes a honorarios de directorios, consejos de vigilancia,

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

y los originados en operaciones sobre acciones y la percepción de dividendos y revalúos, sin distinguir la calidad del sujeto, entendiendo que la misma aplica tanto para sujetos empresa como personas humanas.

Provincias que presentan un tratamiento mixto de gravabilidad. A efectos de simplificar el análisis se presenta únicamente el beneficio/exención que establece la jurisdicción, en este caso, las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Córdoba. Es la única provincia que requiere la oferta pública para gozar de la exención. Establece que para las personas humanas y sucesiones indivisas se encuentran exentos los ingresos provenientes de operaciones de compra/venta, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósito de acciones, en la medida que:

a. se trate de una colocación por oferta pública con autorización de la CNV, y/o
b. las operaciones hubieran sido efectuadas en mercados autorizados por la CNV bajo segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas, y/o
c. sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición y/o canje autorizados por la CNV.

La exención es aplicable a las operaciones de rescate de cuotaparte de fondos comunes de inversión abiertos, en tanto el fondo se integre como mínimo en un 75% por los valores mencionados.

Para los casos en los que dichas operaciones resulten gravadas, la provincia ha previsto una base imponible especial: considera como ingresos gravados a los que surjan de deducir del precio de venta el costo de adquisición. No sería razonable gravar el valor total percibido por la venta, en tanto no se trata de un verdadero ingreso, el recupero del capital colocado en su mayor parte.

Santa Fe. Establece que están exentos los intereses y/o actualizaciones provenientes de cuentas, utilidades, dividendos, honorarios y sueldos de socios, accionistas, síndicos, consejeros o directores de sociedades. La normativa no distingue al sujeto beneficiario, por lo que se entiende que sería aplicable tanto a sujetos empresas como a personas humanas.

Provincias con regímenes de retención especiales para operaciones financieras. Son Tucumán y Córdoba.

Régimen de recaudaciones bancarias

Se observa en la práctica que se efectúa la retención sobre ingresos en jurisdicciones en las cuales gozan de exención, tal como es el caso de CABA, Jujuy, La Pampa, Mendoza, entre otras, lo que desalienta las operaciones de compraventa de acciones. A pesar de estar exentas en las provincias que así lo prevén, su régimen de recaudación no se encuentra alineado con ello y no las excluye de manera taxativa, a diferencia de los importes acreditados como consecuencia de operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos por la Nación, que por lo general se encuentran excluidos.

También ocurre que se retenga sobre todo el ingreso, abarcando tanto el capital como su rendimiento si se opera a través de Agentes de Liquidación y Compensación, los cuales presentan una CUIT diferente al titular inversor.

Impuesto a los sellos

El impuesto a los sellos, de carácter local, recae sobre los documentos públicos y privados que acreditan actos, contratos u operaciones, por cuya virtualidad se constituyan, reconozcan, modifiquen o se extingan derechos u obligaciones de toda especie; tal documentación debe ser jurídicamente suficiente para exigir el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en dichos instrumentos, resultando necesaria la existencia de un soporte documental o instrumentos del negocio concertado para que sea posible incidir el gravamen sobre él.

Este gravamen no debería impactar en la compra/venta de acciones, títulos públicos, etc., realizada en el mercado secundario a través de la Bolsa, toda vez que no se cumple en dicho acto con el principio de instrumentación. En CABA, Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán prevén que se encuentran exentos los actos y/o instrumentos relacionados con la negociación de las acciones y demás títulos valores debidamente autorizados para su oferta pública por la CNV.

Entendemos que la exención apunta a los contratos que se realicen para la colocación primaria, toda vez que en el mercado secundario no se cumple con el principio de instrumentación ni autosuficiencia del mismo.

Estudio Lisicki Litvin
Balanz Capital Valores S.A.U.:
Julio Merlini, Natalia Goos,
Florencia Regueiro,
Paula Spitaleri

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

5.5 Tratamiento tributario de los dividendos

Cuando una empresa tiene ganancias, puede decidir reinvertirlas o distribuirlas entre sus accionistas. Los **dividendos** pueden definirse como la renta que percibe un inversor, al cabo de un período de tiempo, por su aporte a una empresa.

En la legislación argentina, la ley 19.550 establece determinadas condiciones que deben cumplirse en relación a la distribución de utilidades:

1. Las reglas para la distribución deben estar definidas en el instrumento constitutivo, Estatuto o Contrato de la sociedad; si no constasen, será en proporción de los aportes.
2. Se considera nula cualquier cláusula que otorgue la totalidad de beneficios a uno de los socios o lo excluya de absorber pérdidas.
3. Al momento de decidirse el pago de dividendos en forma distinta al efectivo, los administradores de la sociedad por acta deberán dar en forma pormenorizada las explicaciones y causas de tal decisión.
4. Previo a distribuir utilidades, deben cubrirse las pérdidas de ejercicios anteriores, si existiesen.
5. Se limita la aprobación y la distribución de dividendos, la que debe ser sobre ganancias realizadas y líquidas –siendo este un condicionante que define su licitud– que resulten de un balance confeccionado de acuerdo con la normativa vigente y aprobado por el órgano social competente. Las que fueran distribuidas en oposición a lo indicado podrán repetirse, salvo que hayan sido percibidas de buena fe. La **acción de repetición** es aquella que se lleva adelante para obtener la restitución de la cosa o del pago dado, conforme a las reglas de la obligación de dar para restituir.

Los dividendos, por lo tanto, deben ser consentidos por asamblea a propuesta del directorio, sobre un resultado que surja de los Estados contables aprobados, sobre ganancia realizada y liquidada, respetando la forma de pago que establezca el Estatuto o Contrato Social o las pautas que dictamine el órgano de gobierno en el acta de aprobación y registrando en la Memoria la fecha y modalidad de pago en caso de que no fuera en efectivo; en general, es proporcional al capital suscripto.

» La distribución de utilidades anticipadas –las que se hacen con fecha anterior al cierre y aprobación del ejercicio económico– está prohibida, salvo para las sociedades enunciadas taxativamente en el artículo 299 de la ley 19.550, que deberán comunicarlo al organismo de control (IGJ) dentro de los diez días hábiles de tomada la decisión, que debe ser aprobada por el directorio, sustentándose en un balance especial.

» Las asociaciones anónimas que pueden distribuir en forma anticipada son aquellas que:

- Hagan oferta pública de sus acciones o debentures.
- Tengan capital social superior a 10.000.000 de pesos, monto que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que lo estime necesario.
- Sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la Sección VI.
- Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros.
- Exploten concesiones o servicios públicos.
- Se trate de una sociedad controlante o controlada por otra sujeta a fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores.
- Se trate de Sociedades Anónimas Unipersonales.

En todos los casos de dividendos anticipados, los directores, los miembros del consejo de vigilancia y los síndicos son responsables ilimitada y solidariamente por tales pagos y distribuciones.

El **pago de los dividendos** puede ser:

- En efectivo. Se percibe una suma de dinero de curso legal, ya sea en efectivo o transferencia bancaria.
- En especie. Se percibe un bien, una cosa o un derecho.
- En acciones. Se perciben acciones de la misma empresa; si fueran de otra entidad, se debe entender como pago en especies.

En el supuesto de pago de dividendos en especie, se computarán a su valor corriente en plaza a la fecha de su puesta a disposición.

Los dividendos ante los tributos

La Ley de Impuesto a las Ganancias establece que constituyen ganancias de la segunda categoría "los dividendos y utilidades, en dinero o en especie, que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades comprendidas en el inciso a) del artículo 73. Se imputarán en el ejercicio en que hayan sido: i) puestos a disposición, ii) pagados o iii) capitalizados; lo que ocurra primero."

Para los legisladores, los dividendos, ya sean en dinero o

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

CNV Comisión Nacional de Valores

en especie, son considerados ganancia gravada por sus beneficiarios, cualesquiera sean los fondos empresarios con que se efectúe su pago, incluyendo las reservas anteriores con independencia de la fecha de su constitución y las ganancias exentas de acuerdo con lo establecido por esta ley y provenientes de primas de emisión. Igual tratamiento se dan a las utilidades que distribuyan a sus socios o integrantes:

a. Las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios comanditados de las sociedades en comandita por acciones, en todos los casos cuando se trate de sociedades constituidas en el país.
b. Las asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades civiles y mutualistas, constituidas en el país, en cuanto no corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo.
c. Los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, excepto aquellos en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario. La excepción dispuesta en el presente párrafo no se aplicará en los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante-beneficiario sea un sujeto comprendido en el Título V.
d. Los fondos comunes de inversión constituidos en el país, no comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la ley 24.083 y sus modificaciones.
e. Cualquier otra clase de sociedad constituida en el país o fideicomiso constituido en el país en el que el fiduciante posea la calidad de beneficiario, excepto en los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante-beneficiario sea un sujeto comprendido en el Título V, que opten por tributar conforme a las disposiciones del presente artículo. Dicha opción podrá ejercerse en tanto los referidos sujetos lleven registraciones contables que les permitan confeccionar balances comerciales y deberá mantenerse por el lapso de cinco períodos fiscales contados a partir del primer ejercicio en que se aplique la opción.

Las **distribuciones en acciones liberadas** provenientes de revalúos o ajustes contables y de la capitalización de utilidades líquidas y realizadas no serán computables por los beneficiarios a los fines de la determinación de su ganancia gravada ni para el cálculo del gasto deducible definido por el artículo 83.

En el caso de **rescate total o parcial de acciones**, se considerará dividendo de distribución a la diferencia entre el importe del rescate y el costo computable de las acciones.

Tratándose de **acciones liberadas**, se considerará que su costo computable es igual a cero y que el importe total del rescate constituye un dividendo gravado.

El **costo computable de cada acción** se obtendrá:

a. Considerando como numerador el importe atribuido al rubro patrimonio neto en el balance comercial del último ejercicio cerrado por la entidad emisora inmediato anterior al del rescate, deducidas las utilidades líquidas y realizadas que lo integren y las reservas que tengan origen en utilidades que cumplan la misma condición, y como denominador las acciones en circulación.
b. Cuando las acciones que se rescatan hubieran sido adquiridas a otros accionistas, se entenderá que el rescate implica una enajenación de esas acciones. Para determinar el resultado de esa operación se considerará como precio de venta el costo computable que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo precedente y como costo de adquisición actualizado, mediante la aplicación sobre la base de las variaciones porcentuales del IPC, conforme a las tablas que a esos fines elabore la AFIP, desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transferencia.
Tratándose de acciones liberadas se tomará como costo de adquisición su valor nominal actualizado. A tales fines se considerará, sin admitir prueba en contrario, que los bienes enajenados corresponden a las adquisiciones más antiguas de su misma especie y calidad. El resultado se establecerá deduciendo del valor de enajenación el costo de adquisición, fabricación, construcción, y el monto de las mejoras efectuadas.

Nueva figura, los Dividendos Presuntos

La ley 27.430 busca evitar que se dilate el ingreso del gravamen, por lo que se presumirá que se ha configurado la puesta a disposición de los dividendos o utilidades cuando se verifique alguna de las situaciones que se enumeran en la misma, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que será el sujeto quien deba demostrar que no aplica dicho supuesto.
En primer lugar debe existir

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

un indicio que releva un hecho generador, en este caso el titular ha disfrutado de utilidades provenientes de la sociedad. Habrá de respetarse la existencia de un límite legal, el establecido por las utilidades pendientes de distribuir hasta el último ejercicio cerrado y las del ejercicio en curso. Finalmente, los sujetos partícipes pueden ser tanto el titular de la sociedad como así también su cónyuge, conviviente, ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Los hechos que pueden dar origen a la presunción son:

- Titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73:
  - Realicen retiros de efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera, así como también de cualquier valor negociable, sea o no susceptible de ser comercializado en bolsas o mercados, por cualquier causa y por el importe total de los mismos, salvo que se demuestre fehacientemente que fue realizado en interés de la empresa. Si se procede a la devolución de los importes retirados, podrá devolverse la retención efectuada de acuerdo con las formas establecidas por AFIP.
  - Tengan el uso o goce, por cualquier título, de bienes activos de la entidad, fondo o fideicomiso. Se presume, admitiendo prueba en contrario, que el valor de los dividendos o utilidades puestos a disposición es del 8% anual del valor en plaza para inmuebles y 20% anual de valor corriente en plaza respecto del resto de los bienes. Si se realizaron pagos en el mismo período fiscal por el uso o goce de dichos bienes, dichos importes pagados serán descontados a los efectos del cálculo del dividendo.
  - Perciban sueldos, honorarios u otras remuneraciones, en tanto no pueda probarse la efectiva prestación del servicio o que la retribución pactada resulte adecuada a la naturaleza de los servicios prestados o no superior a la que se pagaría a terceros por servicios similares.
- Cuando cualquier bien de la entidad, fondo o fideicomiso, esté afectado a la garantía de obligaciones directas o indirectas de los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 y se ejecute dicha garantía. De verificarse esta situación, el dividendo o utilidad se calculará respecto del valor corriente en plaza de los bienes ejecutados, hasta el límite del importe garantizado. Esta presunción no resulta de aplicación en la medida que exista una retribución por el otorgamiento de la garantía, que se hubiera fijado en condiciones de mercado como entre partes independientes.
- Cualquier bien que los sujetos comprendidos en el artículo 73:
  - Vendan o compren a sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos, por debajo o por encima, según corresponda, del valor de plaza. En tal caso, el dividendo o utilidad se calculará por la diferencia entre el valor declarado y dicho valor de plaza.
  - Realicen a favor de sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios, que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa, por el importe de tales erogaciones, excepto que los importes fueran reintegrados.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Miriam Sandra Roldán

5.6 Distribución de dividendos

La ley 27.430/ 2017 ha establecido una reforma integral del sistema tributario argentino incorporando importantes modificaciones en los principales gravámenes nacionales.

Mediante esta reforma se ha introducido un sistema de integración parcial, en el que el impuesto ingresado por la sociedad se complementa con el tributo retenido al accionista al momento de la distribución de los dividendos. Es decir, implica una reducción de la tasa corporativa (anteriormente fijada en 35%) sustituyéndola por una tasa del 30% para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018 e incorporando a su vez un impuesto adicional a los dividendos del 7% para personas humanas, llegando a la alícuota efectiva del 35%, con el objetivo de beneficiar a quienes no realicen retiros.

Emisor-Entidad pagadora

Impuesto a las ganancias. Según el año en que se hubieran generado las ganancias que se fueran a distribuir, corresponderá aplicar

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

el “Impuesto de igualación” o el “Impuesto cedular” sobre dichas utilidades.

Por ganancias devengadas en ejercicios fiscales que se inicien antes del 1° de enero de 2018 corresponde el **“Impuesto de igualación”**. Cuando los sujetos empresas distribuyan dividendos o utilidades asimilables que correspondan a ganancias que se hubieran generado en períodos fiscales respecto de los cuales la entidad pagadora resultó alcanzada por una alícuota del 35% (es decir, resultados generados en períodos anteriores al 1° de enero de 2018), no corresponderá retención respecto de los dividendos. Esto en la medida que la distribución no supere al tope establecido por el artículo 74 de la Ley de Impuesto a las Ganancias: cuando cualquiera de los sujetos enumerados en los apartados 1, 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 73 (los denominados “sujetos empresas”), así como también los indicados en el inciso b) del mismo artículo, efectúen pagos de dividendos o, en su caso, distribuyan utilidades, en dinero o en especie, que superen las ganancias determinadas en base a la aplicación de las normas generales de la ley, acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de dicho pago o distribución, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, el 35% sobre el referido excedente.

La **ganancia a considerar** en cada ejercicio será la que resulte de detraer a la ganancia determinada en base a la aplicación de las normas del impuesto a las ganancias, el impuesto pagado por el o los períodos fiscales de origen de la ganancia que se distribuye o la parte proporcional correspondiente y sumarle los dividendos o utilidades provenientes de otras sociedades de capital no computados en la determinación de dicha ganancia en el o los mismos períodos fiscales.

Si los sujetos empresas distribuyen dividendos o utilidades asimilables que correspondan a ganancias por las que se hubiera tributado una alícuota menor al 35% (ejercicios iniciados después del 1° de enero 2018), aquellos dividendos o utilidades que correspondan a personas físicas, sucesiones indivisas o beneficiarios del exterior, quedarán alcanzados por el **“Impuesto cedular”**. Es obligación de la entidad pagadora actuar como agente de retención.

Adicionalmente, se establece un régimen de información anual en cabeza del ente emisor en donde deberá informarse la participación y el detalle de cada beneficiario final, según lo dispuesto en la Resolución General (AFIP) 4697.

Inversor-Beneficiario

Impuesto a las ganancias. Desde la perspectiva del inversor, los dividendos percibidos y/o puestos a disposición se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias siempre que estos estén relacionados con ganancias derivadas de ejercicios cerrados con posterioridad al 1° de enero de 2018.

Para el caso de accionistas personas jurídicas, el dividendo se considera no computable a los efectos de la determinación de la ganancia neta según lo dispone el artículo 68 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

El tributo deberá ser retenido por parte de las entidades pagadoras y tendrá el carácter de pago único y definitivo para beneficiarios del exterior y personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la República Argentina que no estuvieran inscriptos en el gravamen. Por su parte, para personas humanas inscriptas en el Impuesto a las Ganancias, el ingreso percibido formará parte de su declaración jurada pudiendo deducir los gastos o erogaciones relacionados y la retención oportunamente practicada por la compañía pagadora.

Para el caso de rescate total o parcial de acciones, se considerará dividendo de distribución a la diferencia entre el importe del rescate y el costo computable de las acciones. En cuanto a las devoluciones de capital, el tratamiento dispensado por la normativa es similar al expuesto para el rescate de acciones: cuando se realicen devoluciones de capital que excedan los montos de capital originalmente aportado (por ejemplo, utilidades capitalizadas que luego son distribuidas bajo reducción de capital), dicho excedente tendrá el mismo tratamiento fiscal que un dividendo. La devolución de capital que no excede el capital originalmente aportado (aprobada por la IGJ) no está sujeta a impuestos.

Impuesto al Valor Agregado. No aplica.

Impuesto a los Ingresos Brutos. Con excepción de las provincias de Córdoba y Tucumán, en el resto de las jurisdicciones del país la ganancia por distribución de dividendos se encuentra exenta o no gravada en este impuesto.

En las provincias de Córdoba y Tucumán la alícuota de la retención corresponde al 1,5% del monto percibido y los sujetos pasibles de sufrirla son aquellos que asuman la calidad de contribuyentes inscriptos de la provincia, ya sean locales o comprendidos en el Régimen del Convenio Multilateral. Para el caso

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

de Tucumán la alícuota se reduce un 50% si el sujeto pasible está comprendido en las normas del Convenio Multilateral.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, con fecha 9 de diciembre de 2019, se emitió un informe de la Dirección Técnica Tributaria en respuesta a una consulta presentada por un contribuyente, relacionada con el cobro de dividendos. La conclusión fue la siguiente: "Las operaciones de compraventa de acciones y percepción de dividendos en efectivo no se encuentran comprendidas en la exención del impuesto sobre los ingresos brutos prevista en el art. 207 inc. c) del Código Fiscal (Ley 10.397, t.o. en 2011 y mods.). […] La realización de las actividades referidas por parte de un 'accionista inversor', esto es sin interés alguno de participar de la vida societaria del ente emisor, pero con una finalidad de carácter meramente especulativo, se encuentra alcanzada por el citado tributo".

KPMG:
Fernando Quiroga Lafrague,
Mariana Alonso,
Pablo L. Coccorullo

Cuadro 5.3 Síntesis informativa para la cuestión tributaria en materia de distribución de dividendos

	GANANCIAS: ANTES DEL 1-1-2018	GANANCIAS: DESPUÉS DEL 1-1-2018	GANANCIAS: DESPUÉS DEL 1-1-2021	IVA	IIBB
Emisor	35%	30%	35%-30%-25% de acuerdo a escala ley 27.630	No aplica	No aplica
Inversor Persona Jurídica	No computable	No computable	No computable	No aplica	S/jurisdicción
Inversor Persona humana inscripto en Ganancias	No computable	7% (deducción gastos)	7% (deducción gastos)	No aplica	S/jurisdicción
Inversor Persona humana no inscripto en Ganancias	No computable	7%	7%	No aplica	S/jurisdicción
Inversor beneficiario del exterior	No computable	7%	7%	No aplica	No aplica

JM&A
Julián Martin

IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

CNV Comisión Nacional de Valores

CNV Comisión Nacional de Valores

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-124119900-APN-GGCPI#CNV

SAN ANTONIO DE PADUA, BUENOS AIRES
Miércoles 22 de Diciembre de 2021

Referencia: GUIA PIAC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 118 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.12.22 02:02:02 -03:00

Franco Matías Bertani
Asistente administrativo
Gerencia de Gobierno Corporativo y Protección al Inversor
Comisión Nacional de Valores

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.12.22 02:02:03 -03:00